ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari u Ġenerali	1 - 2
Taqsima II	Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru	3 - 17
Taqsima III	Reġistrant Internazzjonali	18 - 24
Taqsima IV	*Mortgages* fuq Inġenji tal-Ajru	25 - 41
Taqsima V	Privileġġi Speċjali fuq Inġenji tal-Ajru	42 - 44
Taqsima VI	Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Cape Town	45 - 49
Taqsima VII	Regoli fuq l-Operat tad-Drittijiet ta' Garanzija fl-Inġenji tal-Ajru regolati minn Żewġ Taqsimiet ta' dan l-Att	50 - 55
Taqsima VIII	Mixxellanji	56 - 62

SKEDI

L-Ewwel Skeda	Il-Liġi ta' Implimentazzjoni fir-rigward tal-Konvenzjoni ta' Cape Town dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq Tagħmir Mobbli u l-Protokoll dwar l-Inġenji tal-Ajru li jinsab magħha	
Kapitolu I	Il-kamp ta' applikazzjoni u dispożizzjonijiet ġenerali	1 - 9
Kapitolu II	L-għamla ta' garanzija internazzjonali; kuntratti ta' bejgħ	10 - 11
Kapitolu III	Rimedji għal nuqqasijiet	12 - 25
Kapitolu IV	Reġistrazzjonijiet fis-sistema ta' reġistrazzjoni internazzjonali	26
Kapitolu V	Modalitajiet ta' reġistrazzjoni	26 - 32
Kapitolu VI	Għarfien ta' ċerti privileġġi u immunitajiet tal-Awtorità li Tissorvelja u tar-Reġistratur	33
Kapitolu VII	Għarfien tar-responsabbiltà tar-Reġistratur	34
Kapitolu VIII	Effetti ta' garanzija internazzjonali kontra terzi	35 - 36
Kapitolu IX	Ċessjoni ta' drittijiet assoċjati u garanziji internazzjonali; drittijiet ta' surroga	37 - 44
Kapitolu X	Dritt jew garanzija mhux konsenswali	45 - 46
Kapitolu XI	Ġurisdizzjoni	47 - 51
Kapitolu XII	Relazzjoni ma' Konvenzjonijiet oħra (*mħollija barra intenzjonalment*)	52 - 55
Kapitolu XIII	Dispożizzjonijiet Finali	56 - 57
It-Tieni Skeda	Liġi ta' Implimentazzjoni fir-rigward tal-proċedura għar-reġistrazzjoni u t-tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal esportazzjoni u Tneħħija ta' Reġistrazzjoni tal-Inġenji tal-Ajru u l-Esportazzjoni ta' Oġġetti tal-Inġenji tal-Ajru taħt tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal Esportazzjoni.	
It-Tielet Skeda	Elenku ta' Għejjun u Materjal li għandhom jintużaw mill-Qorti	
Ir-Raba' Skeda	Taqsima A: Tabella tal-Klassifikazzjoni Ġenerali ta' Inġenji tal-Ajru	
	Taqsima B: Marki Nazzjonali ta' Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru Reġistrati f'Malta	
Il-Ħames Skeda	Drittijiet għar-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru u Drittijiet Oħra	
	Taqsima I -Drittijiet għar-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru	
	Taqsima II -Drittijiet Oħra	
Is-Sitt Skeda	Reati u Sanzjonijiet Amministrattivi	

KAPITOLU 503

ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

Biex jirregola r-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru u mortgages *fuq inġenji tal-ajru u biex iħassar u jdaħħal mill-ġdid diversi liġijiet eżistenti rigward materji bħal dawk; u biex jirregola r-reġistru tal-inġenji tal-ajru, biex jintroduċi regoli dwar* mortgages *fuq inġenji tal-ajru, ir-reġistrazzjoni tagħhom u l-infurzar tagħhom, biex idaħħal regoli dwar privileġġi speċjali fuq inġenji tal-ajru, u biex jimplimenta l-Konvenzjoni dwar Garanziji Internazzjonali u l-Protokoll li jinsab magħha dwar Materji li Għandhom x'Jaqsmu ma' Tagħmir tal-Inġenji tal-Ajru.*

1 ta' Ottubru, 2010*

L-ATT VIII tal-2010,kif emendat bl-Atti LII tal-2016 , XXXVII tal 2021 u XL tal-2023.

TAQSIMA I

PRELIMINARI U ĠENERALI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru.

Tifsir.
Emendat: LII.2016.4; XXXVII.2021.9.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

Kap. 499.

"l-Awtorità" tfisser l-Awtorità għat-Trasport f'Malta stabbilita bl-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

"Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni" tfisser iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mid-Direttur Ġenerali skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"id-data effettiva" tfisser id-data stabbilita skont l-artikolu 56 tal-Ewwel Skeda;

"id-Depożitarju" tfisser il-Kwartier tal-Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tad-Dritt Privat (UNIDROIT) f'Ruma;

"Dikjarazzjoni" tfisser dikjarazzjoni magħmula minn Stat li jkun qed isir parti mill-Konvenzjoni ta' Cape Town skont dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet partikolari tal-Konvenzjoni jew tal-Protokoll dwar b'regolamenti, inklużi oqfsa ta' inġenji tal-ajru b'magni ta' inġenji tal-ajru installati fuqhom, iżda, li ma jkunux inġenji tal-ajru użati fis-servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija ta' xi Stat

"id-Direttur Ġenerali" tfisser id-Direttur Ġenerali responsabbli għall-Avjazzjoni Ċivili f'Malta, u safejn tkun ngħatat l-awtorità, kull persuna awtorizzata għal hekk mid-Direttur Ġenerali;

"ekwipaġġ" tfisser kull persuna impjegata jew li taħdem fuq inġenji tal-ajru f'titjira fil-waqt tan-negozju tal-inġenji tal-ajru;

"ftehim ta' garanzija" tfisser ftehim li permezz tiegħu debitur jagħti jew jaqbel li jagħti lil kreditur interess (inkluż interess ta' sjieda jew *mortgage*) f'inġenju tal-ajru jew fuqu sabiex jiġi żgurat it-twettiq ta'

*Ara l-artikolu 1(2) ta' dan l-Att kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 446 tal-2010.

kwalunkwe obbligu eżistenti jew futur tad-debitur jew ta' terza persuna;

"ftehim ta' kiri" tfisser ftehim li permezz tiegħu persuna (sid il-kera) tagħti dritt ta' pussess jew kontroll għal perjodu ta' żmien stipulat, ta' inġenji tal-ajru jew ta' magna ta' inġenji tal-ajru (bl-għażla li jixtri jew mingħajr dik l-għażla) lil persuna oħra (il-kerrej) bi ħlas għal dik il-kera jew ħlas ieħor, u l-frażijiet "kera", "sullokazzjoni", "sullokatur" u "sub-konduttur" għandhom jifthiemu skont hekk u fejn tintuża l-kelma "kera", din għandha tinkludi "sullokazzjoni", fejn jintużaw il-kliem "sid il-kera", dawn għandhom jinkludu "sullokatur", u fejn tintuża l-kelma "kerrej", din għandha tinkludi "sub-konduttur";

"ftehim dwar l-operat", għall-finijiet tat-Taqsima II, tfisser ftehim ta' kiri u kull ftehim ieħor li bis-saħħa tiegħu l-operat ta' inġenji tal-ajru jingħata mis-sid (jew persuna awtorizzata biex tagħti setgħat bħal dawk, inkluż kerrej), lil persuna oħra u li taħtu l-pussess ta' jew kontroll fuq l-inġenji tal-ajru jkun vestit fl-operatur għal dak il-għan, u jinkludi ftehim ta' bejgħ bi drittijiet jew kundizzjonijiet b'riserva;

"Ftehim dwar iż-ŻEE" tfisser il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea iffirmat fit-2 ta' Mejju, 1992 f'Oporto kif aġġustat bil-Protokoll iffirmat fi Brussell fis-17 ta' Marzu, 1993, kif modifikat jew supplimentat minn żmien għal żmien;

"garanzija reali" tfisser garanzija mogħtija skont ftehim ta' garanzija mħejji biex jiġu salvagwardati d-drittijiet ta' -

(*a*) persuna li tkun bejjiegħ b'kondizzjoni taħt ftehim ta' titolu b'riżerva; jew

(*b*) id-drittijiet ta' persuna li tkun sid il-kera taħt kuntratt ta' kera,

u li tkun rikonoxxuta u reġistrata skont l-artikolu 41;

"ġurisdizzjoni approvata" tfisser kull pajjiż membru tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku u kull pajjiż ieħor approvat għall-finijiet ta' dan l-Att mill-Ministru b'avviż;

"impriża" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kumpaniji; Kap. 386.

"impriża tal-avjazzjoni" tfisser organizzazzjoni ġuridika stabbilita taħt il-liġijiet ta' Malta li l-objettivi tagħha huma:

(*a*) li tippossjedi inġenji tal-ajru; jew

(*b*) li topera inġenji tal-ajru; jew

(*ċ*) li timmaniġġa inġenji tal-ajru; jew

(*d*) li tagħmel negozju marbut ma' -

(i) il-finanzjament;

(ii) l-assigurazzjoni;

(iii) is-senserija;

(iv) il-manutenzjoni;

(v) it-tiswija u l-eżami bir-reqqa;

(vi) il-klassifikazzjoni; jew

(vii) l-eżami tal-istat

ta' inġenji tal-ajru, u li tagħmel dak in-negozju kollu marbut magħhom jew negozju anċillari marbut magħhom;

"impriża tat-trasport bl-ajru" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar l-Avjazzjoni Ċivili;

Kap. 232.

"inġenji tal-ajru" tfisser kull magna li tista' tieħu support mill-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-arja li ma jkunux reazzjonijiet tal-arja ma' wiċċ id-dinja kif jista' jiġi muri jew amplifikat mill-Ministru b'regolamenti li jinkludi inġenji tal-ajru mingħajr bdot b'disinn li huwa soġġett għal ċertifikazzjoni skont ir-Regolament Bażiku tal EASA u oqfsa ta' inġenji tal-ajru b'magni ta' inġenji tal-ajru installati fuqhom, minbarra dawk użati minn servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija ta' xi Stat;

"inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord" tfisser kull inġenju tal-ajru li jopera jew imfassal biex jopera mingħajr bdot jew permezz ta' sistemi tal-ajru kkontrollati minn bdot mill-bogħod mingħajr bdot abbord;

"il-Konferenza Diplomatika" tfisser il-Konferenza Diplomatika li saret taħt l-awspiċju konġunt tal-Organizzazzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u l-Istitut Internazzjonali tad-Dritt Privat f'Cape Town mid-29 ta' Ottubru sas-16 ta' Novembru 2001;

"il-Konvenzjoni ta' Cape Town" u "il-Konvenzjoni" ifissru l-Konvenzjoni dwar Garanziji Internazzjonali fuq Apparat Mobbli li nfetħet għall-iffirmar f'Cape Town fis-16 ta' Novembru 2001, li t-test tagħha hu konsolidat mat-test tal-Protokoll dwar l-Inġenji tal-Ajru u sostantivament riprodotta fl-Ewwel Skeda li tirrifletti l-Liġi ta' Implimentazzjoni;

"istituzzjoni ta' kreditu" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att Bankarju;

Kap. 373.

"liċenza ta' operatur" tfisser liċenza mogħtija taħt l-artikolu 7 tal-Att dwar l-Avjazzjoni Ċivili lil impriża għat-trasport bl-ajru biex tipprovdi servizz bl-ajru skont ma jingħad fil-liċenza ta' operatur;

Kap. 232.

"il-Liġi ta' Implimentazzjoni" tfisser il-Mudell għal-Leġislazzjoni Nazzjonali ta' Implimentazzjoni mħejji mill-Grupp ta' Ħidma dwar l-Avjazzjoni tal-UNIDROIT, datat Awissu, 2008 sostantivament riprodotta fl-Ewwel Skeda;

"magni ta' inġenji tal-ajru" tfisser magni ta' inġenji tal-ajru (minbarra dawk użati minn servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija) li jaħdmu bil-propulsjoni ta' ġett jew b'teknoloġija ta' turbina jew pistun u flimkien mal-moduli kollha u aċċessorji, partijiet u tagħmir installati, inkorporati jew imwaħħla u kull *data*, manwali u rekords relatati magħhom mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe limitu minimu li jista' jkun applikabbli għall-finijiet ta' partijiet oħrajn ta' dan l-Att;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-avjazzjoni ċivili u, sa fejn tingħata awtorità, kull persuna awtorizzata għalhekk minn dak il-Ministru;

"*mortgage*" tfisser ipoteka reġistrata skont dan l-Att u għandha, fejn il-kuntest hekk jeħtieġ, tinkludi piż ekwivalenti reġistrat fir-Reġistru Internazzjonali skont l-Ewwel Skeda, u "*mortgagee*" għandha

tiftiehem skont hekk;

"operatur" tfisser il-persuna li jkollha d-dritt topera l-inġenji tal-ajru bħala sid, jew taħt ftehim dwar l-operat;

"oqfsa ta' inġenji tal-ajru" tfisser oqfsa ta' inġenji tal-ajru (minbarra dawk użati minn servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija) li, meta jiġu installati fuqhom magni ta' inġenji tal-ajru adattati, jingħataw ċertifikazzjoni tat-tip mill-awtorità tal-avjazzjoni kompetenti biex jittrasportaw persuni jew merkanzija, flimkien mal-moduli kollha u aċċessorji, partijiet u tagħmir installati, inkorporati jew imwaħħla u kull *data*, manwali u rekords relatati magħhom mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe limitu minimu li jista' jkun applikabbli għall-finijiet ta' partijiet oħrajn ta' dan l-Att;

"il-Protokoll dwar l-Inġenji tal-Ajru" u "il-Protokoll" ifissru l-Protokoll li jinsab mal-Konvenzjoni dwar Garanziji Internazzjonali dwar Materji li Għandhom x'Jaqsmu ma' Tagħmir tal-Inġenji tal-Ajru li nfetħet għall-iffirmar f'Cape Town fis-16 ta' Novembru 2001, li t-test tiegħu hu konsolidat mat-test tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u riprodotta sostantivament fl-Ewwel Skeda li tirrifletti l-Liġi ta' Implimentazzjoni;

"persuna nominata ċċertifikata" tfisser kull parti mqabbda bħala persuna ċċertifikata li tkun innominata mill-parti awtorizzata taħt tneħħija ta' reġistrazzjoni li tkun irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għall-esportazzjoni:

"reġistrant" tfisser dik il-persuna li f'isimha inġenji tal-ajru jkun reġistrat fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru;

"Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru" jew "Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru" jew "reġistru" tfisser ir-reġistru li għandu jinżamm mid-Direttur Ġenerali skont l-artikolu 4;

"Regolazzjonijiet Bażiċi tal-EASA" tfisser Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fit-taqsima tal-avjazzjoni ċivili u l-istabbiliment ta' Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u l-emendi ta' Regolazzjonijiet (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u regolamenti li jħassru Regolazzjonijiet (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u Regolazzjoni tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91, kif emendati minn żmien għal żmien;

"riżoluzzjoni" tfisser riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati;

"servizz tal-ajru" tfisser titjira jew sensiela ta' titjiriet li fuqhom jinġarru passiġġieri, merkanzija u, jew posta bi ħlas u, jew b'kiri kif imfisser fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru. 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru, 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità;

"Stat taż-ŻEE" tfisser Stat li hu parti għall-Ftehim dwar iż-ŻEE;

"titolu temporanju" għall-finijiet tat-Taqsima II, tfisser ftehim ta' kirja, ftehim dwar l-operat, jew ftehim simili.

(2) It-tifsira tal-kliem li hemm riferenza għalihom fis-subartikolu ta' qabel dan hi supplimentata bit-tifsiriet li hemm fl-artikolu 1 tal-

Ewwel Skeda għall-finijiet tal-imsemmija Skeda. Meta kliem użat f'dan l-Att jiġi mfisser fl-Ewwel Skeda, dan għandu japplika wkoll, kif imfisser, għall-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, ħlief jekk jiġi mfisser b'mod differenti jew jekk il-kuntest ikun jeħtieġ mod ieħor.

(3) Meta dan l-Att jirriferi għal materja li tista' tkun preskritta, ħlief jekk dan l-Att espressament jinnomina l-persuna awtorizzata u l-mod kif dan għandu jsir, dik il-materja tista' tiġi preskritta mill-Ministru permezz ta' regolamenti, mill-Awtorità permezz ta' direttivi, jew mid-Direttur Ġenerali permezz ta' linji gwida jew xi wieħed minnhom jew ilkoll kemm huma kif jista' jiġi deċiż, iżda f'każ ta' konflitt, regolament mill-Ministru jipprevali fuq direttiva, u direttiva tipprevali fuq linja gwida.

Prevalenza tal-Liġi ta' Implimentaz-zjoni f'każ ta' konflitt.

(4) Meta tkun tapplika l-Liġi ta' Implimentazzjoni, din tipprevali fuq kull taqsima oħra ta' dan l-Att u fuq kull liġi oħra, f'każ ta' konflitt.

(5) Safejn xi materja li għaliha tipprovdi l-Liġi ta' Implimentazzjoni ma tkunx regolata b'dan l-Att, allura l-Liġi ta' Implimentazzjoni għandha tirregola dik il-materja u kull liġi oħra għandha tinftiehem bħala li tagħti effett lil dawk id-dispożizzjonijiet tal-Liġi ta' Implimentazzjoni kif dan ikun japplika.

Applikazzjoni tal-Liġi ta' Implimentazzjoni f'każ ta' lakuna.

(6) Meta dan l-Att ma jgħid xejn dwar xi materja, dik il-materja għandha tiġi deċiża skont il-prinċipji riflessi f'dispożizzjonijiet oħra ta' liġijiet oħra ta' Malta li għandhom x'jaqsmu mal-avjazzjoni.

(7) Dan l-Att għandu jinftiehem b'mod konsistenti mar-Regolament (KE) Nru. 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru, 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità.

(8) Safejn l-operat ta' servizzi tal-ajru isir barra l-Komunità Ewropea, dan l-Att għandu jinftiehem b'mod konsistenti mal-Ftehim Internazzjonali li jkunu japplikaw għall-avjazzjoni u li Malta tkun parti minnhom.

TAQSIMA II

REĠISTRAZZJONI TA' INĠENJI TAL-AJRU

Inġenji tal-ajru reġistrati taħt dan l-Att.
Emendat: LII.2016.5; Att XL tal-2023.

3. (1) Inġenji tal-ajru jista' jiġi reġistrat f'Malta u jkun soġġett għal-liġijiet ta' Malta u jkollu d-drittijiet u privileġġi ta' inġenji tal-ajru Malti bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u r-regolamenti maħruġa taħtu u kull liġi oħra li tista' tkun applikabbli għalih, kompriżi:

Kap. 232.

(*a*) l-Att dwar l-Avjazzjoni Ċivili;

Kap. 641.

(*b*) l-Att dwar in-Navigazzjoni fl-Ajru, fejn rilevanti; u

(*ċ*) kull liġi oħra li tkun tapplika għall-operat ta' inġenji tal-ajru u avvenimenti li jsiru fuqhom jew f'rabta magħhom.

(2) L-Awtorità hi l-awtorità għar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru f'Malta u għandha tirreġistra dik ir-reġistrazzjoni f'reġistru li għandu jinżamm mid-Direttur Ġenerali, li lilu qegħdin hawn jiġu delegati s-setgħat kollha marbuta mar-reġistrazzjoni.

(3) Tista' wkoll issir ir-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru li jkun

għadu taħt kostruzzjoni kemm jista' jkun malajr wara li jkun unikament identifikabbli, taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jista' jippreskrivi b'regolamenti. Deskrizzjoni ta' inġenji tal-ajru li jkollu n-numru tas-serje tal-manifattur, isem il-manifattur u t-titlu tal-mudell tiegħu jkunu biżżejjed biex inġenji tal-ajru jkun unikament identifikabbli.

Għall-finijiet ta' dan l-Att, il-manifattur tal-inġenji tal-ajru għandu, sakemm ma jkunx espressament ftiehem xort'oħra max-xerrej, jiġi kunsidrat li jkun is-sid ta' dak l-inġenji tal-ajru taħt kostruzzjoni u għandu, sakemm jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan l-Att, ikun intitolat li jirreġistra inġenji tal-ajru skont hekk.

(4) Il-garanzija f'inġenji tal-ajru reġistrat skont dan l-Att, tista' tinqasam f'ishma jew garanziji oħra kif jista' jiġi speċifikat meta ssir ir-reġistrazzjoni u d-Direttur Ġenerali għandu jieħu nota tal-garanzija fl-inġenji tal-ajru skont l-artikolu 4(2)(b)(i).

Operatur jew *trustee* li jirreġistra inġenji tal-ajru jisa' jitlob li l-pożizzjoni tiegħu bħala reġistrant tiġi reġistrata aktar minn darba biex tirrifletti prinċipali li ġew qabel jew garanziji benefiċjarji.

Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru. *Emendat: LII.2016.6; XXXVII.2021.6.*

4. (1) Għandu jkun hemm Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru li jinżamm mid-Direttur Ġenerali f'forma fiżika jew elettronika kif jista' jiddeċiedi l-Ministru.

(2) Meta inġenji tal-ajru jiġi reġistrat skont dan l-Att, id-Direttur Ġenerali għandu jirreġistra jew jieħu nota ta' transazzjonijiet jew ta' informazzjoni skont dan l-artikolu u dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att b'dak il-mod kif jista' jiġi preskritt minn żmien għal żmien. F'konformità ma' dan is-subartikolu:

(*a*) id-Direttur Ġenerali għandu jirreġistra dan li ġej fir-reġistru:

(i) id-dettalji fiżiċi tal-inġenji tal-ajru;

(ii) id-dettalji fiżiċi tal-magni mwaħħla mal-inġenji tal-ajru u l-magni li jistgħu jitwaħħlu flokhom li jkunu jappartjenu lir-reġistrant sa fejn dawn ikunu maħsuba li jintużaw fuq l-inġenji tal-ajru u, meta l-magni jew il-magni ta' sostituzzjoni ma jkunux jappartjenu lir-reġistrant, l-istess dettalji għandhom jiġu rreġistrati fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru bil-kunsens tas-sid tal-imsemmija magni jew magni ta' sostituzzjoni;

(iii) l-isem sħiħ, indirizz, indirizz elettroniku u n-numru telefoniku tal-persuni naturali jew legali taħt min hu rreġistrat l-inġenju tal-ajru, u f'liema kapaċità r-reġistrant rreġistra l-inġenju tal-ajru skont l-artikolu 5

(iv) id-drittijiet ta' sjieda fl-inġenji tal-ajru jew magna inkluż meta:

1. ikunu miżmuma minn *trustee*, għal interess individwali jew aktar;

2. ikunu miżmuma minn sid wieħed jew aktar;

3. ikunu maqsuma f'ishma frazzjonali jew mod ieħor; jew

4. ikunu miżmuma taħt ftehim bir-riżerva tad-drittijiet ta' sjieda jew taħt kundizzjonijiet li jaffettwaw it-titolu skont l-artikolu 31.

L-informazzjoni u d-dokumenti li għandhom jiġu pprovduti lid-Direttur Ġenerali relatati mal-elementi msemmija hawn fuq jistgħu jiġu preskritti minn żmien għal żmien;

(v) l-isem sħiħ, indirizz, indirizz elettroniku u n-numru telefoniku tal-persuni naturali jew legali li jkollhom il-jedd tal-propjetà fuq l-inġenju tal-ajru;

(vi) id-dettalji ta' kull *mortgage* reġistrat fuq l-inġenji tal-ajru, u sussegwentement it-transazzjonijiet kollha marbuta mal-*mortgages* li jistgħu jkunu reġistrati skont dan l-Att;

(vii) id-dettalji ta' kull tneħħija ta' reġistrazzjoni li tkun irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni, skont l-artikolu 2 tat-Tieni Skeda, jew kull prokura, irrevokabbli jew xort'oħra, f'dokument separat jew bħala parti minn ftehim bejn il-partijiet, mogħtija lil sid jew lil sid il-kera ta' inġenji tal-ajru jew mogħtija bħala garanzija lill-*mortgagee*, jew lil terza persuna għall-benefiċċju ta' persuna bħal dik, li jagħtu s-setgħat marbuta mal-eżercizzju tad-drittijiet relatati mal-inġenji tal-ajru, jew għall-għeluq tar-reġistru f'isem ir-reġistrant u fil-każ fejn jingħata mandat jew prokura għal perjodu ta' żmien speċifikat li wara li jgħaddi ż-żmien il-mandat jew il-prokura, dik id-data ukoll għandha tiġi mniżżla fir-reġistru u r-reġistrazzjoni tal-mandat ma jkollha l-ebda effett wara dik id-data. Tneħħija ta' reġistrazzjoni u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni waħda biss jew prokura waħda biss għandha tiġi rrekordjata fir-reġistru u t-tneħħija ta' reġistrazzjoni u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni hawn imsemmija għandha tiġi maħruġa biss mir-reġistrant tal-inġenju tal-ajru. Barra minn hekk, kull persuna nominata ċertifikata taħt kull tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' talba għal Esportazzjoni jew kull delegat taħt kwalunkwe prokura għandha wkoll tiġi rrekordjata fir-reġistru. Iżda kull tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew prokura maħruġa minn kull persuna minbarra r-reġistrant u rrekordjata fir-reġistru qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan il-proviso għandha tibqa valida, bl-effett tar-rabta, u debitament eżegwibbli;

(viii) kull att ieħor li għandu jiġi reġistrat fir-Reġistru

Malti tal-Inġenji tal-Ajru taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31 jew ta' kull liġi oħra;

(ix) id-dettalji ta' kull garanzija internazzjonali rreġistrata fuq l-inġenju tal-ajru fir-Reġistru Internazzjonali, u sussegwentement, kull tranżazzjoni relatata ma' dawn il-garanziji internazzjonali;

(*b*) id-Direttur Ġenerali għandu jieħu nota tal-affarijiet li ġejjin fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jekk jintalab li jagħmel dan taħt il-liġi applikabbli jew jekk jintalab jagħmel dan mir-reġistrant jew minn xi persuna oħra li turi li jkollha interess li dik l-informazzjoni tiddaħħal fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru:

(i) id-drittijiet ta' sid il-kera li jirrigwardaw l-inġenji tal-ajru jew magna meta sid il-kera jkun persuna differenti mis-sid, minkejja il-fatt li l-istess persuna tista' tidher fuq ir-reġistru bħala l-kerrej skont is-subparagrafu (iii);

(ii) id-drittijiet tal-kerrej għar-rigward tal-inġenji tal-ajru jew ta' magna u l-ħwejjeġ kollha li għandhom x'jaqsmu magħhom skont l-artikolu 31;

(iii) id-dettalji tal-aġent residenti meta r-reġistrant ikun reġistrant internazzjonali;

(iv) informazzjoni dwar kull garanzija internazzjonali reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali u d-debitur ta' dik il-garanzija.

(3) Ma għandhiex tkun kundizzjoni għar-reġistrazzjoni li reġistrant ta' inġenji tal-ajru jkollu d-drittijiet ta' sjieda u, jew drittijiet ta' sid il-kera fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni tiegħu mniżżlin fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru.

(4) Ir-Reġistrazzjoni fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru, kemm permezz ta' *record* jew notazzjoni, għandu jkollha l-effetti legali li ġejjin fir-rigward tal-informazzjoni u l-atti li għalihom tirriferi:

(*a*) tirrendi l-informazzjoni pubblika u l-informazzjoni titqies li tkun disponibbli għal terzi;

(*b*) l-atti jkunu effettivi fil-konfront ta' terzi;

(*ċ*) toħloq prijorità skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u l-liġi applikabbli, bejn drittijiet differenti, iżda, ħlief kif imsemmi fl-artikolu 31 u fl-Ewwel Skeda, in-notazzjoni ta' drittijiet ta' sjieda jew tal-kerrej ma għandhomx ifissru xi prijorità fuq id-drittijiet tad-detentur ta' *mortgage* registrat;

(d) meta jkun hemm kondizzjoni espressa mar-reġistrazzjoni, hi toħloq effetti legali bejn il-partijiet għal ċerti transazzjonijiet; u

(e) jkollha l-effetti kollha taħt il-liġi applikabbli.

Reġistranti ta' inġenji tal-ajru għandhom ikunu l-operaturi tal-inġenji tal-ajru. *Emendat: XXXVII.2021.7.*

5. (1) Inġenji tal-ajru jista' jkun reġistrat fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru minn kull persuna msemmija fl-artikolu 6, meta jiġu sodisfatti dawk il-ħtiġiet li huma preskritti b'dan l-Att jew kif jista' jiġi aktar preskritt permezz ta' regolamenti, u li tista' tkun:

(*a*) sid tal-inġenji tal-ajru li jopera l-imsemmi inġenji tal-ajru; jew

(*b*) sid ta' inġenji tal-ajru li qed jinbena jew li temporanjament mhuwiex qed jiġi operat jew immaniġġat; jew

(*ċ*) operatur ta' inġenji tal-ajru taħt titolu temporanju li jissodisfa l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti; jew

(*d*) xerrej ta' inġenji tal-ajru taħt bejgħ kondizzjonali jew riserva ta' titolu jew ftehim simili li jissodisfa l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti u li tkun awtorizzata taħt dak il-ftehim biex topera l-inġenji tal-ajru.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*ċ*) u (*d*), id-Direttur Ġenerali għandu jeżerċita d-diskrezzjoni tiegħu dwar jekk ftehim ta' operatur jikkwalifikax biex inġenji tal-ajru jiġi reġistrat skont dak il-ftehim.

L-informazzjoni u d-dokumenti li għandhom jingħataw lid-Direttur Ġenerali bħala prova tad-dritt biex jiġi operat inġenji tal-ajru jistgħu jiġu preskritti minn żmien għal żmien.

(3) Meta applikant għar-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru jkun persuna li għandha titolu temporanju, kemm jekk ikun hemm persuna kkwalifikata li jkollha garanzija fuq l-inġenji tal-ajru bħala sid, kemm jekk le, l-inġenji tal-ajru jista' jiġi reġistrat f'isem dik il-persuna meta d-Direttur Ġenerali jkun sodisfatt li l-inġenji tal-ajru jista' b'mod ieħor jiġi reġistrat b'mod tajjeb, u, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-inġenji tal-ajru jista' jibqa' hekk reġistrat sakemm idum it-titolu temporanju.

Persuni kwalifikati. *Emendat: XXXVII.2021.8.*

6. (1) Il-persuni li ġejjin ikunu kwalifikati biex jirreġistraw kull inġenji tal-ajru fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru, kemm jekk dak l-inġenji tal-ajru jintuża biex jipprovdi servizzi tal-ajru, kemm jekk mod ieħor, fil-kapaċità msemmija fl-artikolu 5:

(*a*) il-Gvern ta' Malta;

(*b*) ċittadin ta' Malta jew ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat taż-ŻEE, jew l-Iżvizzera, li jkollu post ta' residenza jew negozju f'Malta, fl-Unjoni Ewropea, fiż-Żona Ekonomika Ewropea jew fl-Iżvizzera, li jinkludi persuna li taqsam is-sjieda ta' dak l-inġenji tal-ajru permezz tal-komunità tal-akkwisti li tkun teżisti bejn dik il-persuna u ċittadin kif imsemmi hawn qabel li f'ismu jkun reġistrat l- inġenji tal-ajru;

(*ċ*) impriża li tkun iffurmata u teżisti skont il-liġijiet ta' Malta, jew ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Iżvizzera u li jkollha l-uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali u l-post prinċipali f'Malta, fl-Unjoni Ewropea, fiż-Żona Ekonomika Ewropea jew fl-Iżvizzera, u jekk qiegħda

twettaq servizzi tal-ajru, allura mhux inqas minn ħamsin fil-mija (50%) tal-ishma jkunu jappartjenu u effettivament kontrollati mill-Gvern ta' Malta jew minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew minn persuni msemmijin fil-paragrafu (*b*), kemm direttament jew indirettament permezz ta' impriża intermedja waħda jew aktar;

(*d*) persuna naturali li tkun ċittadin ta', jew impriża stabbilita fi, ġuridizzjoni approvata, barra minn dawk imsemmija fil-paragrafi (*b*) u (*ċ*), tkun kwalifikata biex tirreġistra inġenji tal-ajru li jkun qiegħed jinbena jew inġenji tal-ajru li mhuwiex użat biex jipprovdi servizzi tal-ajru jekk dik il-persuna:

(i) jkollha, għas-sodisfazzjoni tad-Direttur Ġenerali, il-kapaċità legali biex tkun is-sid jew biex topera inġenji tal-ajru skont il-liġi li taħtha tkun stabbilita jew irreġistrata;

(ii) tikkonforma mal-ħtiġiet stabbiliti taħt dan l-Att, u kull regolament magħmul jew linja gwida maħruġa skont dan l-Att;

(iii) tissodisfa lid-Direttur Ġenerali li tista' u li tkun sejra tosserva kif meħtieġ il-liġijiet ta' Malta dwar l-avjazzjoni ċivili; u

(iv) tosserva l-ħtiġiet applikabbli għal reġistrant internazzjonali skont it-Taqsima III.

(2) Meta applikant għal reġistrazzjoni jkun *trustee*, id-Direttur Ġenerali għandu jqis il-benefiċjarji tat-*trust* rilevanti biex jiddetermina l-eliġibilità tat-*trustee* biex dan jirreġistra l-inġenji tal-ajru skont dan l-Att u ma għandhiex titqies in-nazzjonalità tat-*trustee* innifsu:

Iżda d-Direttur Ġenerali għandu jimplimenta proċeduri biex jiżgura l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li jista' jikseb dwar l-identità tal-benefiċjarji u ma għandux jagħmel din l-informazzjoni disponibbli għal terzi mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tat-*trustee,* debitament awtentikat, jew mod ieħor skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Segretezza Professjonali. Kap. 377.

(3) F'dan l-Att, kull referenza għal interess f'inġenji tal-ajru ma tinkludix referenzi għal interess f'inġenji tal-ajru li persuna tkun intitolata għalih biss minħabba fis-sħubija tagħha fi klabb tal-ajruplani u r-referenzi f'din it-Taqsima għal reġistrant jinkludu, fil-każ ta' persuna mejta, il-werrieta tiegħu skont il-liġi u fil-każ ta' korp magħqud li ġie stralċjat, l-istralċjatur jew, sakemm jiġi maħtur stralċjatur, kull wieħed mid-diretturi meta jsir l-istralċ, jew azzjoni ekwivalenti fil-ġurisdizzjoni applikabbli.

7. (1) Meta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru tkun ibbażata fuq sjieda u meta aktar minn persuna waħda jkollha interess f'inġenji tal-ajru, f'dak il-każ għall-inqas ħamsin fil-mija tas-sidien ta' ishma fl-inġenji tal-ajru għandhom ikun eliġibbli bħala persuni kwalifikati, iżda l-Ministru jista' b'regolamenti jistabbilixxi kondizzjonijiet differenti, inklużi limiti minimi differenti ta' parteċipazzjoni fis-sjieda minn persuni kwalifikati li jkunu eliġibbli biex jirreġistraw inġenji tal-ajru meta dan ikun jappartjeni lil aktar

Kondizzjonijiet għal eliġibilità għal sjieda konġunta jew frazzjonali.

minn persuna waħda.

(2) L-istess regola għandha tapplika meta l-applikant għal reġistrazzjoni jkun *trustee* meta għandha ssir referenza għall-interessi benefiċjarji *mutatis mutandis*.

(3) Meta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru tkun ibbażata fuq l-operazzjoni ta' dak l-inġenji tal-ajru u meta dik l-operazzjoni titwettaq minn aktar minn persuna waħda, f'dak il-każ l-operaturi kollha tal-inġenji tal-ajru għandhom ikunu eliġibbli bħala persuni kwalifikati:

Iżda fil-każ ta' inġenji tal-ajru li ma jkunx użat biex jipprovdi servizzi tal-ajru, il-Ministru jista' b'regolamenti jistabbilixxi kondizzjonijiet differenti għall-eliġibilità biex jiġi reġistrat inġenji tal-ajru meta dan ikun operat minn aktar minn persuna waħda.

Applikazzjonijiet għal-reġistrazzjoni.

8. (1) L-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha ssir bil-miktub fuq il-formola preskritta lid-Direttur Ġenerali, u għandha tinkludi jew ikollha mehmuż magħha dawk id-dettalji u provi li jirrigwardaw l-inġenji tal-ajru, is-sjieda, l-akkwist, iċ-*chartering* u l-operazzjoni tiegħu u l-kwalifiki tar-reġistrant kif jista' jkun preskritt biex id-Direttur Ġenerali jkun jista' jiddetermina jekk inġenji tal-ajru jista' jkun reġistrat b'mod xieraq u biex id-Direttur Ġenerali jkun jista':

(*a*) joħroġ Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni; u

(*b*) jiddetermina l-klassifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-Att u ta' kull regola jew regolament applikabbli.

(2) Id-Direttur Ġenerali jista' minn żmien għal żmien joħroġ linji gwida sabiex jiddetermina l-applikabilità ta' regoli meta inġenji tal-ajru jkun użat parzjalment għal remunerazzjoni u, jew kiri, u parzjalment le, bla ħsara għall-osservanza kif xieraq tal-konvenzjonijiet internazzjonali u regolamenti applikabbli.

Dettalji tal-inġenji tal-ajru, magni, eċċ., li għandhom jitniżżlu fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru. *Emendat: XXXVII.2021.9.*

9. Meta jirċievi applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru u wara li jkun sodisfatt li l-inġenji tal-ajru jista' jkun hekk reġistrat, id-Direttur Ġenerali għandu jirreġistra l-inġenji tal-ajru jkun fejn ikun, u għandu jniżżel fir-reġistru d-dettalji li ġejjin li jirrigwardaw l-inġenji tal-ajru:

(*a*) in-numru taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni;

(*b*) il-marki nazzjonali tal-inġenji tal-ajru, u l-marki tar-reġistrazzjoni assenjati lill-inġenji tal-ajru mid-Direttur Ġenerali;

(*ċ*) isem min bena l-inġenji tal-ajru u l-kariga tiegħu;

(*d*) in-numru tas-serje tal-inġenji tal-ajru; u

(*e*) il-manifattur, in-numri ta' serje, u d-dettalji fiżiċi tal-magni mehmużin mal-inġenji tal-ajru u kull magna li titqiegħed flokhom intiża għall-użu fl-inġenji tal-ajru.

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni
Emendat: LII.2016.7; Emendat: XXXVII.2021.10.

10. (1) Id-Direttur Ġenerali għandu jagħti lill-persuna li f'isimha l-inġenji tal-ajru jkun reġistrat ċertifikat ta' reġistrazzjoni li ma jistax jiġi trasferit, u li jkun fih id-dettalji msemmija fl-artikolu 9(a), (b), (ċ) u (d), l-isem u l-indirizz tar-reġistrant, l-isem, l-indirizz u l-interessi ta' sjieda jew it-titolu tas-sid, jekk differenti, u d-data ta' ħruġ ta' dak iċ-ċertifikat.

(2) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni jista' jinħareġ meta inġenji tal-ajru jkun reġistrat waqt li jkun qed jinbena, iżda ċ-ċertifikat għandu espressament jiddikjara li l-inġenji tal-ajru ma jistax jiġi operat sakemm ma jiġux osservati d-dispożizzjonijiet tal-liġi applikabbli.

(3) Id-Direttur Ġenerali jista', fid-diskrezzjoni tiegħu sabiex jiffaċilita r-reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru fiċ-ċirkostanzi addattati, jipproċedi biex joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni wara eżenzjoni tal-inġenju tal-ajru milli jkollu marki tar-reġistrazzjoni u, jew milli jwaħħal il-pjanċa tal-metall li tirreżisti n-nar hekk stipulat fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda.

(4) Id-Direttur Ġenerali jista' minn żmien għal żmien joħroġ linja gwida sabiex jiddetermina kwalunkwe eżenzjoni li tista' tingħata relatata mal-ħruġ ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal kull inġenju tal-ajru rreġistrat taħt dan l-Att. Kull linja gwida għandha tiddetermina:

(*a*) il-bażi fuq liema u taħt liema kondizzjonijiet kull eżenzjoni f'dan ir-rigward tista' tingħata; u

(*b*) meta kull ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ għandu jkun soġġett għall-kondizzjoni li l-inġenju tal-ajru ma għandux ikun operat, ġeneralment għal titjira speċifika.

(5) Kull kondizzjoni imposta għal kull eżenzjoni maħruġa skont is-subartikolu (3) jew kull linja gwida maħruġa skont is-subartikolu (4) għandha tkun irreġistrata fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru u ladarba dawn il-kondizzjonijiet jiġu sodisfatti, għandhom jitneħħew skont dan.

(6) Minbarra l-eċċezzjonijiet ta' hawn fuq:

(*a*) id-Direttur Ġenerali għandu f'kull ħin qabel il-ħruġ ta' ċertifikat ta' reġistrazzjoni, irċieva tal-inqas:

(i) evidenza tat-titolu tas-sidien tal-inġenju tal-ajru; u

(ii) evidenza illi l-inġenju tal-ajru tneħħa mir-reġistru tar-reġistu preċedenti, li turi l-piżijiet irreġistrati, jekk hemm;

(*b*) fl-iffaċilitar tar-reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru bħal dan, f'ċirkostanzi xierqa, kif imsemmi fis-subartikoli preċedenti, id-Direttur Ġenerali għandu dejjem jassigura konformità ma' kwalunkwe regolamenti jew direttivi jew taħt kwalunkwe regolament tal-UE jew konvenzjoni internazzjonali, li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà tal-operazzjoni ta' inġenju tal-ajru jew mal-kapaċità tiegħu li jtir.

(7) Id-Direttur Ġenerali jista' jissospendi jew jirrevoka kwalunkwe eżenzjoni maħruġa u, jew mogħtija taħt dan l-Att fuq bażi

jew evidenza suffiċjenti ta' ksur ta' kwalunkwe kondizzjoni li huma soġġetti għall-eżenzjoni maħruġa jew mogħtija u jekk ordnata mill-Ministru.

(8) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni li jkun jidher li ġie ffirmat mid-Direttur Ġenerali jew minn uffiċjal ieħor awtorizzat għandu jitqies bħala prova *prima facie* li jkun ġie hekk maħruġ, u dwar il-kontenut tiegħu.

Obbligu tar-reġistrant biex jinnotifika d-Direttur Ġenerali dwar ċerti avvenimenti. *Emendat: LII.2016.8.*

11. (1) Kull reġistrant ta' inġenji tal-ajru għandu minnufih jinforma lid-Direttur Ġenerali bil-miktub dwar -

(*a*) kull bidla fid-dettalji li jkunu ingħataw lid-Direttur Ġenerali meta tkun saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru jew it-titolu fuqu;

(*b*) il-qerda tal-inġenji tal-ajru, jew it-tneħħija permanenti mill-użu;

(*ċ*) fil-każ ta' inġenji tal-ajru reġistrat skont l-artikolu 5(*ċ*), it-tmiem tat-titolu temporanju u fil-każ ta' inġenji tal-ajru reġistrat skont l-artikolu 5(*d*), kull avveniment li jġib fis-seħħ it-teħid lura tat-titolu għand il-bejjiegħ tal-inġenji tal-ajru jew il-pussess, kontroll jew operazzjoni tal-inġenji tal-ajru lil persuna li ma tkunx ir-reġistrant; u

(*d*) meta l-inġenji tal-ajru jkun suġġett għal *mortgage* reġistrat, garanzija internazzjonali jew garanzija reali oħra, kull avveniment li jwassal għall-infurzar tagħhom li jkollu l-effett li jittrasferixxi t-titolu jew il-pussess, il-kontroll jew l-operazzjoni tal-inġenji tal-ajru lil persuna li ma tkunx ir-reġistrant.

(2) Ir-reġistrant għandu jagħti dik l-informazzjoni li tista' tiġi mitluba li għandha x'taqsam ma' xi avveniment fuq imsemmi fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta ssir talba bil-miktub mid-Direttur Ġenerali.

Aġġornar tar-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru. *Emendat: XXXVII.2021.11.*

12. Id-Direttur Ġenerali jista', kull meta jidhirlu li jkun meħtieġ jew xieraq li jagħmel hekk, sabiex jagħti effett lil din it-Taqsima, jew biex jaġġorna, jew mod ieħor jikkoreġi d-dettalji fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, jemenda r-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni:

Iżda fejn hemm irreġistrat fir-reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru *mortgage* fuq inġenju tal-ajru jew tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni, id-Direttur Ġenerali għandu jipprovdi lill-*mortgagee* jew lill-parti awtorizzata jew lill-persuna nominata ċċertifikata fi żmien ħmistax (15) -il ġurnata preavviż bl-intenzjonijiet tiegħu u jirċievi r-rappreżentazzjonijiet mingħand il-*mortgagee,* il-parti awtorizzata jew il-persuna nominata ċċertifikata. Id-Direttur Ġenerali għandu jaġixxi b'tali mod illi jipproteġi l-istatus tal-*mortgage* jew tat-tneħħija ta' reġistrazzjoni ta' talba għal esportazzjoni u d-drittijiet tal-*mortgagee* jew tal-parti awtorizzata jew tal-persuna nominata ċċertifikata.

Iżda wkoll meta jkun hemm persuna li jkun sar notament dwarha bħala s-sid jew sid il-kera skont l-artikolu 4(2)(*b*), id-Direttur Ġenerali għandu jagħti lis-sid jew lis-sid il-kera fi żmien ħmistax-il

ġurnata avviż dwar l-intenzjoni tiegħu u għandu jirċievi dikjarazzjonijiet mis-sid jew mis-sid il-kera. Id-Direttur Ġenerali għandu jaġixxi b'tali mod li jipproteġi d-drittijiet tagħhom bħala sid jew sid il-kera, kif ikun il-każ.

Tħassir tar-reġistrazzjoni. *Emendat: LII.2016.9; XXXVII.2021.12.*

13. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u l-artikolu 14, inġenji tal-ajru ma jiġix reġistrat jew ma jibqax ikun reġistrat f'Malta, u ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għandu minnufih jintbagħat lura mir-reġistrant lid-Direttur Ġenerali biex jitħassar mid-Direttur Ġenerali jekk:

(*a*) id-Direttur Ġenerali jkun tal-fehma li l-inġenji tal-ajru hu reġistrat barra minn Malta, u li dik ir-reġistrazzjoni ma tiqafx, jew b'azzjoni oħra min-naħa tar-reġistrant, is-sid tal-inġenju tal-ajru jew l-awtorità li tamministra r-reġistrazzjoni preċedenti, meta jiġi reġistrat f'Malta l-inġenji tal-ajru;

(*b*) persuna li ma tkunx kwalifikata skont l-artikolu 6 jkollha interess 'il fuq mil-limiti applikabbli bħala sid tal-inġenji tal-ajru jew bħala li jkollha sehem fih:

Iżda meta *mortgagee* reġistrat jew id-detentur ta' garanzija internazzjonali jew garanzija reali jieħu dik l-azzjoni kif ikun meqjus li tkun neċessarja biex jipproteġi d-drittijiet tiegħu, inkluża li l-inġenji tal-ajru jkun temporanjament vestit f'isimha jew f'isem mezz għal għan speċifiku għaliha nnifisha biex tipproteġi l-garanziji tagħha, id-Direttur Ġenerali ma għandux iħassar ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru fuq il-bażi li dik il-persuna mhijiex kwalifikata li tirreġistra dak l-inġenji tal-ajru sakemm jiġu enforzati dawk id-drittijiet;

(*ċ*) l-operatur tal-inġenji tal-ajru, li jkun ir-reġistrant tal-inġenji tal-ajru, ma jkunx baqa' persuna kwalifikata, jew ma jkunx għadu intitolat biex jopera l-inġenji tal-ajru taħt it-titolu temporanju jew għal xi raġuni oħra:

Iżda meta persuna mhux kwalifikata titħalla topera inġenji tal-ajru reġistrat flimkien ma' persuni kwalifikati skont kondizzjonijiet speċifiċi, l-operazzjoni min-naħa ta' dik il-persuna taħt dawk il-kondizzjonijiet ma għandhiex titqies għall-finijiet ta' din id-dispożizzjoni:

Iżda wkoll meta *mortgagee* reġistrat jew id-detentur ta' garanzija internazzjonali jew garanzija reali jieħu dik l-azzjoni kif meqjusa meħtieġa biex jipproteġi d-drittijiet tiegħu, inkluża azzjoni li temporanjament tieħu f'idejha l-operazzjoni tal-inġenji tal-ajru direttament (jekk tkun kompetenti) jew permezz ta' persuna kompetenti, xejn f'dan is-subartikolu ma għandu jeħtieġ lid-Direttur Ġenerali biex iħassar ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru sa dak iż-żmien li:

(i) l-inġenju tal-ajru jkun ġie ttrasferit lil terza persuna li ma tkunx persuna kkwalifikata skont l-artikolu 6, jew

(ii) id-detentur ta' garanzija internazzjonali javża lid-

Direttur Ġenerali li r-reġistrazzjoni m'għadhiex meħtieġa biex tipproteġi l-interess tiegħu;

(d) fl-opinjoni tad-Direttur Ġenerali, l-inġenji tal-ajru jista' jiġi reġistrat f'post ieħor b'mod aktar xieraq;

(*e*) fl-opinjoni tal-Ministru, ikun mhux xieraq fl-interess pubbliku li l-inġenji tal-ajru jiġi reġistrat jew ikompli jkun reġistrat f'Malta;

(*f*) ir-reġistrant ikun għamel talba bil-miktub lid-Direttur Ġenerali għat-tħassir tar-reġistrazzjoni u l-għeluq tar-reġistru;

Kap. 232.

(*g*) id-Direttur Ġenerali jkun tal-fehma li xi ħtiġiet applikabbli skont l-Att dwar l-Avjazzjoni Ċivili jew skont regolamenti magħmulin jew direttivi maħruġin taħtu jew taħt regolamenti tal-UE, li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà tal-operazzjoni ta' inġenji tal-ajru jew il-kapaċità tiegħu li jtir, mhumiex qegħdin, jew ma jistgħux, jiġu osservati;

(*h*) ma jkunx konformi ma' kondizzjonijiet ta' reġistrazzjoni statutorji applikabbli għal inġenji tal-ajru għar-rigward ta' emissjonijiet ta' ħsejjes jew ta' gassijiet minn inġenji tal-ajru; jew

(*i*) jekk id-Direttur Ġenerali jidhirlu li l-inġenju tal-ajru mhuwiex konformi ma' kwalunkwe kondizzjoni taħt dan l-Att u, jew taħt linji gwida jew eżenzjonijiet hekk kif jiġu preskritti mid-Direttur Ġenerali u l-istess nuqqas ta' konformità ma ġiex rimedjat matul il-perjodu impost mid-Direttur Ġenerali,

(2) Fejn talba għal kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru hija magħmula minn persuna awtorizzata jew minn delegat tiegħu bil-kitba jew persuna nominata ċċertifikata, skont tneħħija ta' reġistrazzjoni u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew prokura, irreġistrata fir-reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew fir-Reġistru Internazzjonali, skont il-formoli u l-proċeduri mniżżlin fit-Tieni Skeda, din it-talba għandu jaġixxi fuqha, f'kull każ, id-Direttur Ġenerali, sakemm ma jkunx hemm xi garanzija internazzjonali rreġistrata fir-reġistru Internazzjonali, li tikklassifika fi prijorità, fejn f'dan il-każ, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) għandhom japplikaw.

(3) Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu f'kull każ jitqies null jekk ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru li għalih tirreferi jkun ġie mħassar.

(4) Ir-reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru li huwa soġġett ta' *mortgage* mhux imħallsa jew ta' garanzija internazzjonali jew tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni rreġistrata jew prokura rreġistrata ma għandiex tkun ikkanċellata fuq bażi ta' kwalunkwe każ imsemmi fis-subartikolu (1) u, id-Direttur Ġenerali ma għandux jikkanċella r-reġistrazzjoni tal-istess inġenju tal-ajru skont dan l-artikolu sakemm kull detentur ta' *mortgages* irreġistrati jew tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni reġistrata jew garanziji internazzjonali reġistrati jew prokuri reġistrati fuq dak l-inġenju tal-

ajru taw il-kunsens għall-kanċellazzjoni:

Iżda d-Direttur Ġenerali għandu jikkanċella r-reġistrazzjoni tal-istess inġenju tal-ajru fejn it-talba għall-kanċellazzjoni ssir minn persuna awtorizzata jew mid-delegat tiegħu bil-kitba jew persuna nominata ċċertifikata, skont it-tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli irreġistrata u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew prokura, irreġistrata fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew fir-Reġistru Internazzjonali sakemm id-detentur tal-istess tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli irreġistrata u awtorizazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew id-delegat tiegħu jew persuna nominata ċċertifikata jew prokura ġiet iċċertifikata skont it-Tieni Skeda, u jkun issottometta dokumenti sustantivi għas-sodoisfazzjon tad-Direttur Ġenerali, li kull garanzija internazzjonali tikklassifika skont il-prijorità għal dak id-detentur ta' tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli irreġistrata u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew id-delegat tiegħu jew persuna nominata ċċertifikata jew prokura li ġew meħlusin jew li d-detenturi tal-istess garanzija taw il-kunsens għat-tneħħija tar-reġistrazzjoni u għall-esportazzjoni tal-inġenju tal-ajru jew ta' xi magna relatata hekk kif speċifikat fit-Tieni Skeda:

Iżda wkoll jekk għandu jkun hemm *mortgage* rreġistrata li ġiet irreġistrata qabel id-data effettiva, id-Direttur Ġenerali għandu jikkanċella r-reġistrazzjoni ta' tali inġenju tal-ajru jekk id-detentur ta' tali *mortgage* rreġistrata jeħles il-*mortgage* jew jagħti kunsens għat-tneħħija tar-reġistrazzjoni u għall-esportazzjoni tal-inġenju tal-ajru jew ta' xi magna relatata:

Iżda wkoll fil-każ imsemmi fis-subartikolu (1)(e), il-Ministru jista' jordna li reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru tiġi kkanċellata anke mingħajr il-kunsens tal-*mortgagee* jew id-detentur ta' garanzija internazzjonali jew id-detentur ta' tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli rreġistrata u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jew id-delegat tiegħu jew persuna nominata ċċertifikata, iżda li d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu segwenti għandhom japplikaw qabel ma sseħħ il-kanċellazzjoni.

(5) Fil-każ imsemmi fis-subartikolu (1)(e) fuq imsemmi, id-Direttur Ġenerali għandu jagħti kull reġistrant, kull *mortgagee*, kull detentur ta' kull garanziji internazzjonali u kull persuna awtorizzata jew id-delagat tiegħu jew persuna nominata ċċertifikata taħt awtorizzazzjoni ta' tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni mill-inqas avviż ta' ħmistax (15)-il ġurnata ta' xogħol ta' kwalunkwe intenzjoni għall-għeluq tar-reġistru, skont dan l-artikolu, sakemm il-kawża tal-għeluq hija rimedjata matul dan il-perjodu jew perjodu itwal kif imsemmi fl-avviż. Id-Direttur Ġenerali għandu jispeċifika r-raġuni proposta għall-għeluq fl-avviż u d-data tal-iskandenza għall-kwistjoni biex tiġi indirizzata, u fin-nuqqas ta' dan l-għeluq iseħħ.

(6) Ir-reġistrant, kull *mortgagee*, kull detentur ta' kull garanzija internazzjonali u kull persuna awtorizzata jew id-delegat tiegħu jew persuna nominata ċċertifikata taħt awtorizzazzjoni għat-tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni jistgħu jappellaw lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva stabbilit skont l-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, fi żmien ħmistax-il ġurnata ta' xogħol minn meta Kap. 490.

jkun irċieva l-avviż rilevanti taħt is-subartikolu (5) jew:

(*a*) fuq il-bażi li ma jkunx ġustifikat; jew

(*b*) fuq il-bażi li tkun ittieħdet azzjoni biex jiġi rimedjat l-ilment u d-Direttur Ġenerali jkun naqas milli jirtira l-ordni tat-tħassir.

(7) Sakemm jiġi deċiż l-appell skont is-subartikolu ta' qabel, id-Direttur Ġenerali ma għandux jipproċedi bl-għeluq tar-reġistru.

Reġistru magħluq bla ħsara għall-*mortgages* u garanziji reali mhux sodisfatti. *Emendat: XXXVII.2021.13.*

14. Fil-każ ta' tħassir ta' reġistrazzjon ta' inġenji tal-ajru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13, l-inġenji tal-ajru għandu jieqaf milli jkun reġistrat u r-reġistru tal-inġenji tal-ajru għandu jitqies bħala magħluq ħlief għal dak li jirrigwarda *mortgages* mhux sodisfatti u detenturi oħra ta' kull garanzija reali, inkluż id-detentur ta' kull garanzija internazzjonali jew kull persuna awtorizzata jew persuna nominata ċċertifikata taħt kull tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni:

Iżda d-Direttur Ġenerali jista', mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-*mortgagee* jew id-drittijiet tad-detentur ta' kull garanzija internazzjonali jew kull persuna awtorizzata jew persuna nominata ċċertifikata taħt tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni, jikkomunika indipendentement mal-*mortgagee* jew detentur ta' kull garanzija reali jew id-detentur ta' kull garanzija internazzjonali inkluži kull persuna awtorizzata jew persuna nominata ċċertifikata taħt kull tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni, jieħu kull azzjoni skont il-bżonn, inkluż l-estensjoni tal-validità tar-reġistrazzjoni lil hinn miż-żmien tal-iskadenza, għall-għeluq tajjeb tar-reġistru u l-infurzar tal-*mortgage* jew garanziji reali oħra jew garanziji internazzjonali inkluż l-ifurzar ta' kull tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni u anke sabiex jaċċerta l-operazzjoni sigura tal-inġenju tal-ajru.

Spezzjonar tar-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru. *Emendat: XXXVII.2021.14.*

15. (1) Ir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jista', meta jitħallas id-dritt preskritt, jiġi spezzjonat minn kull persuna fl-uffiċċji tad-Direttur Ġenerali bla ħsara għal kull kondizzjoni li jista' jispeċifika d-Direttur Ġenerali.

(2) Id-Direttur Ġenerali jista' jagħmel aċċessibbli l-informazzjoni fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru fuq l-internet jew permezz ta' mezzi elettroniċi oħra.

(3) Traskrizzjoni tar-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru għandha tinħareġ meta ssir talba għalhekk u jitħallas id-dritt preskritt.

Marki nazzjonali u ta' reġistrazzjoni.

16. (1) Il-marki li għandu jkun hemm fuq l-inġenji tal-ajru reġistrati f'Malta għandhom ikunu konformi ma' dan l-Att u b'mod partikolari mat-Taqsima B tar-Raba' Skeda u regolamenti oħra preskritti taħt dan l-Att.

(2) Inġenji tal-ajru ma għandux ikollu xi marki li jidhru li jindikaw -

(*a*) li l-inġenji tal-ajru hu reġistrat f'pajjiż meta fil-fatt ma jkunx hekk reġistrat; jew

(*b*) li l-inġenji tal-ajru hu inġenji tal-ajru użat fis-servizzi militari, doganali jew tal-pulizija ta' pajjiż partikolari meta fil-fatt ma jkunx inġenji tal-ajru hekk użat, ħlief meta l-awtorità xierqa ta' dak il-pajjiż tkun aċċettat li dak l-inġenji tal-ajru jkollu dawk il-marki.

Drittijiet. *Sostitwit: LII.2016.10. Emendat: Att XL tal-2023.*

17. (1) Għandhom jiġu imposti għar-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru, jew ta' mortgage fuq inġenji tal-ajru u għal kwalunkwe skop ieħor li jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità tali drittijiet li jistgħu jiġu preskritti mill-Awtorità.

(2) *Imħassar bl-Att XL tal-2023.*

TAQSIMA III

REĠISTRANTI INTERNAZZJONALI

Eliġibilità ta' reġistranti internazzjonali biex jirreġistraw inġenji tal-ajru.

18. Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima għandhom japplikaw b'mod limitat għal reġistranti ta' inġenji tal-ajru li ma jkunux jaħdmu f'servizzi tal-ajru.

Reġistrant internazzjonali.

19. Persuna jew impriża barranija, li ma tkunx persuna msemmija fl-artikolu 6(1)(*b*) jew (*ċ*) (f'dan l-Att imsejħa "reġistranti internazzjonali") titqies li tissodisfa l-ħtiġiet ta' kwalifika skont l-artikolu 6(*d*) ħlief jekk id-Direttur Ġenerali jkun għamel dikjarazzjoni kuntrarja; u d-Direttur Ġenerali jista', qabel ma jirtira dik id-dikjarazzjoni, jimponi dawk il-kondizzjonijiet li hu jidhirlu xierqa fiċ-ċirkostanzi, liema kondizzjonijiet jistgħu jinkludu l-għoti ta' garanzija jew *bond*.

Ħatra ta' aġent residenti.

20. (1) Ir-reġistrant internazzjonali hu meħtieġ li jaħtar bil-miktub, qabel ir-reġistrazzjoni, aġent residenti li -

(*a*) ikun abitwalment residenti f'Malta;

(*b*) ma jkunx interdett jew inkapaċitat jew persuna falluta mhux rijabilitata;

(*ċ*) ma jkunx ġie misjub ħati ta' xi reat kontra l-fiduċja pubblika jew serq jew frodi jew *money laundering* jew li xjentement ikun irċieva proprjetà miksuba b'serq jew bi frodi; u

(*d*) jissodisfa lid-Direttur Ġenerali li hu persuna kapaċi li twettaq il-funzjonijiet imsemmija taħt dan l-Att.

(2) Aġent residenti jitqies li jissodisfa lid-Direttur Ġenerali ħlief jekk id-Direttur Ġenerali jkun għamel dikjarazzjoni għall-kuntrarju; u d-Direttur Ġenerali jista', qabel ma jirtira dik id-dikjarazzjoni, jimponi dawk il-kondizzjonijiet li hu jidhirlu xierqa fiċ-ċirkostanzi.

(3) Ir-reġistrant internazzjonali għandu jiżgura li jkollu aġent residenti maħtur validament f'kull żmien.

(4) L-avviżi dwar il-ħatra, ir-riżenja jew it-tneħħija ta' aġent residenti għandhom jintbagħtu lid-Direttur Ġenerali fil-forma preskritta, u fejn jingħata avviż dwar ħatra, dan għandu jkun fih l-aċċettazzjoni bil-miktub tal-aġent residenti għal dik il-ħatra.

(5) Id-Direttur Ġenerali jista' f'kull żmien jirrifjuta jew ma jilqax avviż dwar ħatra li jidhirlu li ma jkunx konformi ma' dan l-Att u f'dak

il-każ ir-reġistrant internazzjonali għandu minnufih jaħtar aġent residenti ieħor.

Ġurisdizzjoni tal-qrati Maltin.

Kap. 12.

21. Reġistrant internazzjonali li f'ismu inġenji tal-ajru jkun, jew kien, reġistrat taħt dan l-Att, jew li f'ismu jkun inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni, jitqies li jkun issottometta ruħu għall-ġurisdizzjoni tal-qrati Maltin skont l-artikolu 742(l)(*g*) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għal kull azzjoni li jista' jkun hemm rigward l-inġenji tal-ajru waqt li jkun jew kien hekk reġistrat.

Funzjonijiet tal-aġent residenti.

22. (1) Tkun il-funzjoni tal-aġent residenti, f'isem ir-reġistrant internazzjonali, li -

(*a*) jaġixxi bħala l-kanal ta' komunikazzjoni bejn ir-reġistrant internazzjonali u d-Direttur Ġenerali u dipartimenti u awtoritajiet oħra tal-gvern Malti;

(*b*) jiffirma u jippreżenta lid-Direttur Ġenerali u dipartimenti u awtoritajiet oħra tal-gvern Malti, id-dikjarazzjonijiet u formoli kollha meħtieġa skont il-liġi ta' Malta;

(*ċ*) jaġixxi bħala r-rappreżentant ġudizzjarju tar-reġistrant internazzjonali fi proċeduri ġudizzjarji f'Malta u kull avviż kemm mibgħut mid-Direttur Ġenerali, jew minn xi awtorità oħra, jew minn *mortgagee* jew minn xi detentur ieħor ta' garanzija reali, lill-aġent residenti fl-aħħar indirizz reġistrat tiegħu, għandu jitqies li jkun ġie debitament riċevut minn u notifikat lir-reġistrant internazzjonali.

(2) L-aġent residenti ma jkunx personalment responsabbli għan-nuqqas ta' konformità ma' xi liġi min-naħa tar-reġistrant internazzjonali, ħlief jekk l-aġent residenti jkun aċċetta r-responsabbiltà bil-miktub jew ikun xjentement jew bi traskuraġni għamel dikjarazzjoni falza.

Setgħat tal-aġent residenti.
Emendat: XXXVII.2021.15.

23. (1) Mingħajr ħsara għas-setgħat espressament mogħtija mir-reġistrant internazzjonali lill-aġent residenti fil-ħatra tiegħu, l-aġent residenti jkollu s-setgħa, f'isem ir-reġistrant internazzjonali, li -

(*a*) jiffirma u jippreżenta applikazzjonijiet, dikjaraz-zjonijiet, avviżi, denunzji u kull dokument ieħor meħtieġ skont il-liġi ta' Malta;

(*b*) japplika għar-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru skont dan l-Att u għall-għeluq tar-reġistru tal-inġenji tal-ajru, u sabiex iwettaq kull att anċillari rigward dan ta' qabel;

(*ċ*) iħallas id-drittijiet u t-taxxi relattivi li għandhom jitħallsu skont il-liġi ta' Malta;

(*d*) jagħmel l-affarijiet l-oħra kollha li jistgħu jiġu kunsidrati li jwasslu għal jew li huma anċillari għar-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru skont dan l-Att jew għaż-żamma ta' dik ir-reġistrazzjoni;

(*e*) jagħmel l-affarijiet l-oħra kollha li jistgħu jiġu kunsidrati li jwasslu għal jew li huma anċillari għat-tħassir ta' reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru skont dan l-Att;

(*f*) jawtentika dokumenti maħruġa mir-reġistrant

internazzjonali; u

(*g*) jirċievi notifika formali f'isem ir-reġistrant internazzjonali meta jkunu meħtieġa notifiki għar-rigward tal- inġenji tal-ajru, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi ftehim.

(2) L-aġent residenti jitqies li jkollu kull setgħa meħtieġa biex jagħti garanziji li ma jistax jinħall minnhom lid-Direttur Ġenerali fuq materji li jirrigwardaw ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru f'isem ir-reġistrant internazzjonali u d-Direttur Ġenerali huwa awtorizzat li jaġixxi skont hekk; iżda xejn f'dan l-Att ma għandu jimplika xi setgħa ta' aġent resident biex jeżegwixxi xi dokument li jirrigwarda *mortgage* jew garanzija reali ħlief jekk ikun ġie awtorizzat espressament bil-miktub biex jagħmel dan.

(3) Ħlief għar-rigward ta' materji li għandhom x'jaqsmu mar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru skont dan l-Att u għaż-żamma ta' dik ir-reġistrazzjoni, ir-reġistrant internazzjonali jista' jirrestrinġi kull waħda mis-setgħat fuq imsemmija tal-aġent residenti:

Iżda meta r-reġistrant internazzjonali jillimita dawk is-setgħat hu għandu jippreżenta lid-Direttur Ġenerali dikjarazzjoni għal dak il-għan fil-forma preskritta u dik il-limitazzjoni ma jkollhiex effett għar-rigward ta' terzi sa meta tkun ġiet hekk ippreżentata u nnotata fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru.

(4) L-aġent residenti jista jaħtar bil-miktub persuna oħra biex taġixxi f'materji speċifiċi f'ismu, sakemm meta jagħmel hekk l-aġent residenti ma jkunx qiegħed jabbanduna l-funzjonijiet, is-setgħat u r-responsabbilitajiet mogħtija lilu skont din it-Taqsima.

Riżenja jew tneħħija ta' aġent residenti.

24. (1) Aġent residenti jista' jirriżenja billi jagħti għall-inqas avviż minn qabel ta' ħmistax-il ġurnata (jew perjodu ieħor iqsar kif ir-reġistrant internazzjonali, id-Direttur Ġenerali jew xi *mortgagee* reġistrat jistgħu jaqblu) bil-miktub lir-reġistrant internazzjonali, id-Direttur Ġenerali u kull *mortgagee* reġistrat.

(2) Ir-reġistrant internazzjonali jista' jneħħi l-aġent residenti billi jagħti avviż minn qabel ta' ħmistax-il ġurnata (jew perjodu ieħor iqsar kif id-Direttur Ġenerali u kull *mortgagee* reġistrat jistgħu jaqblu) bil-miktub lid-Direttur Ġenerali u kull *mortgagee* reġistrat.

(3) *Mortgagee* reġistrat jitqies li għandu s-setgħa li jaħtar aġent residenti għan-nom tar-reġistrant internazzjonali fil-każ ta' nuqqas min-naħa tar-reġistrant internazzjonali li jaħtar aġent bħal dak.

(4) Meta r-reġistrant internazzjonali jonqos mill-obbligi tiegħu taħt dan l-Att, id-Direttur Ġenerali jista', mingħajr ħsara għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed taħt dan l-Att, jagħmel rikors fil-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili, biex jinħatar kuratur biex jaġixxi bħala aġent residenti sa dak iż-żmien li jista' jiġi maħtur validament aġent residenti ieħor jew l-inġenji tal-ajru ma jibqax reġistrat:

Iżda kull spiża li jidħol għaliha d-Direttur Ġenerali għandha titqies bħala piż dovut skont l-artikolu 42.

TAQSIMA IV

MORTGAGES FUQ INĠENJI TAL-AJRU

Inġenji tal-ajru bħala garanzija għal djun. *Emendat: LII.2016.11; XXXVII.2021.16.*

25. (1) Inġenji tal-ajru jikkostitwixxu klassi partikolari ta' beni mobbli biex jiffurmaw attiv separat u distint fi ħdan il-proprjetà tas-sidien tagħhom bħala garanzija għal azzjonijiet u talbiet li għalihom l-inġenji tal-ajru jkun soġġett. F'każ ta' falliment u, jew insolvenza tas-sid tal-inġenji tal-ajru, l-azzjonijiet u t-talbiet kollha li għalihom l-inġenji tal-ajru jista' jkun soġġett, għandu jkollhom preferenza fuq dak l-inġenji tal-ajru, qabel kull dejn ieħor tal-proprjetà tas-sid.

(2) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, inġenju tal-ajru għandu jkun jinkludi:

(*a*) kull data, manwal u rekord tekniku, u

(*b*) il-qafas tal-inġenju tal-ajru, kull apparat, makkinarju u ħwejjeġ oħra bħala aċċessorji li jappartjenu għall-inġenju tal-ajru, li huma abbord jew li kienu tneħħew minn hemm temporanjament, u

(*ċ*) kull magna proprjetà tas-sid tal-inġenju tal-ajru kemm jekk hi mqabbda mal-inġenju tal-ajru jew le, kif ukoll magni għat-tibdil li huma mfassla għall-użu fuq l-inġenju tal-ajru u proprjetà tas-sid tal-inġenju tal-ajru imma li temporanjament ma humiex imqabbdin mal-inġenju tal-ajru.

(3) F'din it-Taqsima IV, l-espressjoni "pretensjonijiet li għalihom ikun soġġett l-inġenji tal-ajru" jew "pretensjonijiet fuq inġenji tal-ajru" għandha tiġi interpretata li tirreferi għal djun jew obbligazzjonijiet oħrajn iggarantiti b'*mortgages*, garanziji internazzjonali jew garanziji reali u pretensjonijiet li jgawdu minn privileġġ speċjali taħt l-artikolu 42.

(*a*) id-*data* kollha, il-manwali u d-dettalji tekniċi, u

(*b*) il-qafas tal-inġenji tal-ajru, it-tagħmir kollu, makkinarju u ħwejjeġ oħra li huma aċċessorji u li jappartjenu għall-inġenji tal-ajru, li jkunu abbord jew li jkunu ġew imneħħija temporanjament mill-inġenji tal-ajru, u

(*ċ*) il-magni kollha li huma tas-sid tal-inġenji tal-ajru kemm jekk huma imqabbdin mal-inġenji tal-ajru u kemm jekk mhumiex, kif ukoll kull magna li tista' tieħu posthom li hija intiża biex tintuża fuq l-inġenji tal-ajru u li hija tas-sid tal-inġenji tal-ajru iżda li temporanjament ma jkunux imqabbdin mal-inġenji tal-ajru.

Tipi ta' piżijiet fuq inġenji tal-ajru. *Emendat: LII.2016.12; XXXVII.2021.17.*

26. (1) Inġenji tal-ajru jista' jikkostitwixxi garanzija għal dejn jew obbligu ieħor jew permezz ta' ftehim jew bl-operat tal-liġi kif provdut minn hawn 'il quddiem.

(2) (*a*) Privileġġi speċjali jinħolqu permezz tal-liġi u l-ebda dejn jew obbligu ieħor, ħlief dawk speċifikati fil-liġi, ma jistgħu jiġu garantiti permezz ta' privileġġ speċjali.

(*b*) Sal-limitu li privileġġ speċjali jkun soġġett għal reġistrazzjoni fir-Reġistru Internazzjonali, dik ir-reġistrazzjoni tkun ħtieġa addizzjonali sabiex dak il-

privileġġ speċjali jkun jista' jkompli għaddej.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31 u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 566 sa 584 tal-Kodiċi Ċivili, il-magni u ħwejjeġ separati fuq jew ġewwa inġenji tal-ajru jistgħu huma nfushom ikunu soġġetti għal privileġġi speċjali skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili bħala garanzija tad-djun speċifikati hemm. Kap. 16.

(4) Għall-finijiet tal-artikolu 573 tal-Kodiċi Ċivili, meta magna tkun ġiet imqabbda mal-qafas tal-inġenji tal-ajru, liema magna ma tkunx ta' proprjetà tas-sid tal-qafas tal-inġenji tal-ajru, kull wieħed mis-sidien għandu jżomm is-sjieda tal-oġġett tiegħu u l-magna ma għandhiex titqies bħala ħaġa waħda mal-qafas tal-inġenji tal-ajru. Kap. 16.

Kull garanzija fuq l-inġenji tal-ajru ma għandhiex testendi għal xi magna mqabbda mal-qafas tal-inġenji tal-ajru meta dik il-magna ma tkunx proprjetà tas-sid tal-qafas tal-inġenji tal-ajru li jkun ta l-garanzija, minkejja li l-magni jistgħu jkunu speċifikatament imsemmijin fl-istrument tal-*mortgage*, fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew x'imkien ieħor.

Prijorità ta' talbiet fuq inġenji tal-ajru qabel djun oħra tas-sid.
Emendat: LII.2016.13.

27. (1) Il-*mortgages* reġistrati kollha, kull privileġġ speċjali u kull azzjoni u talba li għalihom jista' jkun soġġett inġenji tal-ajru ma għandhomx ikunu affettwati bil-falliment u, jew l-insolvenza tal-*mortgagor* jew tas-sid, li jiġru wara d-data li fiha nħoloq il-*mortgage*, jew ġew fis-seħħ il-privileġġ speċjali, b'azzjoni jew it-talba minkejja l-fatt li s-sid, meta beda l-falliment u, jew l-insolvenza, kellu l-inġenji tal-ajru fil-pussess tiegħu, jew kien taħt ordni jew dispożizzjoni favur dak is-sid, jew is-sid kien meqjus bħala s-sid ta' dak l-inġenji tal-ajru, u dak il-*mortgage*, privileġġ, azzjoni jew talba għandu jkollhom preferenza fuq dak l-inġenji tal-ajru, qabel kull dejn, talba jew garanzija oħra ta' xi kreditur ieħor tal-persuna li tkun falluta jew ta' xi kuratur, likwidatur, riċevitur jew *trustee*, li jaġixxu f'isem xi kreditur ieħor:

Iżda dak il-*mortgagee* jew min jagħmel it-talba għandu jikkontribwixxi għall-ispejjeż tax-xoljiment, inklużi d-drittijiet u l-ispejjeż tal-likwidatur fil-każ li jipparteċipa fil-proċeduri dwar l-istralċ u jew:

(*a*) jiġi ordnat jagħmel hekk mill-qorti, li għandha tiddetermina sa fejn tasal ir-responsabbiltà tiegħu, jew

(*b*) jaqbel li jagħmel dan espressament bil-miktub.

(2) Kull sid, sid il-kera, kerrej, kreditur, *mortgagee*, detentur ta' garanzija reali u kull persuna oħra li jkollhom dritt fuq jew li għandu x'jaqsam ma' inġenji tal-ajru jistgħu jidħlu fi ftehim bejn il-krediturі li għandu jirregola r-relazzjoni rilevanti u jkun vinkolanti u jkollu effett skont it-termini tiegħu. L-artikolu 1996A tal-Kodiċi Ċivili għandu jgħodd għal ftehim bħal dak. Kap. 16.

(3) Kull proċedura li tiġi istitwita għall-bejgħ b'irkant fil-qorti u kull azzjoni oħra ta' infurzar li tinbeda minn *mortgagee* reġistrat jew minn kreditur li jkollu privileġġ speċjali taħt l-artikolu 42(1), m'għandhomx jitwaqqfu jew b'xi mod ieħor jixxekklu minn xi kuratur fil-falliment u, jew l-insolvenza, kemm jekk tkun volontarja jew imposta, jew minn xi likwidatur, riċevitur jew *trustee* tas-sid għal xi raġuni ħlief jekk tkun raġuni li tista' titqajjem mis-sid tal-inġenji tal-

ajru.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu ta' qabel dan għandhom jgħoddu *mutatis mutandis* għal proċeduri, għat-terminazzjoni ta' xi ftehim jew it-teħid tal-pussess jew kontroll ta' inġenji tal-ajru mid-detentur ta' garanzija reali, mibdijin kontra xerrej b'kundizzjoni jew kerrej b'kundizzjoni.

(5) Dan l-artikolu għandu japplika wkoll għal kwalunkwe garanzija internazzjonali u, jew għal kwalunkwe garanzija reali reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali.

Kap. 386.

(6) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 329B tal-Att dwar il-Kumpaniji ma japplikawx għal kumpanija Maltija li l-għan jew funzjoni ewlieni tagħha huwa li tipposjedi, iżżomm, topera, topera b'*charter,* tamministra jew tikri ajruplani jew magni t'ajruplani.Rabta u tneħħija ta' piżijiet.

Proċeduri ta' insolvenza fil-każ ta' kumpaniji ta' inġenji tal-ajru. *Miżjud: LII.2017.14.*

27A. (1) Il-memorandum u l-artikoli ta' kumpanija, li ċ-ċentru ta' interessi prinċipali tagħha jkun f'Malta jew li tkun reġistrata f'Malta u li l-attiv uniku tagħha jkun inġenju tal-ajru jew magni ta' inġenji tal-ajru u assi relatati oħrajn (f'dan l-artikolu msejħa "kumpanija ta' inġenju tal-ajru"), jista' jispeċifika li d-dritt li jintalbu xi proċeduri ta' insolvenza fir-rigward tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru għandu jiġi eżerċitat biss mid-detenturi ta' *mortgage*, garanzija internazzjonali jew garanzija reali, jew *trustees* jew aġenti għal dawk il-persuni (f'dan l-artikolu msejħa "krediturі ppreferuti"), fuq dawk l-assi, individwalment jew b'mod kollettiv, inkluż bħala klassi jew klassijiet ta' krediturі, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe persuna oħra sakemm l-interess tal-persuni hekk indikati jibqa' fis-seħħ.

(2) Meta, fil-każ ta' kumpanija ta' inġenju tal-ajru, l-inġenju tal-ajru jkun soġġett għal *mortgage* reġistrat, garanzija internazzjonali, garanzija reali jew pretensjonijiet oħrajn ta' inġenji tal-ajru, li jkollhom prijorità taħt l-artikolu 25(1), u

(*a*) ikun japplika s-subartikolu (1); jew

(*b*) is-somom dovuti lill-kreditur jew krediturі ppreferuti relevanti taħt dawk id-drittijiet ikunu jidhru *prima facie* li jaqbżu l-valur tal-inġenji tal-ajru,

il-qorti għandha, fuq talba b'rikors mill-kreditur jew krediturі ppreferuti kif imsemmi iktar 'il fuq:

(i) tissospendi kwalunkwe proċedura ta' insolvenza li tkun infetħet; u, jew

(ii) toqgħod lura milli toħroġ kwalunkwe ordni relatata ma' proċeduri ta' insolvenza,

sakemm il-qorti tkun sodisfatta li jeżistu fondi żejda dovuti lill-kumpanija ta' inġenju tal-ajru minn kwalunkwe proċeduri ta' infurzar, li fir-rigward tagħhom jistgħu jsiru utilment ordnijiet relatati ma' proċeduri ta' insolvenza, inkluża ordni ta' stralċ.

(3) Fil-każ ikkontemplat fis-subartikolu (2), il-kreditur ippreferut li jagħmel talba taħt l-imsemmi subartikolu għandu, malli jagħmel it-

talba u f'dawk iż-żminijiet u bil-mod kif ordnat mill-qorti, ikun obbligat li jipprovdi lill-qorti l-informazzjoni kollha li jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu li tkun relatata ma' kwalunkwe proċedura ta' infurzar li fiha jkun involut jew li jkun jaf biha b'mod ieħor, u f'każ li japplika l-paragrafu (*b*) tas-subartikolu (2), informazzjoni relatata mal-valur tal-inġenji tal-ajru u l-pretensjoni. F'dak il-każ il-qorti għandha tistenna l-eżitu ta' dawk il-proċeduri ta' infurzar, kemm jekk privati jew pubbliċi skont ma jkun il-każ, u wara għandha toħroġ dawk l-ordnijiet li jidhrilha li huma xierqa fiċ-ċirkostanzi, inkluża ċ-ċaħda sommarja ta' kwalunkwe rikors abbażi ta' nuqqas ta' attiv disponibbli biex tilqa' kwalunkwe pretensjonijiet minbarra dawk tal-krediturі ppreferuti.

Il-qorti m'għandhiex tindirizza jew tiftaħ mill-ġdid kwistjonijiet diġà solvuti, miftiehma bejn il-partijiet jew iddeterminati minn kwalunkwe qorti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew qorti barranija li jkollha ġurisdizzjoni, qabel ma jsiru dawk l-ordnijiet.

(4) Kwalunkwe persuna maħtura minn qorti f'Malta jew barra minn Malta fi kwalunkwe proċedura ta' insolvenza b'ebda mod m'għandha tinterferixxi mal-eżerċitar ta' rimedji tal-*mortgagee*, id-detentur ta' garanzija internazzjonali, garanzija reali jew pretensjonijiet oħrajn fuq inġenji tal-ajru u, sakemm ikollha xi setgħat taħt liġi applikabbli, għandha teżerċitahom b'appoġġ tar-rimedji ta' dawk il-krediturі taħt dan l-Att. Jekk xi inġenju tal-ajru jiġi taħt il-kontroll tagħha qabel xi kreditur li jkollu dritt li jieħu l-pussess ta' inġenju tal-ajru u, jew magna ta' inġenju tal-ajru, fl-eżerċitar tar-rimedji tagħha, allura dik il-persuna għandha tippreżerva l-inġenju tal-ajru u, jew magna ta' inġenju tal-ajru u żżommhom u l-valur tagħhom skont il-ftehim bejn il-kreditur u d-debitur u tgħaddi l-pussess tal-inġenju tal-ajru lill-persuna li tkun intitolata għal dan taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra applikabbli.

(5) Jekk jirriżulta lill-qorti li:

(*a*) m'hemm ebda fondi żejda li jirriżultaw minn xi proċeduri ta' infurzar; jew

(*b*) ikunu seħħew proċeduri għall-klassifikazzjoni tal-krediturі, f'Malta jew barra minn Malta, fuq ir-rikavat mill-bejgħ tal-inġenju tal-ajru, li r-riżultat tagħhom ikun finali u vinkolanti għall-krediturі kollha, u ma jkun hemm ebda fondi żejda; u

(*ċ*) ma jkun hemm ebda negozju ieħor tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru li jkun jeħtieġ li jiġi stralċat,

hija m'għandhiex tordna l-istralċ tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru iżda minflok għandha tiddikjara l-kumpanija ta' inġenju tal-ajru bħala xolta u stralċata għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq.

Il-qorti għandha tordna li l-kumpanija ta' inġenju tal-ajru tinqata' mir-reġistru mingħajr proċeduri ulterjuri u dan għandu jseħħ fi żmien tliet xhur mid-data tal-preżentata lir-Reġistratur tal-Kumpaniji ta' prova awtentikata tal-proċeduri ta' infurzar, inkluż il-bejgħ tal-inġenju tal-ajru jew l-għeluq tal-klassifikazzjoni tal-krediturі, liema prova għandha tiġi ppreżentata fir-Reġistru tal-Kumpaniji għal avviż

pubbliku, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe digriet tal-qorti. F'dak il-każ, kwalunkwe drittijiet li jifdal tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru għandhom jgħaddu lill-azzjonisti tal-kumpanija *ipso jure*.

(6) Jekk jirriżulta li hemm fondi żejda dovuti lill-kumpanija wara proċeduri ta' infurzar kif imsemmi qabel fejn il-pretensjonijiet tal-krediturі ppreferuti jiġu indirizzati b'mod finali, il-qorti tista' tordna l-istralċ tal-kumpanija skont il-liġi applikabbli u li tinbeda l-proċedura ta' konkorsi taħt is-Sub-Titolu III tat-Titolu VIII tal-Parti I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili Kumpanija Maltija li hija jew kellha pussess ta' Liċenzja ta' Operatur tal-Ajru kif maħruġa mid-Direttur Ġenerali se tkun ikkunsidrata bħala kumpanija li l-oġġett jew funzjoni prinċipali tagħha hi li jkollha pussess, iżżomm, topera, topera b'*charter*, tamministra jew tikri kull inġenju tal-ajru jew magni tal-inġenju tal-ajru u għalhekk id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 329B tal-Att dwar il-Kumpanniji għandhom awtomatikament ma japplikawx għal din il-kumpanija fost il-krediturі li ma jkunux ippreferuti kif imsemmi hawn qabel.

Kap. 12.

(7) Jekk id-dritt li jintalab l-istralċ tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru ma jingħatax mill-istatut tal-memorandum u l-artikoli tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru lil xi waħda mill-persuni msemmija fis-subartikolu (1), u kwalunkwe membru tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru tippreżenta talba f'dan is-sens fuq il-bażi li hemm raġunijiet li jkunu gravi biżżejjed biex jiġġustifikaw ix-xoljiment u l-istralċ tal-kumpanija ta' inġenju tal-ajru:

(*a*) ir-rikorrent għandu, malli jagħmel it-talba u f'dawk iż-żminijiet u bil-mod ordnat mill-qorti, ikun obbligat li jipprovdi lill-qorti l-informazzjoni kollha li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu relatata ma' kwalunkwe pretensjoni fuq l-inġenji tal-ajru u, jew kwalunkwe proċedura ta' infurzar li tinvolvi lill-kumpanija ta' inġenju tal-ajru jew li jkun jaf biha b'mod ieħor; u

(*b*) il-qorti għandha toħroġ biss dawk l-ordnijiet li ma jfixklux kwalunkwe proċedura ta' infurzar mill-imsemmija krediturі taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, ħlief jekk ikun miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet kollha; u

(*ċ*) jekk kreditur ippreferut iressaq provi li s-subartikolu (2)(*b*) japplika, il-qorti għandha taġixxi skont is-subartikolu (2).

(8) F'dan l-artikolu:

"kumpanija" għandha tinkludi kwalunkwe organizzazzjoni legali fi kwalunkwe forma, kemm jekk kostitwita taħt il-liġijiet ta' Malta jew ta' stat ieħor u għandha tinkludi wkoll *trust* li jkun qiegħed jiġi amministrat minn *trustee* li jkollu assi relevanti;

"proċeduri ta' infurzar" għandhom jinkludu azzjonijiet minn kwalunkwe *mortgagee*, id-detentur ta' garanzija internazzjonali, garanzija reali u, jew dawk li jkollhom pretensjoni kontra inġenju tal-ajru, kemm jekk f'Malta jew barra minn Malta, taħt l-artikoli 33, 33A, 33B u 33Ċ ta' dan l-Att jew kwalunkwe proċedura ta' bejgħ b'irkant

fil-qorti taħt liġi applikabbli;

"proċeduri ta' insolvenza" tfisser proċeduri ta' falliment, likwidazzjoni, amministrazzjoni, stralċ, rikostruzzjoni ta' kumpanija jew proċeduri kollettivi ġudizzjarji jew amministrattivi oħrajn, inklużi proċeduri *interim*, li fihom l-assi u l-affarijiet tad-debitur ikunu soġġetti għal kontroll jew superviżjoni minn qorti, likwidatur, amministratur jew prattikant ta' insolvenza għall-finijiet ta' riorganizzazzjoni jew likwidazzjoni;

"assi relatati" għandha tinkludi kwalunkwe rikavat minn bejgħ jew kumpens minn assigurazzjoni jew rekwiżizzjoni, u l-proprjetà kollha msemmija fl-artikolu 25(2).

(9) Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpaniji relatati ma' insolvenza m'għandhomx japplikaw inkwantu jkunu inkonsistenti ma' dan l-artikolu, mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u b'mod partikolari mal-Ewwel Skeda ta' dan l-Att. Kap. 386.

(10) Xejn f'dan l-artikolu m'għandu jirrestriġi jew jippreġudika d-dritt ta' kwalunkwe kreditur li jissottometti l-pretensjoni tiegħu lill-qorti, sabiex jiżgura li l-pretensjoni qiegħda tiġi kkunsidrata mill-qorti fiż-żmien xieraq, waqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

28. (1) *Mortgage* reġistrat għandu jkun marbut mal-inġenji tal-ajru jew sehem f'dak l-inġenji li dwarhom ikun reġistrat sakemm dak il-*mortgage* jiġi mifdi.

(2) Meta l-inġenji tal-ajru jiġi maħtuf skont liġi applikabbli, il-garanzija tal-*mortgagee* fuq l-inġenji tal-ajru għandha tispiċċa jekk dik il-persuna tkun awtorizzat, qablet, jew ikkonfoffat fl-azzjoni, nuqqas jew omissjoni li bħala konsegwenza tagħhom l-inġenji tal-ajru jiġi maħtuf.

(3) Meta inġenji tal-ajru jinbiegħ f'konformità ma' ordni jew bl-approvazzjoni ta' qorti kompetenti li l-inġenji tal-ajru jkun fil-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti fiż-żmien tal-bejgħ, il-garanzija tal-*mortgagee*s kif ukoll dik ta' xi kreditur ieħor tal-inġenji tal-ajru għandhom jgħaddu għal fuq ir-rikavat tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru.

(4) Meta l-inġenji tal-ajru jiġi mibjugħ minn *mortgagee* li jkun fil-pussess, waqt li jeżegwixxi dak il-*mortgage* skont id-drittijiet tiegħu skont din it-Taqsima u jiġi dikjarat fl-att tal-bejgħ li l-inġenji tal-ajru qed jiġi mibjugħ mingħajr ebda piż bħal dak, f'dak il-każ -

(*a*) id-drittijiet li joħorġu minn dak il-*mortgage* reġistrat ma jistgħux jiġu aktar eżegwiti għar-rigward ta' dak l-inġenji tal-ajru; u

(*b*) id-drittijiet kollha ta' krediturі oħra, inklużi dawk ta' *mortgagees* reġistrati li huma klassifikati wara l-imsemmi *mortgage* ma jibqgħux aktar marbutin mal-inġenji tal-ajru; u

(*ċ*) id-drittijiet kollha ta' krediturі oħra li huma klassifikati qabel l-imsemmi *mortgage* jistgħu jiġu eżegwiti fuq ir-rikavat tal-bejgħ, ikun min ikun il-bejjiegħ, iżda ma

jibqgħux aktar marbutin mal-inġenji tal-ajru.

(5) Il-kreditur li jbigħ l-inġenji tal-ajru biex jeżegwixxi l-*mortgage* tiegħu jkun marbut li jaġixxi b'mod raġonevolment kummerċjali u jkun marbut b'obbligi fiduċjarji lejn id-debitur u krediturі oħra meta jwettaq il-bejgħ tal-inġenji tal-ajru u jkun marbut li:

(*a*) iħallas mir-rikavat li jirċievi kull kreditur li hu klassifikat qabel id-drittijiet tiegħu kif jista' jiddeċiedi jew kif jista' jiġi deċiż mill-qorti f'każ ta' nuqqas ta' ftehim; u

(*b*) jagħti informazzjoni lil kull kreditur li d-drittjiet tiegħu huma klassifikati qabel id-drittijiet tiegħu stess u lid-debitur dwar il-kondizzjonijiet tal-bejgħ, l-ispejjeż li tħallsu u d-drittijiet preċedenti li ġew riżolti u kull tnaqqis ieħor mill-prezz riċevut.

(6) Kull ipoteka u privileġġ kemm ġenerali kif ukoll fuq proprjetà mobbli partikolari li għalihom inġenji tal-ajru jista' jkun soġġett skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili ma għandhomx ikomplu jkunu marbuta mal-inġenji tal-ajru meta dan jiġi transferit lil terzi.

Kap. 16.

Mortgage fuq inġenji tal-ajru jew sehem.
Emendat: XXXVII.2021.19.

29. (1) Inġenji tal-ajru reġistrat jew sehem fih jistgħu jkunu ta' garanzija għal xi dejn jew obbligu ieħor permezz ta' strument li joħloq *mortgage* skont din it-Taqsima (f'dan l-Att imsejjaħ "*mortgage*") eżegwit mill-*mortgagor* favur il-*mortgagee* fil-preżenza ta', u kontrofirmat minn, xhud jew xhieda, fil-formula speċifikata f'regolamenti.

(2) *Mortgage* huwa indiviżibbli minkejja li d-dejn jew l-obbligu ieħor li huma garantiti b'dak il-*mortgage* huma diviżibbli.

(3) *Mortgage* huwa marbut ma' kull rikavat mill-indennizz li jitħallas wara xi inċident kif ukoll ma' kull rikavat minn assigurazzjoni; iżda din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fir-rigward ta' indennizz li jitħallas taħt polza ta' assigurazzjoni kontra responsabbiltà.

(4) *Mortgage* jista' jiġi eżegwit jew reġistrat favur *trustee* ta' garanzija li jkun maħtur jew ikun jaġixxi skont *trust* għall-benefiċċju ta' persuni li lilhom ikun dovut dejn jew xi obbligu ieħor. Dak it-*trustee* ta' garanzija għandu, f'kull każ bħal dan, jiġi rikonoxxut bħala l-*mortgagee* ta' dak il-*mortgage* partikolari u jkollu d-dritt jeżegwixxi d-drittijiet kollha għar-rigward ta' dak il-*mortgage* hekk kif dawk id-drittijiet jingħataw lill-*mortgagee*s b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra. Kull *trust* ta' garanzija bħal dan ikun regolat bid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2095E tal-Kodiċi Ċivili meta l-liġi applikabbli hija l-liġi ta' Malta.

Kap. 16.

(5) *Mortgage* reġistrat taħt din it-Taqsima jista' jinħoloq biex jiggarantixxi l-ħlas ta' somma prinċipali u l-imgħax, kont kurrenti, kif ukoll it-twettiq ta' xi obbligu ieħor inkluż obbligu futur li jkun dovut mid-debitur lill-kreditur. Ma jkunx meħtieġ li jiġi indikat il-valur monetarju tad-dejn fil-*mortgage* ħlief jekk ikun intiż biex jiggarantixxi obbligu futur f'liema każ għandha tiġi espressament dikjarata fl-istrument reġistrat is-somma massima bħala s-somma prinċipali li għaliha l-*mortgage* inħareġ, u dik is-somma għandha tiġi riflessa fir-reġistru mid-Direttur Ġenerali.

Mortgage biex jiggarantixxi obbligu futur jista' jingħata biss favur istituzzjoni ta' kreditu f'ġurisdizzjoni approvata jew dik l-organizzazzjoni oħra kif jista' jiġi permess mill-Ministru permezz ta' Avviż.

(6) Għal finijiet ta' dan l-Att, il-kliem "kont kurrenti" tfisser kull dejn li jkollu l-*mortgagor* favur il-*mortgagee* li joħroġ minn u huwa determinabbli skont obbligazzjoni bażika u d-dispożizzjonijiet kollha tal-Kodiċi tal-Kummerċ li għandhom x'jaqsmu mal-kuntratt ta' kont kurrenti, inklużi d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 264 tiegħu ma għandhomx japplikaw ħlief meta jkun ġie espressament hekk miftiehem mill-partijiet. Kap. 13.

(7) Meta garanzija internazzjonali tkun reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali, din għandha tkun eżegwibbli wkoll fl-assenza ta' reġistrazzjoni jew notament fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru u għandha tkun regolata mill-Ewwel Skeda u l-liġi li tirregola t-termini tagħha.

Reġistrazzjoni ta' *mortgages*. *Emendat: LII.2017.15; Emendat: XXXVII.2021.20.*

30. (1) Mal-produzzjoni ta' *mortgage* għar-reġistrazzjoni fuq il-formula preskritta, id-Direttur Ġenerali għandu jirreġistrah fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru.

(2) *Mortgages* għandhom jiġu reġistrati mid-Direttur Ġenerali fl-ordni ta' żmien meta jiġu preżentati lilu għal dan il-għan u d-Direttur Ġenerali għandu, permezz ta' memorandum taħt il-firma tiegħu, iniżżel fuq kull *mortgage* il-fatt li dan ġie reġistrat minnu, b'notament dwar il-ġurnata u l-ħin li fih ġie reġistrat.

(3) Meta jiġi dikjarat fl-istrument tal-*mortgage* li ma jistgħux jinħolqu aktar *mortgages* fuq inġenji tal-ajru mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-*mortgagee*, id-Direttur Ġeneral għandu jniżżel nota fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru għal dan il-għan, u d-Direttur Ġenerali ma għandux jirreġistra dak il-*mortgage* futur ħlief jekk il-kunsens bil-miktub tad-detentur ta' *mortgage* preċedenti jingħata lilu u kull *mortgage* reġistrat kontra din id-dispożizzjoni jkun null u mingħajr effett:

Iżda meta dak il-*mortgage* futur jiġi eżegwit favur kreditur eżistenti ma jkun hemm bżonn ta' ebda kunsens minn dak il-kreditur:

Iżda ukoll xejn f'dan l-artikolu ma għandu jwaqqaf ir-reġistrazzjoni ta' privileġġ speċjali meta dan l-Att jeħtieġ ir-reġistrazzjoni biex il-privileġġ ikompli jkun validu u jkollu effett.

(4) Meta jiġi dikjarat fl-istrument ta' *mortgage* li ma jistax isir trasferiment tal-inġenji tal-ajru li fuqu, jew fuq sehem fih, ikun hemm *mortgage* jew garanzija oħra, mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-*mortgagee*, id-Direttur Ġenerali għandu jniżżel nota dwar dan fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru u d-Direttur Ġenerali, minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, ma għandux jirreġistra xi trasferiment ta' dak l-inġenji tal-ajru jew ta' dak is-sehem fih ħlief jekk jingħatalu kunsens bil-miktub ta' dak il-*mortgagee*, bla ħsara ta' meta t-trasferiment isir konformement ma' ordni tal-qorti b'bejgħ bl-irkant fil-qorti ta' dak l-inġenji tal-ajru jew konformement ma' xi ordni oħra tal-qorti, u kull trasferiment reġistrat kontra din id-dispożizzjoni jkun null u bla effett.

(5) Meta kreditur ikun irreġistra garanzija internazzjonali fir-

Reġistru Internazzjonali skont l-Ewwel Skeda, id-debitur (li jkun ir-reġistrant u, jew sid l-inġenji tal-ajru) ikun jista' jeżegwixxi u jippreżenta nota ta' inibizzjoni favur kreditur jew aktar minn kreditur wieħed, fil-forma preskritta, li għandha tiġi mniżżla fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru mid-Direttur Ġenerali.

(6) Meta avviż ta' inibizzjoni jiġi imniżżel fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru skont dan l-artikolu, id-Direttur Ġenerali ma jistax wara dan jirreġistra xi *mortgage* jew garanzija reali oħra fir-Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru skont din it-Taqsima, sa meta l-avviż ta' inibizzjoni jigi rtirat mill-kreditur, jew ħlief jekk il-kreditur li jgawdi l-benefiċċji tal-avviz ta' projbizzjoni jagħti kunsens bil-miktub bil-quddiem.

Żamma ta' privileġġi speċjali jew titolu b'riżerva ta' inġenji tal-ajru fuq aċċessorji tal-inġenji tal-ajru. *Emendat: LII.2017.16; XXXVII.2021.21.*

31. (1) Mingħajr ħsara għall-artikolu 32 u t-termini ta' xi ftehim bejn il-krediturі, mar-reġistrazzjoni ta' xi *mortgage* fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru, id-drittijiet ta' kull *mortgagee* ma jiġux affettwati minn xi avveniment, li jiġri wara, hawn taħt imsemmi:

(*a*) il-ħolqien ta' xi privileġġ jew piż separati fuq inġenji tal-ajru jew fuq xi parti minnu, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji għall-inġenji tal-ajru li jistgħu jkunu marbuta ma' dak il-privileġġ bis-saħħa ta' xi liġi ħlief għall-privileġġi elenkati fl-artikolu 42(1); jew

(*b*) ir-riżerva ta' xi drittijiet ta' sjieda min-naħa tal-bejjiegħ fuq xi inġenji tal-ajru jew fuq xi parti minnu, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji mibjugħa lil xerrej taħt kuntratt ta' bejgħ, *hire purchase* jew xi kuntratt simili;

(*ċ*) xi kirja:

Iżda l-fornituri, il-karburanti u oġġetti ta' konsum oħra ma jiġux ikkunsidrati bħala ħwejjeġ imqabbdin mal-inġenji tal-ajru:

Iżda wkoll id-dispożizzjoni ta' dan l-artikolu ma għandha bl-ebda mod tippreġudika jew tnaqqas id-drittijiet ta' xi kreditur li jkollu privileġġ jew drittijiet ta' sjieda ta' riżerva rigward xi kreditur ħlief il-*mortgagee*.

(2) Mingħajr ħsara għall-artikolu 32, f'kull ħin qabel ir-reġistrazzjoni ta' *mortgage* fuq inġenji tal-ajru, kull kreditur li jkollu privileġġ speċjali jew piż fuq xi parti, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji għall-inġenji tal-ajru jista' jirreġistra dak il-privileġġ jew piż fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru permezz ta' strument eżegwit missid fil-preżenza ta' xhud fil-formula preskritta, u mal-produzzjoni ta' dak l-istrument, id-Direttur Ġenerali għandu, permezz ta' memorandum taħt il-firma tiegħu, iniżżel fuq kull piż il-fatt li din ġiet reġistrata minnu, b'notament dwar il-ġurnata u l-ħin li fiha ġiet reġistrata.

(3) Mingħajr ħsara għall-artikolu 32, bejjiegħ li jirriżerva drittijiet ta' sjieda fuq inġenji tal-ajru jew fuq xi parti minnu, jew aċċessorji għall-inġenji tal-ajru jew li jkollu favur tiegħu xi kondizzjonijiet li jeffettwaw it-titolu fuqhom jista' jirreġistra l-garanzija tiegħu fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru f'kull żmien qabel ew fi kwalunkwe ħin wara r-reġistrazzjoni ta' *mortgage* iżda biss bil-kunsens bil-miktub tal-*mortgagee*.

(4) Kerrej li jkollu drittijiet fuq inġenji tal-ajru jew fuq xi parti, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji għall-inġenji tal-ajru jista' jirreġistra l-garanzija tiegħu fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru f'kull ħin qabel ir-reġistrazzjoni ta' *mortgage*.

(5) Ir-reġistrazzjoni ta' dak il-privileġġ speċjali, piż jew ir-riżerva ta' drittijiet ta' sjieda jew ta' drittijiet ta' kerrej bħal dawk qabel ir-reġistrazzjoni ta' *mortgage* iżommu fis-seħħ id-drittijiet tal-persuna msemmija fis-subartikoli ta' qabel dan fuq l-inġenji tal-ajru jew fuq dik il-parti, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji għall-inġenji tal-ajru fir-rigward ta' xi *mortgage* reġistrat wara.

(6) Riżerva ta' drittijiet ta' sjieda reġistrati fuq inġenji tal-ajru, jew xi parti, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji għandha titħassar meta s-sid juri r-riċevuta tal-prezz imħallas jew spejjeż oħra dovuti li għandhom x'jaqsmu mat-trasferiment ta' inġenji tal-ajru jew dik il-parti tiegħu, ħwejjeġ imqabbdin miegħu jew aċċessorji, u d-Direttur Ġenerali, meta jirċievi dik ir-riċevuta debitament iffirmata u kontrofirmata għas-sodisfazzjon tiegħu, għandu jniżżel notament fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru dwar il-fatt li r-riżerva tad-drittijiet ta' sjieda ġiet imħassra.

(7) Meta kirja li jkun hemm notament dwarha fir-Reġistru tintemm għal xi raġuni, in-notament dwarha għandu jitneħħa mid-Direttur Ġenerali meta jiġu prodotti dawk id-dokumenti kif jista' jkun preskritt li juru dak it-tmiem, għas-sodisfazzjoni tiegħu.

(8) It-trasferiment ta' garanzija ta' xi kreditur li jkollu riżerva ta' drittijiet ta' sjieda jew drittijiet ta' kerrej reġistrati skont dan l-artikolu, jista', meta tinġieb prova għas-sodisfazzjon tad-Direttur Ġenerali, jiġi reġistrat mid-Direttur Ġenerali li għandu jniżżel fir-reġistru l-isem ta' min jirċievi u għandu permezz ta' memorandum iffirmat minnu jniżżel fuq l-istrument tat-trasferiment il-fatt li dan ġie reġistrat minnu.

Prijorità ta' *mortgages*. *Emendat: XXXVII.2021.22.*

32. (1) Jekk ikun hemm aktar minn *mortgage* wieħed reġistrati fir-rigward tal-istess inġenji tal-ajru jew sehem fih, il-*mortgagees* għandhom, minkejja kull avviż espress, impliċitu jew kostruttiv, ikunu intitolati b'prijorità, wieħed qabel l-ieħor, skont id-data u l-ħin li fihom kull *mortgage* kien reġistrat fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), wara d-data effettiva l-*mortgages* kollha reġistrati skont din it-Taqsima għandhom ikunu klassifikati wara kull garanzija internazzjonali, garanzija internazzjonali prospettiva u kull dritt jew garanzija oħra li hija reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali fuq dak l-inġenji tal-ajru jew sehem fih irrispettivament mid-data u l-ħin tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru Internazzjonali.

(3) *Mortgage* reġistrat skont din it-Taqsima jew xi liġi (li tiġi sostitwita b'dan l-Att) qabel id-data effettiva għandhom iżommu l-prijorità tagħhom fuq kull garanzija internazzjonali jew garanzija internazzjonali prospettiva, kif imfissra fl-Ewwel Skeda, li jistgħu jiġu reġistrati fir-Reġistru Internazzjonali fuq dak l-inġenji tal-ajru jew sehem fih.

Drittijiet ta' *mortgagee* u detentur ta' garanzija reali. *Emendat: LII.2017.17; XXXVII.2021.23.*

33. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull rimedju għal ksur li jista' jkun applikabbli skont l-Ewwel Skeda, il-*mortgagee* għandu, meta jkun hemm xi ksur ta' xi terminu jew kondizzjoni ta' *mortgage* reġistrat jew ta' xi dokument jew ftehim imsemmijin fih, u wara li jagħti avviż bil-miktub lid-debitur -

(*a*) ikollu d-dritt li jieħu pussess tal-inġenji tal-ajru jew sehem fih li fir-rigward tiegħu l-kreditur ikun reġistrat; iżda, ħlief safejn ikun neċessarju sabiex inġenji tal-ajru jew sehem fih garantiti jsiru disponibbli bħala garanzija għad-dejn garantit, il-*mortgagee* ma għandux jitqies, minħabba fil-*mortgage*, li jkunu s-sid ta' dak l-inġenji tal-ajru jew sehem fih, u l-anqas ma għandu l-*mortgagor* jitqies li waqaf milli jkun s-sid tagħhom;

(*b*) ikollu s-setgħa b'mod assolut biex ibiegħ l-inġenji tal-ajru jew sehem fih li fir-rigward tiegħu jkun reġistrat; iżda fejn ikun hemm aktar minn persuna waħda reġistrata bħala *mortgagee* fuq l-istess inġenji tal-ajru jew sehem fih, *mortgagee* sussegwenti ma jistax, ħlief taħt ordni ta' qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti, ibiegħ inġenji tal-ajru jew sehem fih mingħajr il-qbil ta' kull *mortgagee* li kien reġistrat qabel; u jekk ir-rikavat mill-bejgħ, wara li jitħallas id-dejn garantit, juri eċċess fuq is-somma garantita, il-*mortgagee* għandu jżomm dak l-eċċess taħt *trust* jew depositu għall-benefiċċju ta' krediturі oħra u tad-debitur li jkun *mortgagor*;

(*ċ*) ikollu s-setgħa li japplika għal kull estensjoni, iħallas drittijiet, jirċievi ċertifikati u b'mod ġenerali jagħmel dawk l-affarijiet kollha f'isem is-sid jew ir-reġistrant li jista' jkun meħtieġ sabiex jinżammu l-istatus u l-validità tar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru;

(*d*) ikollu s-setgħa li jikri l-inġenji tal-ajru sabiex jiġġenera *income* minnu; u

(*e*) ikollu d-dritt li jirċievi kull ħlas tal-prezz, ħlasijiet għall-kiri, u kull *income* ieħor li jista' jiġi ġenerat mill-maniġġar tal-inġenji tal-ajru.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, il-ħtieġa li jingħata avviż bil-miktub lid-debitur titqies li tkun ġiet sodisfatta jekk il-*mortgagee* jew id-detentur ta' garanzija reali jibgħat l-avviż lid-debitur permezz ta' komunikazzjoni elettronika skont l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi jew b'dak il-mod ieħor kif miftiehem bejn il-partijiet, jew jekk dak l-avviż jintbagħat fl-uffiċċju reġistrat tad-debitur jekk l-indirizz reġistrat tas-sid ikun f'Malta, jew lill-kuratur maħtur mill-qorti biex jirrappreżenta d-debitur u l-inġenji tal-ajru, u fil-każ ta' reġistrant internazzjonali, jintbagħat lill-aġent residenti skont l-artikolu 23(1)(*g*).

Kap. 426.

(2) Is-setgħat imsemmija fis-subartikolu (1) jistgħu jiġu eżerċitati mill-*mortgagee* mingħajr il-ħtieġa ta' permess ta' xi qorti u sal-limitu li xi *mortgagee* jitlob l-appoġġ tal-qorti minħabba fi xkiel minn xi persuna biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu, il-qorti għandha tagħti l-appoġġ kollu lill-*mortgagee* kemm jista' jkun malajr.

(3) L-imsemmija setgħat ikunu eżegwiti skont it-termini ta' xi

ftehim li jirregola l-*mortgage*.

(4) Il-*mortgagee* jista' inkella jagħmel rikors lill-qorti għal ordni li tawtorizza jew jordna kwalunkwe wieħed mill-atti msemmija fis-subartikolu (1) u jista' jagħmel rikors lill-qorti għall-bejgħ b'irkant fil-qorti tal-inġenju tal-ajru jew magna, u f'dan il-każ għandhom japplikaw is-subartikoli (5) sa (8)."

(5) *Mortgage* reġistrat huwa titolu eżekuttiv għall-finijiet tal-artikolu 253 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili: Kap. 12.

(*a*) meta l-obbligu li jkun garantit ikun dejn ċert, likwidu u li għalaq; jew

(*b*) meta s-somma massima garantita b'dak il-privileġġ tkun dikjarata espressament fl-istrument li joħloq il-garanzija u dik is-somma tkun reġistrata fir-reġistru għall-wiri pubbliku.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll għal kull *mortgage* reġistrat li jiggarantixxi djun li jirriżultaw minn kont kurrenti jew *overdraft* jew xi faċilità oħra ta' kreditu kif ukoll *mortgages* li jiggarantixxu obbligazzjonijiet futuri.

(7) B'konnessjoni mal-infurzar ta' xi *mortgage*, biex jiġi determinat -

(*a*) l-ammont ċert, likwidu u li għalaq, jew

(*b*) is-somma attwalment dovuta meta l-*mortgage* jiggarantixxi obbligazzjoni futura fil-limitu ta' massimu espressament dikjarat,

b'konnessjoni mal-infurzar ta' garanzija li tinvolvi l-bejgħ ta' inġenji tal-ajru, il-kreditur għandu jispeċifika s-somma dovuta fiż-żmien tal-infurzar permezz ta' affidavit maħluf li jiġi notifikat jew mibgħut lid-debitur. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tad-debitur li jħallas dik is-somma b'saldu tal-ammont dovut lill-kreditur bil-garanzija, jew id-dritt ta' kull parti interessata li tikkontesta dak l-ammont skont il-liġi, ukoll wara li jkun sar il-ħlas tas-somma mitluba, iżda ebda persuna ma jkollha d-dritt li tfixkel l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-kreditur b'garanzija b'xi mod jew ieħor.

(8) Kull proċediment ġudizzjarju biex jiġi eżegwit *mortgage* għandu jitwettaq skont il-proċedura imfissra fl-artikolu 187(4), (5) u (6) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, sakemm fil-każ ta' reġistrant internazzjonali reġistrat taħt it-Taqsima III, l-avviż lid-debitur jitwettaq billi tiġi preżentata kopja tal-proċeduri lill-aġent residenti skont l-artikolu 22(1)(*ċ*). Kap. 12.

(9) Mingħajr ħsara għall-artikolu 43, id-debitur u l-persuna li jkollha l-pussess tal-inġenji tal-ajru jkunu obbligati li jikkoperaw bis-sħiħ mal-*mortgagee* li jkun qed jenforza d-drittijiet tiegħu taħt dan l-artikolu inkluži, iżda mhux limitati għal, li jċedu u jissottomettu kull *data*, manwal, reġistri tekniċi, partijiet, aċċessorji u ħwejjeġ imwaħħlin ma' u li jappartjenu lill-inġenji tal-ajru.

33A. (1)Kwalunkwe somma miġbura jew riċevuta mill-*mortgagee* bħala riżultat tal-eżerċitar ta' xi wieħed mir-rimedji stipulati fl-artikolu 33 u inkluži somom ta' rimbors ta' kwalunkwe spejjeż raġonevoli fl- "Rimedji ulterjuri tal-*mortgagee*. *Miżjud: LII. 2016.18.*

eżerċitar ta' tali rimedji, għandha tiġi applikata mill-*mortgagee* lejn il-qadi tal-obbligi ggarantiti, sakemm jiġi sodisfatt kwalunkwe dritt preċedenti ta' krediturі taħt it-Taqsima V jew it-Taqsima VII.

(2) Ħlief jekk il-qorti tordna mod ieħor, f'każ li jkun hemm fondi żejda wara l-eżerċizzju mwettaq mill-*mortgagee* taħt is-subartikolu (1) inklużi kwalunkwe spejjeż raġonevoli mġarrba għal dan il-għan, il-*mortgagee* għandu jħallas l-ammont żejjed skont kif ġej:

(*a*) lil krediturі bi drittijiet ta' klassifikazzjoni sussegwenti jew interessi li bihom ġie nnotifikat il-*mortgagee*, fl-ordni ta' prijorità skont il-liġi applikabbli; u

(*b*) wara, għandu jħallas kwalunkwe bilanċ rimanenti lill-*mortgagor*.

(3) F'każ ta' nuqqas ta' qbil dwar il-klassifikazzjoni bejn il-*mortgagee* u, jew il-krediturі li jkollhom pretensjonijiet kontra l-inġenju tal-ajru jew magna, il-*mortgagee* jew kwalunkwe kreditur li jissodisfa l-qorti dwar il-pretensjoni tiegħu fuq l-inġenju tal-ajru jew magna, jew ir-rikavat minnhom, jista' jagħmel rikors biex il-qorti tistabbilixxi l-klassifikazzjoni fosthom, jew krediturі ppreferuti oħrajn li jistgħu jingħaqdu mal-proċeduri fi żmien perjodu stabbilit mill-qorti, għall-finijiet ta' dan l-artikolu. Persuni li ma jagħtux prova lill-qorti li għandhom pretensjoni ppreferuta ma jitħallewx jipparteċipaw fil-proċeduri f'dan l-istadju.

(4) Il-qorti tista' tordna li tingħata garanzija suffiċjenti mill-*mortgagee* fuq ir-rikavat miżmum mill-*mortgagee*, iżda mhux aktar minn dak ir-rikavat, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar ir-rikors imsemmi fis-subartikolu preċedenti.

(5) Dan l-artikolu ma japplikax għall-każ ta' inġenju tal-ajru li jinbiegħ b'bejgħ f'irkant fil-qorti jew b'bejgħ privat awtorizzat mill-qorti mal-infurzar ta' *mortgage*, garanzija internazzjonali jew garanzija reali, iżda jista' jiġi applikat bil-kunsens tal-qorti jekk (*a*) il-partijiet kollha involuti fil-proċeduri jkunu qablu li japplikawh jew (*b*) il-*mortgagee* jakkwista l-inġenju tal-ajru fil-bejgħ f'irkant fil-qorti bi tpaċija, totalment jew parzjalment, tal-pretensjonijiet tiegħu.

(6) Fit-twettiq tal-funzjonijet tiegħu taħt dan l-artikolu l-*mortgagee* għandu, fir-rigward ta' fondi miżmuma minnu, ikun soġġett għal dmirijiet fiduċjarji favur krediturі oħrajn li jipparteċipaw fil-proċess u dan sakemm l-allokazzjoni tal-fondi tkun ġiet miftiehma jew iddeterminata b'mod finali mill-qorti, jew jekk ir-rikavat li ma jkunx allokat għall-pretensjoni tiegħu jkun iddepożitat taħt l-awtorità tal-qorti jew persuna oħra li dwarha jaqblu l-partijiet.

Jeddijiet fl-inġenju tal-ajru inkwistjoni bi tpaċija.

33B. (1)Dan l-artikolu japplika fi kwalunkwe żmien wara li tkun seħħet inadempjenza u tkun ingħatat notifika bil-miktub dwar dan lid-debitur.

(2) Il-*mortgagee*, krediturі ppreferuti oħrajn u l-*mortgagor* jistgħu jaqblu li l-*mortgagee* għandu jkollu s-sjieda ta' (jew kwalunkwe interess ieħor tal-*mortgagor*, inklużi kwalunkwe drittijiet ta' sid il-kera) inġenju tal-ajru kopert mill-*mortgage* bi tpaċija tal-obbligi

ggarantiti.

(3) Irrispettivament minn kwalunkwe ftehim taħt is-subartikolu preċedenti, il-qorti tista', fuq rikors mill-*mortgagee*, tordna li l-*mortgagee* għandu jkollu s-sjieda (jew kwalunkwe interess ieħor tal-*mortgagor*) ta' kwalunkwe inġenju tal-ajru kopert mill-*mortgage* bi tpaċija tal-obbligi ggarantiti.

(4) Il-qorti għandha tilqa' rikors taħt is-subartikolu preċedenti biss jekk l-ammont tal-obbligi ggarantiti, wara li jitqies kwalunkwe ħlas li għandu jsir mill-*mortgagee* lil kwalunkwe wieħed mill-krediturі ppreferuti, li jkollu jiġi ssodisfat b'dak l-għoti ta' jedd ikun aktar mill-valur tal-inġenju tal-ajru.

(5) Fi kwalunkwe mument qabel il-bejgħ tal-inġenji tal-ajru soġġetti għal *mortgage* jew qabel ma ssir ordni taħt is-subartikolu (3), il-*mortgagor* jew kwalunkwe persuna interessata tista' teħles il-*mortgage* billi tħallas bis-sħiħ l-ammont iggarantit, u kwalunkwe ammont imħallas mill-*mortgagee* lil xi wieħed mill-krediturі ppreferuti, soġġett għal kwalunkwe kirja mogħtija mill-*mortgagee* skont is-setgħat tiegħu taħt l-artikolu 33(1)(*d*).

(6) Meta, wara dik l-inadempjenza, il-ħlas tal-ammont iggarantit, u kwalunkwe ammont imħallas mill-*mortgagee* lil xi wieħed mill-krediturі ppreferuti, isir bis-sħiħ minn persuna interessata minbarra d-debitur, dik il-persuna tiġi surrogata fid-drittijiet tal-*mortgagee*.

(7) Is-sjieda jew kwalunkwe interess ieħor tal-*mortgagor* li jgħaddu b'bejgħ lil terza persuna taħt l-artikolu 33(1)(*b*) jew li jgħaddu lill-*mortgagee* taħt is-subartikolu (2) jew (3) ta' dan l-artikolu għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe interess ieħor li fuqu l-*mortgage* ikollu prijorità taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(8) Il-*mortgagee* jista' jinnomina entità sussidjarja bi sjieda sħiħa jew entità kkontrollata li lilha tista' tgħaddi s-sjieda tal-inġenju tal-ajru (jew kwalunkwe interess ieħor tal-*mortgagor*) għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(9) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 358 sa 364 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw għal kwalunkwe rikors lill-qorti taħt is-subartikolu (3), *mutatis mutandis*. Kap. 12.

33Ċ. (1)Il-*mortgagor* jew il-*mortgagee* jistgħu fi kwalunkwe ħin jaqblu bil-miktub dwar l-avvenimenti li jikkostitwixxu inadempjenza jew li mod ieħor jagħtu lok għad-drittijiet u r-rimedji speċifikati fl-artikoli 33 sa 33B u dispożizzjonijiet oħrajn ta' dan l-Att. Tifsira ta' inadempjenza.

(2) Meta l-*mortgagor* u l-*mortgagee* ma jkunux qablu hekk, "inadempjenza" għall-finijiet ta' dan l-Att tfisser:

(*a*) it-twettiq ta' kundizzjoni li l-*mortgagor* u l-*mortgagee* jkunu espressament ftiehmu illi ġġib ix-xoljiment tal-ftehim jew in-nuqqas ta' parti illi tesegwixxi l-obbligi tagħha; jew

Kap 16.

(*b*) bidla fil-qagħda finanzjarja tal-*mortgagor* skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 1079 tal-Kodiċi Ċivili; jew

(*ċ*) inadempjenza li sostanzjalment iċċaħħad lill-*mortgagee* minn dak li huwa intitolat li jippretendi taħt il-ftehim bejn il-*mortgagor* u l-*mortgagee*.

(3) Meta tkun seħħet inadempjenza u tkun ingħatat notifika dwar dan lill-*mortgagor* u kwalunkwe garanti, skont dan l-Att jew il-ftehim bejn il-partijiet, dik in-notifika għandha tkun valida u vinkolanti u kwalunkwe effett skont il-liġi u taħt kwalunkwe ftehim bejn il-partijiet għandu jidħol fis-seħħ mingħajr il-ħtieġa ta' deċiżjoni minn xi qorti dwar jekk seħħitx inadempjenza jew le, dwar jekk il-benefiċċju taż-żmien intilifx u dwar jekk hemmx xi drittijiet li huma infurzabbli immedjatament jew le.

(4) Meta *mortgagee* jeżerċita d-drittijiet tiegħu fl-artikoli preċedenti, u fi kwalunkwe valutazzjoni għal dan il-għan, huwa għandu jeżerċita dawk id-drittijiet skont kwalunkwe ftehim bejn il-partijiet u fi kwalunkwe każ b'mod li jkun raġonevoli mill-aspett kummerċjali u *bona fide* sabiex jiġi żgurat trattament ġust għall-*mortgagor*.".

Trasferiment ta' *mortgage*. *Emendat: XXXVII.2021.24.*

34. (1)*Mortgage* reġistrat fuq inġenji tal-ajru jew sehem fih jista' jiġi trasferit minn kull persuna permezz ta' strument ta' trasferiment eżegwit mill-persuna li tittrasferixxi fil-preżenza ta', u kontrofirmat minn, xhud jew xhieda; u meta jintbagħat dak l-istrument biex jiġi reġistrat, id-Direttur Ġenerali għandu jirreġistrah billi jniżżel nota fir-reġistru, liema nota jkun fiha l-isem ta' min irċieva bħala *mortgagee*, fuq l-inġenji tal-ajru jew sehem fih, u għandu permezz ta' memorandum taħt il-firma tiegħu, iniżżel fuq l-istrument ta' trasferiment il-fatt li jkun ġie reġistrat minnu, b'notament dwar il-ġurnata u l-ħin li fihom ġie reġistrat.

Kap. 16.

(2) Għall-finijiet tal-artikolu 1471 tal-Kodiċi Ċivili, ir-reġistrazzjoni ta' strument ta' trasferiment ta' *mortgage* reġistrat fuq inġenji tal-ajru jew sehem fih magħmula mid-Direttur Ġenerali fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tikkostitwixxi l-avviż li għandu jingħata dwar l-assenjament ta' dak il-*mortgage* lid-debitur.

Assenjament ta' parti minn dejn jew obbigu ieħor.

35. (1) Il-persuna li tiġi assenjata parti minn dejn jew obbligu ieħor garantiti b'*mortgage* reġistrat fuq inġenji tal-ajru jew sehem fih tista' titlob li l-assenjament jiġi imniżżel fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru partikolari għall-parti hekk assenjata u d-Direttur Ġenerali, mal-produzzjoni lilu tal-istrument ta' trasferiment relattiv flimkien mal-*mortgage* li għalih jirreferi, għandu minnufih jipproċedi biex jirreġistra dak l-assenjament parzjali billi jniżżel fir-reġistru l-isem ta' minn jirċievi l-assenjament bħala *co-mortgagee* fuq inġenji tal-ajru jew sehem fih u għandu permezz ta' memorandum taħt il-firma tiegħu, iniżżel fuq il-*mortgage* l-fatt li l-assenjament ġie reġistrat minnu, b'notament dwar il-ġurnata u l-ħin li fihom ġie reġistrat.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 34(2) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-assenjamenti imsemmija fis-subartikolu (1).

Trasmissjoni ta' garanzija ta' *mortgagee* permezz ta' mewt. *Emendat: XXXVII.2021.25.*

36. (1) Meta garanzija ta' *mortgagee* fuq inġenji tal-ajru jew sehem fih jiġu trasmessi bil-mewt, il-persuna li lilha tiġi trasferita l-garanzija għandha tlesti u tiffirma prospett li jkun fih dikjarazzjoni dwar il-mod li bih u l-persuna li lilha ġiet trasmessa l-proprjetà, u dak il-prospett għandu jkollu miegħu l-istess provi li huma meħtieġa b'dan l-Att fil-każ ta' trasmissjoni korrispondenti tas-sjieda ta' inġenji tal-ajru jew sehem fih.

(2) Meta jirċievi l-prospett u x-xhieda fuq imsemmija, id-Direttur Ġenerali għandu jniżżel l-isem tal-persuna intitolata bħala riżultat tat-trasmissjoni fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru bħala *mortgagee* fl-inġenji tal-ajru jew sehem fih.

Emenda ta' *mortgage*. *Emendat: XXXVII.2021.26.*

37. (1) Meta *mortgage* reġistrat jiġi emendat, id-Direttur Ġenerali għandu, meta jirċievi l-istrument ta' *mortgage* eżegwit skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 29 li jkun fih dik l-emenda, flimkien mal-kunsens bil-miktub fuq dak l-istrument tal-*mortgagee* li l-*mortgage* tiegħu jkun ġie hekk emendat, iniżżel nota dwar dik l-emenda fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru bil-għan li javża illi l-*mortgage* ġie emendat, u kull emenda bħal din għandha tifforma parti integrali mill-*mortgage* reġistrat li jemenda u dak il-*mortgage*, kif emendat, jibqa' jkollu l-istess prijorità bħal ma kellu qabel ma ġiet reġistrata l-emenda.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, emenda ta' *mortgage* tista' issir għal kull għan.

(3) Mingħajr preġudizzu għal dak li intqal qabel, u dejjem bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (4), (5) u (6), emenda ta' *mortgage* għandha ssir għal xi wieħed jew aktar mill-għanijiet li ġejjin:

(*a*) biex jiżdied l-ammont ta' kapital garantit b'dak il *mortgage*. Ftehim biex ivarja -

(i) il-garanzija li għandha titħallas lura, il-modalitajiet għall-kalkolu tal-imgħax li jinkludi kull rata, indiċi, marġini, jew mekkaniżmu tas-suq; jew

(ii) l-iskeda biex jitħallas lura; jew

(iii) il-valuta li biha għandu jsir il-ħlas,

m'għandux jiġi kunsidrat bħala żjieda għall-finijiet ta' dan l-artikolu; u

(*b*) biex jiġi estiż dak il-*mortgage* biex jiggarantixxi obbligu ieħor tad-debitur, kemm bħala debitur prinċipali jew bħala garanti għal xi persuna oħra, favur il-kreditur, ħlief meta l-obbligu ġdid jikkwalifika bħala obbligu futur tal-*mortgagor* lill-*mortgagee* garantit bil-*mortgage* li jkun fil-limitu ta' somma massima dikjarata fl-istrument relattiv tal-*mortgage* u reġistrata fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru.

(4) Emenda ta' *mortgage* ma tistax issir wara li l-obbligu garantit mill-*mortgage* reġistrat ikun ġie imħallas mingħajr ebda kondizzjoni.

(5) Meta jitniżżlu fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru *mortgages*, ħlief dwar dawk li huma intiżi li jiġu emendati, fuq l-inġenji tal-ajru, l-emenda m'għandhiex tiġi mdaħħla ħlief jekk il-

kunsens bil-miktub tal-*mortgagee*s kollha l-oħra, li l-garanziji tagħhom jistgħu jiġu preġudikati bl-emenda, jintbagħat lid-Direttur Ġenerali.

(6) Il-kunsens għal emenda ta' *mortgage* għandu jiġi mfisser permezz ta' dikjarazzjoni magħmula mill-kreditur fil-preżenza ta', u kontrofirmat minn, xhud jew xhieda.

Korrezzjoni ta' *mortgage*. *Miżjud: LII. 2016.19. Emendat: XXXVII.2021.27.*

37A. (1)Korrezzjoni ta' indikazzjoni żbaljata jew ta' ommissjoni f'*mortgage* reġistrata, inkluża *mortgage* li temenda, ta' xi waħda jew iżjed mill-partikolarijiet speċifikati fis-subartikolu (2) tista' ssir mid-Direttur Ġenerali permezz ta' inklużjoni korrettiva jew addizzjonali fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru, wara illi jiġu prodotti d-dokumenti li ġejjin:

(*a*) dikjarazzjoni ffirmata mill-*mortgagee* li tindika l-*mortgage* relattiva u kif ukoll tindika l-korrezzjoni li għandha ssir; u

(*b*) dik l-evidenza addizzjonali illi d-Direttur Ġenerali jkun jeħtieġ.

(2) Il-korrezzjoni ta' indikazzjoni żbaljata jew iż-żjieda ta' ommissjoni kif imsemmi fis-subartikolu (1) tista ssir b'referenza għall-partikolarijiet li ġejjin:

(*a*) dettalji tal-inġenju tal-ajru jew magna tal-inġenju tal-ajru;

(*b*) id-data ta' xi ftehim jew dokument imsemmi fil-*mortgage*;

(*ċ*) l-isem u, jew l-indirizz ta' xi persuna jew organizzazzjoni msemmija fil-*mortgage*; jew

(*d*) xi żball tipografiku ieħor fil-*mortgage*.

(3) Il-korrezzjoni ta' xi waħda mill-partikolarijiet fuq imsemmija f'*mortgage* rreġistrata jew iż-żjieda ta' xi ommissjoni m'għandhiex effett fuq il-validità jew prijorità tal-*mortgage*, jew fuq id-drittijiet u setgħat tal-*mortgagee*.

Modifika tad-dettalji rreġistrati li jirreferu għal *mortgage*. *Miżjud: LII. 2016.19. Emendat: XXXVII.2021.28.*

37B. Id-dettalji rreġistrati li jirreferu għal *mortgage* jistgħu jiġu mmodifikati fejn ikun hemm bidla fl-isem jew fl-indirizz tal-*mortgagor* jew tal-*mortgagee*, bħala riżultat ta' avvenimenti soċjetarji, inklużi riżoluzzjonijiet tal-azzjonisti jew diretturi, amalgamazzjonijiet, diviżjonijiet jew avvenimenti simili. Din għandha ssir permezz ta' nota sottomessa mill-*mortgagee* lid-Direttur Ġenerali flimkien ma' evidenza tal-bidla fl-isem jew fl-indirizz. Id-Direttur Ġenerali għandu jagħmel annotazzjoni fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru li jkun jirrifletti tali modifika.

Notament tal-fatt li *mortgage* ġie mħallas. *Emendat: XXXVII.2021.29.*

38. Meta *mortgage* reġistrat jiġi mħallas, id-Direttur Ġenerali għandu, meta jirċievi l-att dwar il-*mortgage*, flimkien ma' riċevuta tal-flus imħallas dwaru, debitament iffirmata jew kontrofirmata, iniżżel nota fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru biex tkun prova li l-*mortgage* ġie mħallas.

39. Trasferiment jew *mortgage* ta' inġenji tal-ajru jew sehem fih reġistrati, u t-trasferiment ta' *mortgage* reġistrat, ma jkollhom l-ebda effett rigward l-inġenji tal-ajru jew sehem fih jew kontra xi persuna li ma tkunx il-persuna li tittrasferixxi jew il-*mortgagor*, ħlief jekk it-trasferiment jew il-*mortgage* jkunu ġew reġistrati taħt u skont dan l-Att.

Trasferimenti u *mortgages* ma jkollhomx effett jekk ma jkunux reġistrati.

40. (1) Fil-każ li jintilef l-istrument ta' xi *mortgage* reġistrat, id-Direttur Ġenerali jista', fuq talba tal-*mortgagee* waħdu, jew flimkien mad-debitur, jikkostitwixxi mill-ġdid il-*mortgage* oriġinali u jiċċertifika dan l-istrument bħala strument kostitwit mill-ġdid tal-istrument oriġinali tal-*mortgage*. Id-Direttur Ġenerali għandu jilqa' din it-talba fil-każ biss li l-parti li qed tagħmel it-talba tipproduci dikjarazzjoni maħlufa li tagħti prova li l-istrument oriġinali ġie mitluf.

Telf tal-att oriġinali ta' *mortgage*. *Emendat: XXXVII.2021.30.*

(2) F'każ bħal dan id-Direttur Ġenerali għandu jniżżel nota fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru li jkun inħareġ strument biex jikkostitwixxi mill-ġdid *mortgage*, b'notament dwar il-persuna li fuq talba tagħha l-istrument ġie kostitwit mill-ġdid.

(3) Fil-każ ta' telf ta' strument oriġinali dwar *mortgage*, id-Direttur Ġenerali jista' iniżżel kull trasferiment jew ħlas tal-*mortgage* jekk il-*mortgagee* jipproduċi dikjarazzjoni maħlufa li huwa d-detentur tal-istrument dwar il-*mortgage*, liema strument ġie mitluf, u li hu jkun qiegħed iħallas lura jew jittrasferixxi l-*mortgage* msemmi permezz tad-dikjarazzjoni msemmija.

(4) F'każ bħal dan id-Direttur Ġenerali jista', meta jirċievi d-dikjarazzjoni maħlufa msemmija, iqis dik id-dikjarazzjoni bħala l-istrument tal-*mortgage* u għandu jsegwi l-proċedura speċifikata f'dan l-Att għat-trasferiment jew ħlas lura ta' *mortgage*; id-Direttur Ġenerali għandu jniżżel nota fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru, li jkun sar it-trasferiment jew il-ħlas lura tal-*mortgage* permezz ta' dikjarazzjoni maħlufa.

41. (1) *Mortgage* barrani għandu jiġi rikonoxxut bħala *mortgage* bl-istatus u d-drittijiet u setgħat kollha speċifikati f'dan l-Att, minkejja l-fatt li ma jkunx imniżżel fuq inġenji tal-ajru reġistrat jekk:

Għarfien ta' *mortgages* barranin jew garanziji reali barranin. *Emendat: LII. 2016.20; Emendat: XXXVII.2021.31.*

(*a*) dak il-*mortgage* jkun ġie validament reġistrat fir-reġistru tal-inġenji tal-ajru jew reġistru ieħor ta' pajjiż li skont il-liġijiet tiegħu l-inġenji tal-ajru jkun dokumentat;

(*b*) dak ir-reġistru jkun reġistru pubbliku;

(*ċ*) dak il-*mortgage* jinstab meta ssir it-tfittxija f'dak ir-reġistru; u

(*d*) dak il-*mortgage* għandu status preferenzjali fuq, jew ekwivalenti b'mod ġenerali għal, *mortgage* taħt dan l-Att, skont il-liġijiet tal-pajjiż fejn il-*mortgage* huwa reġistrat.

(2) Garanzija internazzjonali reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda għandha tiġi rikonoxxuta u tkun eżegwibbli skont il-liġijiet ta' Malta u jkollha l-istatus u d-drittijiet u setgħat kollha speċifikati fl-Ewwel Skeda b'referenza għal inġenji tal-ajru reġistrat kemm jekk tkun ġiet reġistrata fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru u kemm jekk ma tkunx ġiet hekk reġistrata.

(3) Mingħajr preġudizzju għal kull rimedju għal ksur li jista' jkun applikabbli skont l-Ewwel Skeda, id-detentur ta' garanzija reali li tkun reġistrata skont l-Ewwel Skeda għandu, meta jkun hemm xi ksur ta' xi terminu jew kondizzjoni ta' dik il-garanzija jew ta' xi dokument jew ftehim imsemmijin fiha, u wara li jagħti avviż bil-miktub lid-debitur -

(*a*) ikollu d-dritt jittermina l-ftehim u jieħu l-pussess jew il-kontroll tal-inġenji tal-ajru li għalih jirreferi l-ftehim; jew

(*b*) jagħmel rikors fil-qorti biex tawtorizza jew tordna xi wieħed minn dawk iż-żewġ atti.

Kap. 12.

(4) Garanzija reali u, jew garanzija internazzjonali li tkun reġistrata skont l-Ewwel Skeda hija titolu eżekuttiv għall-finijiet tal-artikolu 253 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(5) Is-setgħat imsemmija fis-subartikolu (3)(*a*) jistgħu jiġu eżerċitati mill-kreditur mingħajr il-ħtieġa ta' permess ta' xi qorti u sal-limitu li xi kreditur jitlob l-appoġġ tal-qorti minħabba fi xkiel minn xerrej b'kundizzjoni jew kerrej biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu, il-qorti għandha tagħti l-appoġġ kollu lid-detentur tal-garanzija reali kemm jista' jkun malajr, inkluż billi tagħmel dikjarazzjoni dwar l-għoti ta' drittijiet ta' sjieda jew ta' sid il-kera jew it-temm ta' drittijiet pussessorji fuq l-inġenji tal-ajru.

(6) Id-dispożizzjonijiet -

(*a*) tal-aħħar paragrafu tal-artikolu 33(1); u

(*b*) tal-artikolu 33(2), (7) u (8), b'referenza għas-setgħat imsemmija fis-subartikolu (3) ta' dan l-artikolu u msemmija b'mod ġenerali fl-Ewwel Skeda

għandhom jgħoddu għall-eżekuzzjoni ta' garanzija reali li tiġi reġistrata skont l-Ewwel Skeda.

(7) Meta d-detentur ta' garanzija reali jew garanzija internazzjonali li tkun irreġistrata skont l-Ewwel Skeda jitlob l-appoġġ tal-qorti fil-kors tal-eżekuzzjoni tar-rimedji tiegħu skont dan l-Att huwa għandu jagħmel talba permezz ta' rikors fil-qorti kompetenti.

(8) Garanzija reali għandha tiġi regolata bit-termini tal-ftehim tal-garanzija li jikkostitwixxi dik il-garanzija kemm jekk b'referenza għal inġenji tal-ajru reġistrat kemm jekk mod ieħor. L-eżistenza jew il-validità tal-garanzija reali, kif tinħoloq u l-effetti tagħha għandhom ikunu regolati bil-liġi xierqa li tkun tapplika għall-ftehim tal-garanzija u meta tkun eżegwita u, jew imwettqa b'mod perfett skont il-liġi xierqa, għandha tkun rikonoxxuta u tingħatalha effett f'Malta skont dan l-artikolu. Garanziji bħal dawn ikunu soġġetti u subordinati għad-drittijiet ta' xi *mortgagee* reġistrat jew detentur ta' garanzija internazzjonali debitament reġistrata skont l-Ewwel Skeda u tkun ukoll soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' kull ftehim bejn il-krediturі.

(9) Garanzija reali għandha tibqa' topera għal dak iż-żmien u taħt dawk il-kundizzjonijiet kif japplikaw taħt il-liġi xierqa li tirregola l-ftehim tal-garanzija.

Estensjoni ta' drittijiet taħt il-liġi Maltija.

41A. Meta l-liġi applikabbli għal bejgħ kundizzjonali jew ftehim ta' kiri tkun il-liġi Maltija u tiġi rreġistrata garanzija reali f'dan ir-rigward skont l-Ewwel Skeda, għall-finijiet tal-liġi Maltija, is-sid u, jew il-lokatarju għandhom igawdu l-istatus u s-setgħat fir-rigward tal-inġenji

tal-ajru relevanti kif previst skont l-artikolu 41(3) sa (6) mingħajr ħsara għad-drittijiet tiegħu skont l-Ewwel Skeda.

TAQSIMA V

PRIVILEĠĠI SPEĊJALI FUQ INĠENJI TAL-AJRU

Privileġġi speċjali fuq inġenji tal-ajru *Emendat: LII. 2016.22.*

42. (1) Id-djun speċifikati hawn taħt huma garantiti bi privileġġ speċjali fuq l-inġenji tal-ajru, kif ukoll kull rikavat minn xi indennizz li jitħallas bħala riżultat minn xi inċident kif ukoll kull rikavat minn xi assigurazzjoni iżda din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fir-rigward ta' indennizz li jitħallas taħt polza ta' assigurazzjoni kontra responsabbiltà:

(*a*) spejjeż ġudizzjarji li jitħallsu rigward il-bejgħ tal-inġenji tal-ajru u d-distribuzzjoni tar-rikavat minn dak il-bejgħ, konformement mal-infurzar ta' xi *mortgage* jew titolu eżekuttiv ieħor;

(*b*) drittijiet u piżijiet oħra dovuti lid-Direttur Ġenerali li joħorġu skont il-liġi applikabbli ta' Malta għar-rigward tal-inġenji tal-ajru;

(*ċ*) pagi dovuti lill-ekwipaġġ għar-rigward tal-impjieg tagħhom fuq l-inġenji tal-ajru;

(*d*) kull dejn dovut lid-detentur ta' pleġġ possessorju għat-tiswija, preservazzjoni tal-inġenji tal-ajru sal-limitu tas-servizz mogħti u fuq il-valur miżjud lill-inġenji tal-ajru;

(*e*) l-ispejjeż li jintnefqu għat-tiswija, il-preservazzjoni tal-inġenji tal-ajru sal-limitu tas-servizz mogħti u fuq il-valur miżjud lill-inġenji tal-ajru; u

(*f*) pagi u spejjeż għal salvataġġ għar-rigward tal-inġenji tal-ajru.

(2) Id-djun speċifikati hawn taħt huma garantiti bi privileġġ speċjali fuq l-inġenji tal-ajru, kif ukoll fuq kull rikavat minn xi indenizz li jingħata bħala riżultat ta' inċident kif ukoll kull rikavat minn assigurazzjoni, ħlief minn polza ta' assigurazzjoni kontra responsabbiltà, jekk ikunu reġistrati fir-Reġistru Internazzjonali wara d-data effettiva:

(*a*) taxxi, drittijiet u, jew imposti dovuti lill-Gvern ta' Malta għar-rigward tal-inġenji tal-ajru; u

(*b*) pagi u spejjeż għall-assistenza jew irkupru għar-rigward tal-inġenji tal-ajru.

(3) Id-djun imsemmijin fis-subartikolu (2) għandhom jikkostitwixxu privileġġ speċjali u jgawdu mill-preferenza u l-istatus ta' dritt bħal dak fir-rigward tal-inġenji tal-ajru biss jekk it-talba tiġi maħluqa mis-sid tal-inġenji tal-ajru jew minn persuna awtorizzata minnu. Meta talba bħal dik tinħoloq minn operatur tal-inġenji tal-ajru, it-talba ma għandhiex teffettwa l-inġenji tal-ajru jew is-sid tiegħu, u għandha topera biss fir-rigward tal-imsemmi debitur u meta jintemm it-titolu temporanju tiegħu u l-inġenji tal-ajru jingħata lura lis-sid, it-talba msemmija għandha tiġi mħassra għar-rigward tal-inġenji tal-ajru li għandu jingħata lura liberu u frank lis-sid. Dan l-artikolu għandu japplika għal sid il-kera fir-rigward ta' kerrej, u għal sullokatur fir-

rigward ta' kerrej bl-istess mod, bla ħsara għal dawk il-modifiki li jkunu meħtieġa minħabba fil-kuntest.

(4) Meta ssir ir-reġistrazzjoni ta' dawk il-privileġġi fir-reġistru, il-persuna li tkun qed tirreġistra l-inġenji tal-ajru, is-sid tiegħu, jew l-operatur għandhom jiġu avżati bir-reġistrazzjoni mir-reġistrant tal-privileġġ.

(5) Biex jitneħħa kull dubju, il-ħtieġa għal reġistrazzjoni ta' privileġġ fuq taxxi, drittijiet u imposti dovuti lill-Gvern ta' Malta fis-subartikolu (2)(*a*) u l-pożizzjoni speċifika fil-klassifikazzjoni ta' dak il-privileġġ fl-artikolu 44, għandha tapplika u għandha torbot b'referenza għal garanziji bħal dawn minkejja d-dispożizzjonijiet ta' liġijiet speċjali oħra ta' Malta li jistgħu jirregolaw garanziji bħal dawn.

(6) Id-dispożizzjonijiet preċedenti għandhom japplikaw għal magni ta' inġenji tal-ajru *mutatis mutandis*.

Pleġġ possessorju jew privileġġ.

43. (1)Kull persuna li ssewwi inġenji tal-ajru, manifattur ta' inġenji tal-ajru jew kreditur ieħor li jkollu taħt il-kura u awtorità tiegħu inġenji tal-ajru biex isiru xi xogħlijiet jew għal għanijiet oħra ikollhom pleġġ possessorju fuq inġenji tal-ajru bħala garanzija għax-xogħlijiet magħmula sal-limitu tas-servizz mogħti lil, u l-valur miżjud tal-inġenji tal-ajru.

(2) Pleġġ possessorju jagħti d-dritt lill-kreditur biex iżomm pussess tal-inġenji tal-ajru li fuqu jkun ħadem jew wettaq xi attività sakemm il-kreditur jitħallas għad-djun dovuti lilu għal dik il-kostruzzjoni, dawk it-tiswijiet jew dik l-attività.

(3) Pleġġ possessorju għandu jintemm bir-rilaxx volontarju tal-inġenji tal-ajru mill-kustodja tal-kreditur.

(4) Pleġġ possessorju ma għandux jintemm jekk l-inġenji tal-ajru jiġi rilaxxat wara ordni tal-qorti jew wara bejgħ b'irkant fil-qorti tal-inġenji tal-ajru. Fil-każ l-aħħar imsemmi l-kreditur ikollu l-prijorità speċifikata fl-artikolu 44(1) fuq ir-rikavat tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru.

(5) Il-kreditur ikun obbligat jirrilaxxa l-inġenji tal-ajru jekk jitħallas is-somma mitluba, jew somma adegwata bħala garanzija tiġi depożitata fil-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili:

Kap. 12.

Iżda l-kreditur għandu jkollu l-istess prijorità fuq is-somma msemmija jew garanzija.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kreditur, meta jiġi mitlub permezz ta' ittra ġudizzjarja mibgħuta lilu minn xi persuna interessata fl-inġenji tal-ajru, ikun obbligat li jiddikjara l-ammont tat-talba tiegħu permezz ta' att ġudizzjarju li għandu jiġi preżentat fi żmien jumejn mid-data li jkun ġie notifikat bit-talba fuq imsemmija, u f'nuqqas ta' dan ikollu jirrilaxxa l-inġenji tal-ajru minnufih.

Klassifikazzjoni ta' krediturі
Emendat: LII. 2016.23.

44. (1) Id-djun speċifikati fl-artikolu 42(1) għandhom jiġu klassifikati fl-ordni hemm elenkat u bi preferenza għal kull talba oħra; iżda l-persuna li jkollha fil-pussess tagħha l-inġenji tal-ajru u li jkollha pleġġ possessorju ma tkunx obbligata tirrilaxxa l-inġenji tal-ajru sakemm is-somom dovuti lilha ma jkunux ġew imħallsin mingħajr

ebda kondizzjoni jew ikunu ġew garantiti mod ieħor għas-sodisfazzjon tagħha u f'każ bħal dan dik il-garanzija għandha tiġi klassifikata l-ewwel dwar kull garanzija li tista' tingħata.

(2) Kull dejn garantit b'*mortgage* reġistrat fir-Reġistru Malti tal-Inġenji tal-Ajru jew piż dovut reġistrat fir-Reġistru Internazzjonali jew garantit b'*mortgage* barrani rikonoxxut skont dan l-Att għandu jiġi klassifikat wara d-djun garantiti bi pleġġijiet possessorji u, bla ħsara għas-subartikolu (5), privileġġi speċjali fuq inġenji tal-ajru skont l-artikolu 42(1) u qabel garanziji oħra ipotekarji u privileġġati.

(3) Id-djun garantiti bi privileġġi speċjali msemmija fl-artikolu 42(2) għandhom, meta jiġu reġistrati fir-Reġistru Internazzjonali, u bla ħsara għas-subartikolu (5), ikunu klassifikati wara d-djun imsemmija fl-artikolu 42(1) iżda wara d-djun kollha garantiti b'*mortgages* u piżijiet fir-Reġistru Internazzjonali reġistrati qabel id-data tar-reġistrazzjoni tal-privileġġ relevanti, u wara għandhom ikunu kklassifikati:

(*a*) drittijiet u interessi oħrajn li jkunu prevalenti u mhux konsenswali li jinħolqu taħt liġi barranija li ma jkollhomx prijorità taħt il-Kapitolu X tal-Ewwel Skeda;

(*b*) kwalunkwe garanzija reali regolata minn liġi barranija u rikonoxxuta skont l-artikolu 41 li għandha tkun ikklassifikata wara l-pretensjonijiet imsemmija fl-artikoli preċedenti; u

(*ċ*) ipoteki ġenerali u privileġġi, kemm jekk ġenerali jew fuq mobbli partikolari, li għandhom ikunu kklassifikati wara d-djun imsemmija fl-artikoli preċedenti.

(4) Meta l-fond ma jkunx biżżejjed -

(*a*) krediturі li jikkompetu taħt l-istess intestatura ta' privileġġi fl-artikolu 42(1) għandhom jiġu klassifikati b'mod ugwali u għandhom jaqsmu f'dak il-fond *pro rata* skont l-ammont tat-talba tagħhom;

(*b*) privileġġi speċjali reġistrati msemmija fl-artikolu 42(2) u *mortgages* għandhom jiġu klassifikati fl-ordni ta' data u ħin skont l-artikolu 32(1), bla ħsara għall-eċċezzjonijiet speċifiċi elenkati fis-subartikolu (2) u (3) tal-istess artikolu;

(*ċ*) drittijiet imsemmija fis-subartikolu (3)(a) u (b) għandhom jikklassifikaw indaqs bejniethom u għandhom jaqsmu f'dak il-fond *pro rata* sal-ammont tal-pretensjoni tagħhom u d-drittijiet imsemmija fis-subartikolu (3)(ċ) għandhom ikunu kklassifikati bejniethom skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili. Kap. 16.

(5) Il-preferenzi u d-drittijiet ta' privileġġi elenkati fl-artikolu 42(2) għandhom jiġu fis-seħħ biss fir-rigward tat-titolu partikolari ta' operatur ta' inġenji tal-ajru, kemm jekk ikun is-sid tiegħu jew persuna li taġixxi taħt titolu temporanju, u ma għandhomx jorbtu lil xi parti oħra jew ikunu ta' piż fuq l-attiv tiegħu.

TAQSIMA VI

IMPLIMENTAZZJONI TAL-KONVENZJONI TA' CAPE TOWN

Tifsir.

45. (1) Il-kliem u l-espressjonijiet użati f'din it-Taqsima għandhom l-istess tifsir bħall-kliem u espressjonijiet korrispondenti użati fil-Konvenzjoni ta' Cape Town u fil-Protokoll kif riprodotti fl-Ewwel Skeda.

(2) Fl-interpretazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru u l-Liġi ta' Implimentazzjoni, qorti jew interpretu ieħor jistgħu jirrikorru għal-lista ta' għejjun u materjal elenkati fit-Tielet Skeda kif dawn jistgħu jiġu aġġornati u supplimentati minn żmien għal żmien u dawk it-testi l-oħra li l-qorti tista' tikkonsidra relevanti biex jiġu interpretati l-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll.

Il-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru għandu jkollhom il-forza ta' liġi f'Malta.

46. (1) Il-Gvern ta' Malta huwa b'dan awtorizzat jirratifika l-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar l-Inġenji tal-Ajru u mingħajr preġudizzju għad-Dikjarazzjonijiet preżentati mill-Komunità Ewropea f'isem l-Istati Membri tagħha, il-Gvern ta' Malta, permezz tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, huwa awtorizzat jippreżenta dawk id-Dikjarazzjonijiet dwarhom kif il-Ministru jista' jiddeċiedi, u fil-futur jippreżenta kull revoka tagħhom, jew emenda għalihom, kif jista' jkun meħtieġ minn żmien għal żmien.

(2) Bla ħsara għas-subartikolu (3), il-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru kif riprodotti fil-Liġi ta' Implimentazzjoni għandu jkollhom il-forza ta' liġi f'Malta fir-rigward tal-materji li għalihom japplikaw u għandhom jipprevalu fuq kull liġi oħra, f'każ ta' kunflitt.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u tal-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru għandhom jibdew iseħħu fid-data effettiva.

Qorti rilevanti għal finijiet tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru

47. Il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili hija l-qorti rilevanti għall-finijiet tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll għall-finijiet tal-Artikolu 53 tal-Konvenzjoni ta' Cape Town.

Il-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll dwar Inġenji tal-Ajru għandhom jingħataw għarfien ġudizzjarju.

48. Il-qrati u t-tribunali kollha huma meħtieġa li jagħtu għarfien ġudizzjarju lid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Cape Town u l-Protokoll kif implimentati bil-Liġi ta' Implimentazzjoni.

Protezzjoni tal-operazzjoni tar-Reġistru Internazzjonali.

49. Qorti jew tribunal ma jistgħux jagħmlu ordni jew jieħdu deċiżjoni li jkollhom l-effett li jorbtu lir-Reġistratur u jekk ħaġa bħal din kellha tqum quddiem qorti Maltija, il-qorti għandha twaqqaf il-proċeduri u tirreferi l-ħaġa lill-qrati rilevanti li jkollhom ġurisdizzjoni skont il-Konvenzjoni ta' Cape Town.

TAQSIMA VII

REGOLI DWAR L-OPERAT TAD-DRITTIJIET TA' GARANZIJA FL-INĠENJI TAL-AJRU REGOLATI MINN ŻEWĠ TAQSIMIET TA' DAN L-ATT

50. Kreditur jista' jirreġistra l-*mortgage* tiegħu taħt it-Taqsima IV jew bħala garanzija internazzjonali taħt it-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda, jew taħt it-tnejn, kif hu jista' jeħtieġ.

Reġistrazzjoni permessa.

51. Sal-limitu li kreditur jagħżel li jirreġistra l-*mortgage* tiegħu skont it-Taqsima IV biss, it-Taqsima IV għandha tapplika b'mod eskluż̇iv għal dik il-garanzija.

Taqsima applikabbli.

52. Meta garanzija internazzjonali tiġi reġistrata skont it-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda, dik il-garanzija internazzjonali tista' tiġi eżegwita kompletament f'Malta iżda bla ħsara għal dawk id-drittijiet li jkollhom prijorità kif previst fl-artikolu 42. Il-garanzija internazzjonali ma tiġix wara xi *mortgage* reġistrat skont it-Taqsima IV, ukoll jekk il-garanzija internazzjonali tiġi reġistrata f'data sussegwenti, ħlief għal dawk il-*mortgages* li jiġu reġistrati skont it-Taqsima IV qabel id-data effettiva.

Reġistrazzjoni ta' garanzija internazzjonali.

53. *(Imħassar bl-Att LII. 2016.24.)*

Fil-każ ta' kunflitt bejn iż-żewġ Taqsimiet. *Emendat: LII. 2016.24.*

54. Minbarra l-eċċezzjoni speċifika msemmija fl-artikolu 52, ir-reġistrazzjoni ta' *mortgage* skont it-Taqsima IV ma għandha fl-ebda ċirkostanza tippreġudika l-operazzjoni ta' garanzija internazzjonali reġistrata skont it-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda.

Garanzija internazzjonali reġistrata għandha topera indipendent-ement mill-applikazzjoni tat-Taqsima IV.

55. Fil-każ ta' kunflitt dwar xi materja bejn it-Taqsima IV fuq naħa waħda u t-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda fuq in-naħa l-oħra, it-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda għandhom jipprevalu fuq it-Taqsima IV; iżda sal-limitu li *mortgage* reġistrat skont it-Taqsima IV jorbot aktar attiv jew jagħti drittijiet addizzjonali, f'dak il-każ il-*mortgagee* reġistrat skont it-Taqsima IV ikollu dawk id-drittjiet addizzjonali skont it-Taqsima IV.

Prevalenza tat-Taqsima VI u l-Ewwel Skeda.

TAQSIMA VIII

MIXXELLANJI

56. (1) B'żieda mal-materji li dwarhom il-Ministru jista' jippreskrivi regoli skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Ministru jista' ukoll jagħmel regolamenti biex jirregola l-materji li ġejjin:

Setgħat biex isiru regolamenti. *Emendat: LII. 2016.25.*

(*a*) ir-reġistrazzjoni ta' kull inġenji tal-ajru, inklużi materji li jirrigwardaw in-nazzjonalità u l-marki kif ukoll l-eliġibilità biex l-inġenji tal-ajru jista' jiġi reġistrat jew biex ir-reġistrant jibqa' reġistrat u biex jistabbilixxi r-regoli għal każijiet fejn is-sjieda tkun ta', jew ta' benefiċċju għal, aktar minn persuna waħda;

(*b*) ir-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru taħt kostruzzjoni;

(*ċ*) il-kondizzjonijiet ta' titolu temporanju fuq inġenji tal-ajru fil-kuntest tar-reġistrazzjoni tiegħu;

(*d*) sjieda frazzjonali u kull ħaġa li għandha x'taqsam magħha;

(*e*) il-formuli, id-drittijiet, id-dikjarazzjonijiet u rabtiet u materji anċillari li għandhom x'jaqsmu mar-reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru, *mortgages* u drittijiet oħra fuq inġenji tal-ajru jew partijiet tiegħu;

(*f*) ir-reġistrazzjoni ta' garanziji reali, taħt liġi barranija, fir-reġistru u r-regoli li japplikaw għalihom inklużi l-formuli, d-drittijiet u ħwejjeġ oħra;

(*g*) proċeduri għad-danni;

(*h*) il-klassifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru, nazzjonalità, u l-marki ta' reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru reġistrati f'Malta;

(*i*) l-operazzjoni ta' garanziji mogħtija biex jiġu garantiti djun futuri;

(*j*) ir-regolamentazzjoni ta' ftehim li jikkostitwixxu garanzija, minbarra *mortgages*, fuq jew għar-rigward ta' inġenji tal-ajru kif ukoll ir-reġistrazzjoni jew l-eżekuzzjoni tagħhom u ħwejjeġ anċillari li għandhom x'jaqsmu magħhom;

(*k*) l-istabbiliment, l-operazzjoni u l-espansjoni ta' impriżi tal-avjazzjoni ta' kull forma legali u għan bl-introduzzjoni ta' inċentivi, skemi u faċilitazzjonijiet oħra;

(*l*) ir-rikonoxximent ta' drittijiet fuq komponenti ta' inġenji tal-ajru;

(*m*) l-introduzzjoni ta' pieni għal nuqqas ta' osservanza tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*n*) it-tifsira ta' inġenji tal-ajru għall-finijiet ta' dan l-Att u għall-finijiet tal-applikabbiltà jew l-interpretazzjoni ta' kwalunkwe liġi oħra;

(o) ir-rekwiżiti għal reġistrazzjoni, il-kundizzjonijiet għat-tħaddim u ġeneralment ir-regolamentazzjoni ta' inġenji tal-ajru meta jintużaw għal operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi jew skopijiet umanitarji, ukoll jekk ikunu kkonfigurati bħala inġenji tal-ajru militari jew tal-Istat;

p) ir-reġistrazzjoni, it-tħaddim jew kwalunkwe materja relatata ma' sistemi tal-ajru mingħajr bdot, vetturi tal-ajru mingħajr bdot, sistemi tal-ajru kkontrollati minn bdot mill-bogħod jew kwalunkwe sistema jew vettura simili; u

(q) kwalunkwe materja oħra li tista' tiġi regolata ulterjorment għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Il-Ministru jista' jemenda b'regolamenti kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet tal-Iskedi ta' dan l-Att, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda.

57. (1) Intrapriżi tal-avjazzjoni li jkollhom il-forma legali ta' fondazzjonijiet reġistrati skont it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili jistgħu jistabbilixxu ċelluli segregati skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 20 tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili.

Ċelluli segregati f'intrapriżi tal-avjazzjoni.
Kap. 16.

(2) Il-Ministru jista', bi qbil mal-Ministru rilevanti responsabbli għal fondazzjonijiet, jagħmel regolamenti rigward l-artikolu 20 tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili biex jirregola:

Kap. 16.

(*a*) il-mod kif din l-Iskeda tapplika għal intrapriżi tal-avjazzjoni ta' dik il-forma legali partikolari; u

(*b*) il-ħwejjeġ kollha relatati u anċillari inklużi, iżda mhux limitati għal, is-setgħat tar-Reġistratur rilevanti, kull ħtieġa ta' notifika lil dak ir-reġistratur jew għar-reġistrazzjoni fir-reġistru rilevanti, id-drittijiet applikabbli, il-formuli, jew mod ieħor.

58. (1) Fil-każ ta' konflitt bejn it-test Malti u dak Ingliż ta' dan l-Att, jipprevali t-test Ingliż.

Konflitt bejn iż-żewġ testi u lingwa tal-Ewwel Skeda u tar-regolamenti.

(2) Kull regola jew regolament li jsiru taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att għandhom isiru bil-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża, iżda f'każi eċċezzjonali fejn ikun diffiċili l-użu tal-Malti minħabba termini tekniċi tkun tista' tiġi wżata l-lingwa Ingliża biss.

59. (1) L-inġenji tal-ajru reġistrati kollha li jkunu ġew imniżżlin b'mod validu fir-reġistru qabel ma jibda jseħħ dan l-Att għandhom ikomplu jkunu reġistrati b'mod validu skont dan l-Att sakemm ir-reġistrazzjoni tiġi mħassra skont dan l-Att, ħlief jekk ikunu meħtieġa josservaw xi ħtieġa ta' dan l-Att permezz ta' avviż bil-miktub maħruġ mill-Ministru, liema avviż għandu jagħti perjodu minimu ta' sitt xhur għal dik l-osservanza.

Dispożizzjonijiet transitorji.

(2) Il-*mortgages* reġistrati kollha li jkunu ġew imdaħħlin fir-reġistru b'mod validu qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att għandhom ikomplu jkunu validi u jistgħu jiġu eżegwiti skont dan l-Att u b'ebda mod ikun li jkun ma għandhom jiġu affettwati bid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, jew bir-revoka, jew b'emenda, ta' xi dispożizzjoni li tapplika għal dak il-*mortgage* qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

(3) Kull privileġġ speċjali li seta' ġie maħluq fuq l-inġenji tal-ajru qabel ma jiġi fis-seħħ dan l-Att għandu jiġi regolat bil-liġi fis-seħħ sa dik id-data u ma jiġix affettwat bil-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

60. Il-liġijiet li ġejjin għandhom japplikaw fil-każ tal-inżul jew it-tluq minn Malta ta' passiġġieri minn jew permezz ta' xi inġenji tal-ajru, u kull obbligu jew dover u kull penali għall-ksur tagħhom imposti bil-liġijiet imsemmija fuq il-kaptan ta' bastiment għandhom jitqiesu li huma imposti fuq il-bdot jew xi persuna oħra li tkun fi kmand tal-inġenji tal-ajru:

Applikazzjoni ta' liġijiet.

(*a*) l-Att dwar l-Immigrazzjoni; u

Kap. 217.

(*b*) l-artikolu 103 tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili.

Kap. 234.

61. (1) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, ir-reati elenkati fl-Ewwel Kolonna tas-Sitt Skeda għandhom ikunu reati amministrattivi li jistgħu jiġu sanzjonati mill-Awtorità.

Sanzjonijiet amministrattivi.

(2) L-impożizzjoni mill-Awtorità ta' sanzjoni amministrattiva skont dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe konsegwenza oħra tal-att jew ommissjoni tal-awtur tar-reat taħt il-liġi ċivili jew amministrattiva.

(3) L-Awtorità għandha tosserva l-garanziji ta' smigħ xieraq u pubbliku meta tiddeċiedi jekk persuna hijiex ħatja ta' reat amministrattiv skont dan l-artikolu.

(4) Meta l-Awtorità tkun sodisfatta li persuna wettqet reat kontra xi dispożizzjoni ta' dan l-Att elenkata fl-Ewwel Kolonna tas-Sitt Skeda ta' dan l-Att, l-Awtorità tista' -

(*a*) toħroġ twissija bil-miktub lil dik il-persuna; jew

(*b*) timponi sanzjoni amministrattiva kontra dik il-persuna sa ammont kif stabbilit fit-Tieni Kolonna tas-Sitt Skeda u soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 tal-imsemmija Skeda:

Iżda jekk dik il-persuna tinstab ħatja ta' aktar minn reat wieħed fl-istess akkuża, l-Awtorità għandha timponi biss il-ħlas tal-ogħla sanzjoni attribwita lir-reat fl-istess akkuża skont kif elenkat fis-Sitt Skeda:

Iżda wkoll l-Awtorità tista' timponi wkoll sanzjoni sospiża li jkollha titħallas fi żmien il-perjodu li l-Awtorità tista' tistabbilixxi. L-Awtorità tista' wkoll tiddetermina dawk il-kundizzjonijiet, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet kemm fir-rigward tas-sanzjoni kif ukoll tas-sanzjoni sospiża skont kif jidhrilha li huwa xieraq.".

L-EWWEL SKEDA

(Artikoli 2, 4, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 45, 50, 52, 53, 54, 55 u 58)

THE IMPLEMENTING LAW IN RESPECT OF THE CAPE TOWN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT AND THE AIRCRAFT PROTOCOL THERETO

PREAMBLE

AWARE of the need to acquire and use aircraft equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose use of an international registration system for their protection,

MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,

Malta has promulgated the following implementing legislation ("this Schedule") relating to its accession to the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment:

CHAPTER I

Sphere of application and general provisions

Article 1

Definitions

In this Schedule, references to "this Act" are references to the principal Act to which this Schedule is annexed and except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(*a*) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

(*b*) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(*c*) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines,

have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,

together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;

(*d*) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters;

(*e*) "aircraft register" means the National Aircraft Registry or another register maintained by a State or common mark registering authority for purposes of the Chicago Convention;

(*f*) "airframes" means" airframes (other than those used in military, customs and police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 2750 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

(*g*) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

(*h*) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the aircraft object;

(*i*) "authorised party" means the party referred to in Article 25(3);

(*j*) "Cape Town Convention" means the Convention on International Interests in Mobile Equipment as modified by the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment, each concluded at Cape Town, South Africa on 16 November 2001;

(*k*) "Cape Town Convention State" means any State that is party to the Cape Town Convention;

(*l*) "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;

(*m*) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

(*n*) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;

(*o*) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;

(*p*) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;

(*q*) "contract of sale" means a contract for the sale of an aircraft object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (*a*) above;

(*r*) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal

established by a Cape Town Convention State;

(*s*) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(*t*) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an aircraft object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(*u*) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;

(*v*) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor;

(*w*) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(*x*) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least five (5) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 450 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

(*y*) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

(*z*) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

(*aa*) "insolvency-related event" means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under this Act is prevented or suspended by law or State action;

(*bb*) "interested persons" means:

(i) the debtor;

(ii) any guarantor;

(iii) any other person having rights in or on the aircraft object;

(*cc*) "international interest" means an interest held by a creditor to which

Article 2 applies;

(*dd*) "International Registry" means the international registration facilities established by the Cape Town Convention;

(*ee*) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an aircraft object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

(*ff*) "National Aircraft Register" means the National Aircraft Register of Malta;

(*gg*) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Cape Town Convention State to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

(*hh*) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or on an aircraft object created or arising before the effective date of this Schedule, as specified in Article 56 of this Schedule;

(*ii*) "primary insolvency jurisdiction" means the Cape Town Convention State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(*jj*) "priority non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest conferred under the law of Malta of the following types:

(i) judicial costs incurred in respect of the sale of the aircraft and the distribution of the proceeds thereof pursuant to the enforcement of any mortgage or other executive title;

(ii) fees and other charges due to the Director General arising under applicable law of Malta in respect of the aircraft;

(iii) wages due to crew in respect of their employment on the aircraft;

(iv) any debt due to the holder of a possessory lien for the repair, preservation of the aircraft to the extent of the service performed on and value added to the aircraft;

(v) the expenses incurred for the repair, preservation of the aircraft to the extent of the service performed on and value added to the aircraft; and

(vi) wages and expenses for salvage in respect of the aircraft.

(*kk*) "proceeds" means money or non-money proceeds of an aircraft object arising from the total or partial loss or physical destruction of the aircraft object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

(*ll*) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(*mm*)"prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an aircraft object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the aircraft object), whether or not the occurrence of the event is certain;

(*nn*) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the

future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(*oo*) "registered" means registered in the International Registry under the Cape Town Convention;

(*pp*) "registered interest" means an interest registered with the International Registry pursuant to the Cape Town Convention;

(*qq*) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest conferred under the law of Malta of the following types:

(i) taxes, duties and/or levies due to the Government of Malta in respect of the aircraft;

(ii) wages and expenses for assistance or recovery in respect of the aircraft;

(*rr*) "Registrar" means the person or body serving as Registrar under the Cape Town Convention;

(*ss*) "registry authority" means the Maltese Director General of Civil Aviation as the authority maintaining a National Aircraft Register, which is responsible for the registration and de-registration of an aircraft in Malta in accordance with the Chicago Convention;

(*tt*) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Cape Town Convention;

(*uu*) "sale" means a transfer of ownership of an aircraft object pursuant to a contract of sale;

(*vv*) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;

(*ww*) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an aircraft object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(*xx*) "security interest" means an interest created by a security agreement;

(*yy*) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register;

(*zz*) "Supervisory Authority" means the body acting as Supervisory Authority under the Cape Town Convention;

(*aaa*) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an aircraft object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

(*bbb*) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than a priority non-consensual right or interest to the extent specified in Article 45(1)) which has not been registered, whether or not it is registrable under the Cape Town Convention or this Act; and

(*ccc*) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record.

Article 2

The international interest

1. This Act provides for the constitution and effects of an international interest in aircraft objects and associated rights.

2. For the purposes of this Schedule, an international interest in aircraft objects is an interest, constituted under Article 10, in airframes, aircraft engines or helicopters:

(*a*) granted by the chargor under a security agreement;

(*b*) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

(*c*) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (*a*) does not also fall within sub-paragraph (*b*) or (*c*).

3. The applicable law determines whether an interest to which the preceding paragraph applies falls within sub-paragraph (*a*), (*b*) or (*c*) of that paragraph.

4. An international interest in an aircraft object extends to proceeds of that aircraft object.

Article 3

Sphere of application

1. This Act applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest or a contract of sale, the debtor or seller, as applicable, is situated in a Cape Town Convention State.

2. The fact that the creditor or buyer is situated in a non-Cape Town Convention State does not affect the applicability of this Act.

3. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, this Schedule shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Cape Town Convention State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.

Article 4

Where debtor or seller is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor or seller is situated in any Cape Town Convention State:

(*a*) under the laws of which it is incorporated or formed;

(*b*) where it has its registered office or statutory seat;

(*c*) where it has its centre of administration; or

(*d*) where it has its place of business.

2. A reference in sub-paragraph (*d*) of the preceding paragraph to the debtor's place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

Article 5

Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Schedule, regard is to be had to its purposes as

set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.

2. Questions concerning matters governed by this Schedule which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of rules of private international law of the forum State.

Article 6

Application to sale and prospective sale

In addition to the specific provisions in this Schedule referring to sales and prospective sales, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 35, Chapter X, Chapter XI (other than Article 48), Chapter XII and Chapter XIII shall apply to contracts of sale and prospective sales.

Article 7

Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object [or take any other action under this Schedule], in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under this Schedule.

Article 8

Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the aircraft object for the purposes of Articles 10(c) and 11(1)(c) of this Schedule.

Article 9

Choice of law

Intentionally omitted in the light of the terms of Accession to the Convention and the Protocol by the European Union

CHAPTER II

Constitution of an international interest; contracts of sale

Article 10

Formal requirements

1. An interest is constituted as an international interest under this Schedule where the agreement creating or providing for the interest:

(*a*) is in writing;

(*b*) relates to an aircraft object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

(*c*) enables the aircraft object to be identified; and

(*d*) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

2. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

Article 11

Formalities and effects of contracts of sale

1. For the purposes of this Act, a contract of sale is one which:

(*a*) is in writing;

(*b*) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and

(*c*) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Schedule.

2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

CHAPTER III

Default remedies

Article 12

Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Article 17, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed, exercise any one or more of the following remedies:

(*a*) take possession or control of any aircraft object charged to it;

(*b*) sell or grant a lease of any such aircraft object;

(*c*) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such aircraft object.

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

3. A chargee proposing to sell or grant a lease of an aircraft object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

(*a*) interested persons specified in Article 1(*bb*)(i) and (ii); and

(*b*) interested persons specified in Article 1(*bb*)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

4. A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in the preceding paragraph. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the

surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 13

Vesting of aircraft object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in Article 17, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any aircraft object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any aircraft object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the aircraft object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

4. At any time after default as provided in Article 17 and before sale of the charged aircraft object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 12(1)(b) or ordered under Article 12(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 12(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 35.

Article 14

Remedies of conditional seller or lessor

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 17, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(*a*) terminate the agreement and take possession or control of any aircraft object to which the agreement relates; or

(*b*) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

Article 15

Additional remedies of creditor

1. In addition to the remedies specified in Articles 12, 14, 16 and 20, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in such provisions:

(*a*) procure the de-registration of the aircraft; and

(*b*) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

3. The registry authority shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

(*a*) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorisation; and

(*b*) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

4. A chargee proposing to procure the deregistration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export to:

(*a*) interested persons specified in Article 1(*bb*)(i) and (ii); and

(*b*) interested persons specified in Article 1(*bb*)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the deregistration and export.

Article 16

Additional remedies under applicable law

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 22.

Article 17

Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 12 to 15 and 20.

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 12 to 15 and 20 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

Article 18

Debtor provisions

1. In the absence of a default within the meaning of Article 17, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the aircraft object in accordance with the agreement as against:

(*a*) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 35(5) or, in the capacity of buyer, Article 35(3), unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(*b*) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 35(5) or, in the capacity of buyer, Article 35(4), but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

2. Nothing in this Schedule affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.

Article 19

Standard for exercising remedies

Any remedy given by this Schedule in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

Article 20

Relief pending final determination

1. A creditor who adduces evidence of default by the debtor shall, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, be entitled to obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

(*a*) preservation of the aircraft object and its value;

(*b*) possession, control or custody of the aircraft object;

(*c*) immobilisation of the aircraft object;

(*d*) lease or, except where covered by sub-paragraphs (*a*) to (*c*), management of the aircraft object and the income therefrom; and

(*e*) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom.

2. For the purposes of the preceding paragraph, "speedy" in the context of obtaining relief means, in respect of the relief specified in Article 20(1)(*a*)-(*c*), the number of working days equivalent to no more than ten (10) calendar days, and in respect of the relief specified in Article 20(1)(*d*)-(*e*), the number of working days equivalent to no more than thirty (30) calendar days, in each case from the date the application for relief is filed.

3. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under sub-paragraph (*e*) of paragraph 1 of this Article is free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of Article 35 of this Schedule.

4. In making any order under paragraph 1 of this Article, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

(*a*) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Act; or

(*b*) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of the preceding paragraph.

6. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

7. With regard to the remedies in Article 15(1):

(*a*) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in no later than five (5) working days after the creditor notifies such authorities that the relief

specified in Article 15(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a Maltese court, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with this Schedule; and

(*b*) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

8. Nothing in the preceding paragraphs affects the application of Article 19 or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

9. Paragraphs 2 and 7 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

Article 21

Procedural requirements; Non-Judicial Remedies

1. Subject to paragraph 2, any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

2. Any remedy available to the creditor under any provision of this Schedule which is not there expressed to require application to the court may be exercised without court action and without leave of the court.

Article 22

Derogation

Any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, exclude the application of Article 23 and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter, except as stated in Articles 12(3) to (6), 13(3) and (4), 15(2), 19 and 21.

Article 23

Remedies on insolvency

1. This Article applies to all insolvency proceedings where Malta is the primary insolvency jurisdiction.

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

(*a*) the end of the waiting period; and

(*b*) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period of thirty (30) calendar days commencing on the date of the insolvency-related event.

4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

(*a*) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(*b*) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

6. Sub-paragraph (*a*) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

8. With regard to the remedies in Article 15(1):

(*a*) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with this Schedule; and

(*b*) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

9. No exercise of remedies permitted by this Schedule may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

12. No rights or interests, except for a priority non-consensual right or interest to the extent specified in Article 45(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

13. The provisions of this Schedule shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

Article 24

Insolvency assistance

1. This Article applies where Malta is not the primary insolvency jurisdiction.

2. Where an aircraft object is situated in Malta its courts shall, in accordance with the laws of Malta, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article 23.

Article 25

De-registration and export request authorization

1. This Article applies where an airframe pertaining to an aircraft, or a helicopter, is registered in the National Aircraft Register.

2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form in the Second Schedule and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.

3. The person in whose favour the authorization has been issued (the "authorized party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article 15(1) and may do so only in accordance with the authorization and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorized party. The registry authority shall remove an authorization from the registry at the request of the authorized party.

4. The registry authority and other administrative authorities shall expeditiously co-operate with and assist the authorized party in the exercise of the remedies specified in Article 15.

CHAPTER IV

Registrations in the international registration system

Article 26

Means and Effect of Registration

1. Registration in the International Registry under the Cape Town Convention is the only means of establishing the priority of a right or interest in an aircraft object, such priority being determined in accordance with Article 35, except only in respect of a priority non-consensual right or interest, whose priority is determined in accordance with Article 45(1).

2. Only those registrations with the International Registry permitted by the Cape Town Convention and complying with the regulations and this Act shall, when made, be valid for purposes of determining priority. Such permitted registrations are:

(*a*) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

(*b*) assignments and prospective assignments of international interests;

(*c*) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

(*d*) "notices of a national interest", as defined in the Cape Town Convention, under the laws of a Cape Town Convention State permitting such notice through a declaration thereunder made by that State, Malta not having made such a declaration;

(*e*) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs; and

(*f*) sales and prospective sales.

3. All information required for the registrations referred to in the previous paragraph in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered for nationality purposes in the National Aircraft Register may only be transmitted directly to the International Registry, not through any designated entry point.

4. *Omitted intentionally.*

5. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

CHAPTER V

Modalities of registration

Article 27

Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 28.

2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry database so as to be searchable.

3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

(*a*) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

(*b*) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

4. If an interest first registered as a prospective international interest or prospective sale becomes an international interest or a sale, respectively, that international interest or sale shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest or prospective sale provided that the registration was still current immediately before the international interest or contract of sale was constituted as provided by Article 10 or 11.

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

6. A registration pertaining to an aircraft object shall be searchable in the International Registry data base according to the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, as further specified in the regulations.

Article 28

Consent to registration

1. An international interest, a prospective international interest, an assignment or prospective assignment of an international interest, or a contract of sale or a prospective sale may be registered, and any such registration extended prior to its expiry (except in respect of a contract of sale) or amended, by either party with the consent in writing of the other.

2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

Article 29

Duration of registration

1. Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

2. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

Article 30

Searches

1. Any person may, in the manner prescribed by this Act and the regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective interests international registered therein.

2. Any person may request and receive from the Registrar, in the manner prescribed by the regulations, a registry search certificate by electronic means with respect to any aircraft object:

(*a*) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

(*b*) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.

3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

Article 31

Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is *prima facie* proof

(*a*) that it has been so issued; and

(*b*) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Article 32

Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

2. Where a prospective international interest, a prospective assignment of an international interest, or a prospective sale has been registered, the intending creditor, intending assignee, or intending buyer shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor, assignor or seller which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor, assignee or buyer has given value or incurred a commitment to give value.

3. For the purpose of the preceding paragraph and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the

receipt of the demand described in such paragraph.

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor [or seller] to or received at its address stated in the registration.

CHAPTER VI

Recognition of certain privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar

Article 33

Legal personality; immunity

As a matter of law Malta recognises that:

(*a*) the Supervisory Authority has international legal personality;

(*b*) the Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise;

(*c*) the assets, documents, databases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process;

(*d*) for the purposes of any claim against the Registrar under Article 34(1) or Article 49, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim; and

(*e*) the Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph (*c*) of this Article.

CHAPTER VII

Recognition of Liability of the Registrar

Article 34

Standard and extent of liability

1. As a matter of law Malta recognises that the Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

CHAPTER VIII

Effects of an international interest as against third parties

Article 35

Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:

(*a*) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

(*b*) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.

3. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

4. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object subject to an interest previously registered.

5. A conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

(*a*) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

(*b*) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.

6. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

7. Any priority given by this Article to an interest in an aircraft object extends to proceeds.

8. This Schedule -

(*a*) does not affect the rights of a person in an item, other than an aircraft object, held prior to its installation on an aircraft object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

(*b*) does not prevent the creation of rights in an item, other than an aircraft object, which has previously been installed on an aircraft object where under the applicable law those rights are created.

9. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.

10. Paragraph 8 of this Article applies to an item, other than an aircraft object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.

Article 36

Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the debtor or seller an international interest or sale, as applicable, is effective if prior to the commencement of the

insolvency proceedings that interest or sale was registered in conformity with this Schedule.

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest or sale in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

3. Nothing in this Article affects any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors or, except as provided in Article 23, any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

CHAPTER IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

Article 37

Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 38 also transfers to the assignee:

(*a*) the related international interest; and

(b) all the interests and priorities of the assignor under this Schedule.

2. Nothing in this Schedule prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.

4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights re-vest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

Article 38

Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

(*a*) is in writing;

(*b*) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

(*c*) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with this Schedule but without the need to state a sum or maximum sum secured.

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights are also assigned.

3. This Schedule does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

Article 39

Debtor's duty to assignee

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 37 and 38, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

(*a*) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor;

(*b*) the notice identifies the associated rights; and

(*c*) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

Article 40

Default remedies in respect of assignment by way of security

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 12, 13 and 15 to 21 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:

(*a*) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

(*b*) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

(*c*) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

(*d*) to the aircraft object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

Article 41

Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 35 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

2. Article 36 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

Article 42

Assignee's priority with respect to associated rights

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 41(1) over another assignee of the associated rights:

(*a*) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

(*b*) to the extent that the associated rights are related to an aircraft object.

2. For the purpose of sub-paragraph (*b*) of the preceding paragraph, associated rights are related to an aircraft object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

(*a*) a sum advanced and utilised for the purchase of the aircraft object;

(*b*) a sum advanced and utilised for the purchase of another aircraft object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

(*c*) the price payable for the aircraft object;

(*d*) the rentals payable in respect of the aircraft object; or

(*e*) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

Article 43

Effects of assignor's insolvency

The provisions of Article 36 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

Article 44

Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Schedule affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

CHAPTER X

Non-consensual right or interest

Article 45

Priority non-consensual right or interest

A priority non-consensual right or interest, to the extent it had priority over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest prior to the effective date, shall retain that priority over a registered international interest hereunder, whether in or outside of insolvency

proceedings.

Article 46

Registrable non-consensual right or interest

A registrable non-consensual right or interest relating to any aircraft object may be registered under this Schedule as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly.

CHAPTER XI

Jurisdiction

Article 47

Choice of forum

1. Subject to Articles 48 or 49, the courts of a Cape Town Convention State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Schedule, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 48

Jurisdiction under Article 20

1. The courts of a Cape Town Convention State chosen by the parties in conformity with Article 47 and the courts of the Cape Town Convention State on the territory of which the aircraft object is situated or in which the aircraft is registered have jurisdiction to grant relief under Article 20(1)(*a*), (*b*), (*c*), and Article 20(8) in respect of that aircraft object or aircraft.

2. Jurisdiction to grant relief under Article 20(1)(*d*) and (*e*) or other interim relief by virtue of Article 20(8) may be exercised either:

(*a*) by the courts chosen by the parties; or

(*b*) by the courts of a Cape Town Convention State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that State.

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 20(1) will or may take place in a court of another Cape Town Convention State or by arbitration.

Article 49

Jurisdiction to make orders against the Registrar

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 32 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction

under these Rules, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

Article 50

Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 47 or 48 or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under this Schedule shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

Article 51

Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Article 52 to Article 55 have been intentionally omitted as they are not applicable to Malta.

CHAPTER XII

Final Provisions

Article 56

Effective date of this Schedule

This Schedule shall take effect on the effective date. The "effective date" is first day of the month following the expiration of three months after the date on which Malta deposits its instrument of accession to the Cape Town Convention with the depositary therefor.

Article 57

Transitional provisions

1. This Schedule does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Schedule.

2. Nothing in the preceding paragraph or otherwise in this Schedule shall prevent parties to an agreement and related documents, by affirmative act, from re-constituting a pre-existing right or interest as an international interest and otherwise bringing it within the scope of this Act.

3. A priority non-consensual right or interest shall retain its priority over an international interest, to the extent specified in Article 45(1), which is registered prior to the effective date.

IT-TIENI SKEDA
(artikoli 4 u 13)

Sostitwita: XXXVII.2021.32.

IL-PROĊEDURI U L-FORMOLI APPLIKABBLI GĦAR-REĠISTRAZZJONI U KANĊELLAZZJONI TA' TNEĦĦIJA TA' REĠISTRAZZJONI IRREVOKABBLI U AWTORIZZAZZJONI TA' TALBA GĦAL ESPORTAZZJONI U TNEĦĦIJA TA' REĠISTRAZZJONI TA' INĠENJU TAL-AJRU U L-ESPORTAZZJONI TA' OĠĠETTI TAL-INĠENJI TAL-AJRU TAĦT TNEĦĦIJA TA' REĠISTRAZZJONI IRREVOKABBLI U AWTORIZZAZZJONI TA' TALBA GĦAL ESPORTAZZJONI

Malta ppromulgat il-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni hekk segwenti ("din l-Iskeda") li tirrelata mal-proċeduri għar-rekordjar u kanċellazzjoni ta' tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni u tneħħija ta' reġistrazzjoni ta' inġenju tal-ajru u l-esportazzjoni ta' oġġetti tal-inġenji tal-ajru taħt tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta' talba għal esportazzjoni.

Article 1
Definitions

In this Schedule, references to "this Act" are references to the principal Act to which this Schedule is annexed and except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "Aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters and duly registered or intended to be registered in the National Aircraft Register and to which the Treaty applies;

(b) "Applicant" means an entity or person that has applied or is applying for the registration of an Aircraft in the National Aircraft Register;

(c) "Authorised Party" means an entity or person in favour of whom an IDERA has been issued;

(d) "Certified Designee" means an entity or person named in a Designation as the certified designee under an IDERA;

(e) "Convention" means the Convention on International Interests in Mobile Equipment, 2001;

(f) "Declarations" means the declarations lodged by the state of Malta in connection with its accession to the Convention and Protocol;

(g) "De-Registration" means the deletion or removal of the registration of an Aircraft from the Registry and promptly providing documentary evidence of such De-Registration to the Authorised Party or Certified Designee, as applicable;

(h) "Designation" means a designation in the form of Annex 2;

(i) "Export" means the export and physical transfer of an Aircraft from

the territory of Malta;

(j) "IDERA" means an Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation in the form of Annex 1;

(k) "Officer" of an entity means the person who is duly authorised to represent such entity or whose signing authority is acceptable to the Director General;

(l) "Protocol" means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, 2001;

(m) "Record" means evidencing a document in permanent form for authoritative reproduction in the future and retaining that evidence in the registration file for an Aircraft to which the document relates;

(n) "National Aircraft Register" or "register" or "Malta Aircraft Register" means the National Aircraft Register of Malta;

(o) "Registry Authority" means the Authority for Transport in Malta established under the Authority for Transport in Malta Act;

(p) "Related Engine" means an engine to which the Treaty applies and which is identified by manufacturer's serial number in an IDERA;

(q) "Request" means a request in the form of Annex 3;

(r) "Revocation" means a revocation of an IDERA or Designation, as the case may be, in the form of Annex 4;

(s) "Signature Authorisation" a document legally authorising execution of a document contemplated by this Schedule, including without restriction, a power of attorney signed by an Officer; and

(t) "Treaty" means the Convention, as modified by the Protocol and including the declarations.

Article 2
IDERA Recordation

1. The Registry Authority will accept and Record an IDERA if that IDERA:

(a) is submitted in writing to the Registry Authority substantially in the form of Annex 1;

(b) identifies an Aircraft registered or to be registered in the Registry; and

(c) is signed in accordance with the requirements of Annex 5 (i) by an Applicant, or if an Applicant is not a natural person, an Officer of an Applicant, or (ii) under a Signature Authorisation.

2. Two copies of an IDERA are to be submitted to the Registry Authority and the

Registry Authority will acknowledge receipt of that IDERA by executing one such copy and returning it.

3. The Registry Authority will (a) Record an IDERA submitted in accordance with Article 2(1) within two working days of receipt, (b) promptly confirm that Recordation is complete, and (c) issue a declaration stating that pursuant to the Recordation of the IDERA the Registry Authority undertakes not to deregister the aircraft, unless consented to by the Authorised Party.

4. The Registry Authority will neither Record nor give effect to an IDERA for an Aircraft if that Aircraft has not yet been registered in the Registry or if another Recorded IDERA for that Aircraft has not been revoked.

5. If an IDERA is Recorded, an Authorised Party, or if a Designation is also Recorded, its Certified Designee shall be the sole person authorised to deliver a Request and exercise the remedies specified in the Protocol and, or in the First Schedule to the Act and, or in the Act pursuant to such IDERA.

Article 3
Certified Designee

1. The Registry Authority will record a Designation if:

(a) it is submitted in writing to the Registry Authority substantially in the form of Annex 2;

(b) it identifies a Recorded IDERA or an IDERA submitted with that Designation;

(c) no other Designation is Recorded for the relevant IDERA, other than a Designation which has been revoked;

(d) it is signed in accordance with Annex 5 (i) by the Authorised Party, or, if the Authorised Party is not a natural person, an Officer of the Authorised Party, or (ii) by the foregoing under a Signature Authorisation.

2. Two copies of a Designation are to be submitted to the Registry Authority and the Registry Authority will acknowledge receipt of that Designation by returning one copy, indicating in writing that it was "received".

3. The Registry Authority will (a) Record a Designation submitted in accordance with Article 3(1) within two working days, (b) promptly confirm that Recordation is complete, and (c) issue a declaration stating that the pursuant to the Recordation of the IDERA the Registry Authority undertake not to deregister the above captioned aircraft, unless consented to by the Certified Designee.

Article 4
Cancellation of an IDERA or Designation

1. An IDERA or Designation shall be revoked and be of no further effect if a Revocation:

(a) is submitted in writing to the Registry Authority substantially in the form of Annex 4;

(b) identifies a Recorded IDERA or Designation, as the case may be; and

(c) is signed in accordance with Annex 5 (i) in the case of an IDERA, by an Authorised Party, or, in the case of a Designation, by the Certified Designee and (ii) if the signatory to the Revocation is not a natural person, by an Officer of the foregoing or by the foregoing under a Signature Authorisation.

2. An Applicant shall have no power to issue a Revocation or otherwise revoke an IDERA or Designation.

3. Two copies of a Revocation are to be submitted to the Registry Authority and the Registry Authority will acknowledge receipt of that Revocation by returning one copy, indicating in writing that it was "received".

4. The Registry Authority will (a) Record a Revocation in accordance with Article 4(1) within two working days, and (b) promptly confirm that Recordation is complete.

5. Upon Revocation:

(a) The Registry Authority will not accept a Request or take any other action relating to an IDERA that has been revoked in accordance with Article 4(1);

(b) The Registry Authority will not accept a Request from a Certified Designee or take any other action on request of a Certified Designee under an IDERA if the Designation of that Certified Designee has been revoked in accordance with Article 4(1);

(c) The validity of an IDERA shall not be affected by revocation of a related Designation.

Article 5
Deregistration and Export

1. A Request will be accepted by the Registry Authority if that Request:

(a) is submitted in writing substantially in the form of Annex 3;

(b) identifies an IDERA Recorded in the Registry; and

(c) is signed in accordance with Annex 5 (i) by an Authorised Party or a Certified Designee, or, if the Authorised Party or Certified Designee is not a natural person, by an Officer thereof, or (b) by the foregoing under a Signature Authorisation.

2. The Registry Authority will honour each Request submitted in accordance with Article 5(1):

(a) to the extent so requested, by (i) effecting the Deregistration of the Aircraft, and (ii) taking all action within its power to effect or facilitate the Export of the Aircraft and any Related Engines:

(I) expeditiously, and, in any case, no later than five working days following receipt of the Request;

(II) without (i) the consent or approval of the Applicant or any other person or entity, (ii) any court or administrative or other order or decision of any kind, (iii) any need for the Registry Authority to investigate external facts, or (iv) imposing any additional requirements; and

(III) regardless of whether the Authorised Party or its Certified Designee is in possession of the Aircraft or Related Engine and notwithstanding that a Related Engine is not installed on the Aircraft;

(b) in the context of Export remedies only, subject to applicable aviation safety laws and regulations. For the purposes of this regulation, 'applicable aviation safety laws and regulations':

(i) do not include any requirement (I) for the issuance of an export certificate of airworthiness, or (II) without limiting Article 5(3), for any documents in the possession of, or any action by, an operator of an aircraft.

3. A Request will have the following additional effects:

(a) to the extent within its reasonable control, the Authorised Party is responsible, promptly following but not as a condition to the De-registration and Export of the Aircraft, for:

(i) removing or covering the Registry's nationality marks on the Aircraft and removing the fireproof plate;

(ii) returning to the Registry Authority the original (I) certificate of registration for the Aircraft, and (II) certificate of airworthiness for the Aircraft; and

(iii) changing any electronic or radio transmitting aircraft identifications so that it no longer indicates that such aircraft is registered in Malta.

4. Upon notice to the Applicant, the Aircraft may not be operated unless and until it is re-registered and can be lawfully operated under applicable airworthiness rules.

5. A Request with respect to an Aircraft will be honoured under Article 5(1) and 5(2) without regard to the identity of the engines and other equipment then installed on that Aircraft.

6. Export remedies under Article 5(1) and 5(2) will be made available for any Related Engines which are not then installed on the Aircraft.

7. Without limiting the Registry Authority's authority to DeRegister aircraft under applicable law, an Aircraft for which there is a Recorded IDERA may not be De-Registered on the request of the Applicant, unless that IDERA is the subject of a Revocation.

Article 6
Assignments

1. Rights under the documents set out in this regulation may not be assigned except with the express consent of the Registry Authority.

Anness 1
IDERA

[Daħħal id-Data]

Lil: Awtorità għat-Trasport f'Malta

Direttur Ġenerali għall-Avjazzjoni Ċivili

Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru

Re: Tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal Esportazzjoni

Is-sottoskritt huwa [l-operatur] [is-sid] reġistrat tal- [daħħal l-isem tal-manifattur tal-qafas tal-inġenji tal-ajru/elikotteru u n-numru tal-mudell] li għandu n-numru ta' serje tal-manifattur [daħħal in-numru ta' serje tal-manifattur] u [in-numru] [il-marka] [daħħal in-numru/ marka ta' reġistrazzjoni] ta' reġistrazzjoni, mal-magni relatati segwenti [daħħal deskrizzjoni tal-magna, il-mudell, u n-numru ta' serje tal-manifattur] (flimkien mal-aċċessorji, partijiet u tagħmir kollu istallat, inkorporat jew imwaħħal, "l-inġenji tal-ajru").

Dan l-istrument huwa awtorizzazzjoni għat-tneħħija ta' reġistrazzjoni irrevokabbli u talba għall-esportazzjoni maħruġ permezz ta' garanzija mill-persuna hawn taħt iffirmata f'isem [daħħal l-isem u l-indirizz tal-kreditur] ("il-Parti Awtorizzata") taħt l-awtorità ta': (1) l-Artikolu 25 tal-Ewwel Skeda li jirrigwarda r-ratifika min-naħa ta' Malta tal-Konvenzjoni dwar Garanziji Internazzjonali fuq Tagħmir Mobbli u l-Protokoll tagħha dwar Materji li Għandhom x'Jaqsmu ma' Tagħmir tal-Inġenji tal-Ajru (l-istrument l-aħħar imsemmi, il- "Protokoll"), u (2) l-Artikolu XIII tal-Protokoll. Konformement ma' dawn l-Artikoli, il-persuna hawn taħt iffirmata b'dan titlob:

(a) rikonoxximent li l-Parti Awtorizzata jew il-persuna nominata ċċertifkata, hija l-unika persuna li għandha d-dritt li:

(i) tikseb it-tneħħija ta' reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru mir-Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru ta' Malta, miżmum mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, għall-finijiet tal-Kapitolu III tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmat f'Chicago, fis-7 ta' Diċembru, 1994; u

(ii) tikseb l-esportazzjoni u t-trasferiment fiżiku tal-inġenji tal-

ajru; u

(b) tikkonferma li l-Parti Awtorizzata jew il-persuna nominata ċċertifikata tista' tieħu l-azzjoni speċifikata fil-paragrafu (a) t'hawn fuq permezz ta' talba bil-miktub mingħajr il-kunsens tas-sottoskritt u li, meta ssir talba bħal dik, l-awtoritajiet f'Malta għandhom jikkoperaw mal-parti awtorizzata bil-ħsieb ta' kompletar mgħaġġel tal-azzjoni.

Id-drittijiet favur il-Parti Awtorizzata stabbiliti b'dan l-istrument ma jistgħux jiġu revokati mill-persuna hawn taħt iffirmata mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-Parti Awtorizzata. Is-sottoskritt għalhekk jawtorizza lill-Parti Awtorizzata biex tiddelega d-drittijiet stabbiliti minn dan l-istrument għal kull parti terz li se jkun irreferit bħala persuna nominata ċċertifikata.

Jekk jogħġbok ikkonferma l-qbil tiegħek għal din it-talba u għall-kondizzjonijiet fiha billi tagħmel notament xieraq fl-ispazju provdut hawn taħt u billi tibgħat dan l-istrument għal reġistrazzjoni fir-Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru.

_____

Isem tal-operatur jew sid

Minn: [daħħal l-isem ta' min iffirma]

Kariga: [daħħal il-kariga ta' min iffirma]

Maqbul u mdaħħal fi [daħħal id-data]

Anness 2
Ħatra

[Daħħal id-Data]

Lil: Awtorità għat-Trasport f'Malta

Direttur Ġenerali għall-Avjazzjoni Ċivili

Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru

Re: Ħatra taħt Tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal Esportazzjoni ddatata [daħħal id-data tal-IDERA] minn [daħħal l-isem tal-operatur/is-sid] għal [daħħal l-isem tal-manifattur tal-qafas tal-inġenji tal-ajru/elikotteru u n-numru tal-mudell] li għandu n-numru tas-serje tal-manifattur [daħħal in-numru tas-serje tal-manifattur] u n-numru tar-reġistrazzjoni [numru] [marka] [daħħal in-numru tar-reġistru/marka] (l-"IDERA")

Is-sottoskritt huwa l-Parti Awtorizzata (dan it-terminu u l-oħrajn użati f'din il-Ħatra għandhom it-tifsir kif mogħti fl-IDERA) taħt l-IDERA.

Taħt l-artikolu 3(2) tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenji tal-Ajru s-sottoskritt għalhekk jaħtar lil [daħħal l-isem tal-persuna nominata ċċertifikata] bħala l-persuna nominata ċċertifikata għall-finijiet kollha ta' [iddeskrivi r-regolament], immedjatament effettiv u sakemm din il-Ħatra hija rrevokata taħt l-artikolu 4(1) tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenji tal-Ajru.

_____

[Daħħal l-isem tal-Parti Awtorizzata]

Minn: [daħħal l-isem ta' min iffirma]

Kariga: [daħħal il-kariga ta' min iffirma]

Maqbul u mdaħħal fi [daħħal id-data]

Anness 3
Talba

[Daħħal id-Data]

Lil: Awtorità għat-Trasport f'Malta

Direttur Ġenerali għall-Avjazzjoni Ċivili

Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru

Re: Tneħħija ta' Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal Esportazzjoni, iddatata [daħħal id-data tal-IDERA] minn [daħħal l-isem tal-operatur/is-sid] għal [daħħal l-isem tal-manifattur tal-qafas tal-inġenji tal-ajru/elikotteru u n-numru tal-mudell] li għandu n-numru tas-serje tal-manifattur [daħħal in-numru tas-serje tal-manifattur] u n-numru tar-reġistrazzjoni [numru] [marka] [daħħal in-numru tar-reġistru/marka] (l-"IDERA")

L-Inġenju tal-Ajru: [daħħal l-isem tal-manifattur tal-qafas tal-inġenji tal-ajru/elikotteru u n-numru tal-mudell] li għandu n-numru tas-serje tal-manifattur [daħħal in-numru tas-serje tal-manifattur] u n-numru tar-reġistrazzjoni [numru] [marka] [daħħal in-numru tar-reġistru/marka]

[Magni relatati: [jekk rilevanti, daħħal deskrizzjoni tal-mudell u n-numru tas-serje tal-manifattur]]

Is-sottoskritt huwa [il-Parti Awtorizzata][il-persuna nominata ċċertifikata](din u t-termini kollha l-oħra użati f'din il-Ħatra għandhom it-tifsir mogħti mill-IDERA) taħt l-IDERA.

[Is-sottoskritt jiċċertifika li l-garanziji reġistrati klassifikati skont il-prijorità għall-Parti Awtorizzata ġew imħallsin jew li d-detenturi tal-istess garanziji taw il-kunses tagħhom għal [tneħħija tar-reġistrazzjoni u esportazzjoni tal-inġenju tal-ajru][esportazzjoni tal-magna relatata]]

Taħt l-artikolu 5 tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenji tal-Ajru, is-sottoskritt għalhekk jitlob li malajr kemm jista' jkun, u, f'kull każ, fi żmien ta' ħamest ijiem tax-xogħol [(i) it-tneħħija tar-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru, fejn in-notifika tal-istess tneħħija tar-reġistrazzjoni tintbagħat immedjatament lil [daħħal l-isem tal-istat fejn l-inġenju tal-ajru huwa intiż li jkun sussegwentament irreġistrat] u (ii) kooperazzjoni tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta u awtoritajiet amministrattivi oħra f'Malta fl-esportazzjoni ta' [inġenju tal-ajru][magna relatata] minn Malta.]

[Daħħal l-isem tal-Parti Awtorizzata/persuna nominata ċċertifikata]

Minn: [daħħal l-isem ta' min iffirma]

Kariga: [daħħal il-kariga ta' min iffirma]

Maqbul u mdaħħal fi [daħħal id-data]

Anness 4
Revoka

[Daħħal id-Data]

Lil: Awtorità għat-Trasport f'Malta

Direttur Ġenerali għall-Avjazzjoni Ċivili Reġistru Nazzjonali tal-Inġenji tal-Ajru

Re: Tneħħija tar-Reġistrazzjoni Irrevokabbli u Awtorizzazzjoni ta' Talba għal Esportazzjoni, datata [daħħal id-data tal-IDERA] minn [daħħal l-isem tal-opertaur/issid] għal [daħħal l-isem tal-manifattur tal-qafas tal-inġenji tal-ajru/elikotteru u n-numru tal-mudell] li għandu n-numru tas-serje tal-manifattur [daħħal in-numru tas-serje tal-manifattur] u n-numru tar-reġistrazzjoni [numru] [marka] [daħħal in-numru tar-reġistru/marka] ("l-IDERA")

[Jekk din hija revokazzjoni ta' Ħatra, inkuldi: il-Ħatra, datata [daħħal id-data tal-Ħatra] minn [daħħal l-isem tal-parti awtorizzat] li jaħtar lil [daħħal l-isem ta' persuna nominata ċċertifikata]

Is-sottoskritt huwa [il-Parti Awtorizzata][il-persuna nominata ċċertifikata](din u t-termini kollha l-oħra użati f'din ir-revoka għandhom it-tifsir mogħti mill-IDERA) taħt [IDERA][Ħatra]

Skont l-artikolu 4(1) tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Inġenji tal-Ajru s-sottoskritt għalhekk jirrevoka [IDERA][Ħatra], effettiv immedjatament.

_____

[Daħħal l-isem tal-Parti Awtorizzata/persuna nominata ċċertifikata]

Minn: [daħħal l-isem ta' min iffirma]

Kariga: [daħħal il-kariga ta' min iffirma]

Maqbul u mdaħħal fi [daħħal id-data]

Anness 5
Formalitajiet

Dokument li jindika li kien iffirmat f'Malta għandu jiġi aċċettat mir-Reġistru tal-Awtorità mingħajr formalitajiet addizzjonali.

Dokument li jindika li kien iffirmat barra minn Malta għandu jiġi aċċettat mir-Reġistru tal-Awtorità jekk notorizzat lokalment għas-sodisfazzjon tad-Direttur Ġenerali u d-Direttur Ġenerali fid-diskrezzjoni tiegħu jista' wkoll isaqsi li d-dokument huwa debitament legalizzat permezz ta' *apostille*.

IT-TIELET SKEDA

(Artikolu 45)

Elenku ta' Għejjun u Materjal li għandhom jintużaw mill-Qorti

(i) Il-Kummentarju Uffiċjali mill-Professur Sir Roy Goode li kien ġie mħejji bħala risposta għar-Riżoluzzjoni Nru. 5 tal-Konferenza Diplomatika;

(ii) Ir-Riżoluzzjoni Nru. 2 tal-Konferenza Diplomatika, li tirrigwarda t-twaqqif ta' Awtorità Superviżjorja u r-Reġistru Internazzjonali għal oġġetti tal-inġenji tal-ajru;

(iii) Ir-Riżoluzzjoni Nru. 3 tal-Konferenza Diplomatika, konformement mal-Artikolu 2(3)(b) u (ċ) tal-Konvenzjoni;

(iv) Ir-Riżoluzzjoni Nru. 4 tal-Konferenza Diplomatika, li għandha x'taqsam ma' assistenza teknika rigward l-implimentazzjoni u l-użu tar-Reġistru Internazzjonali;

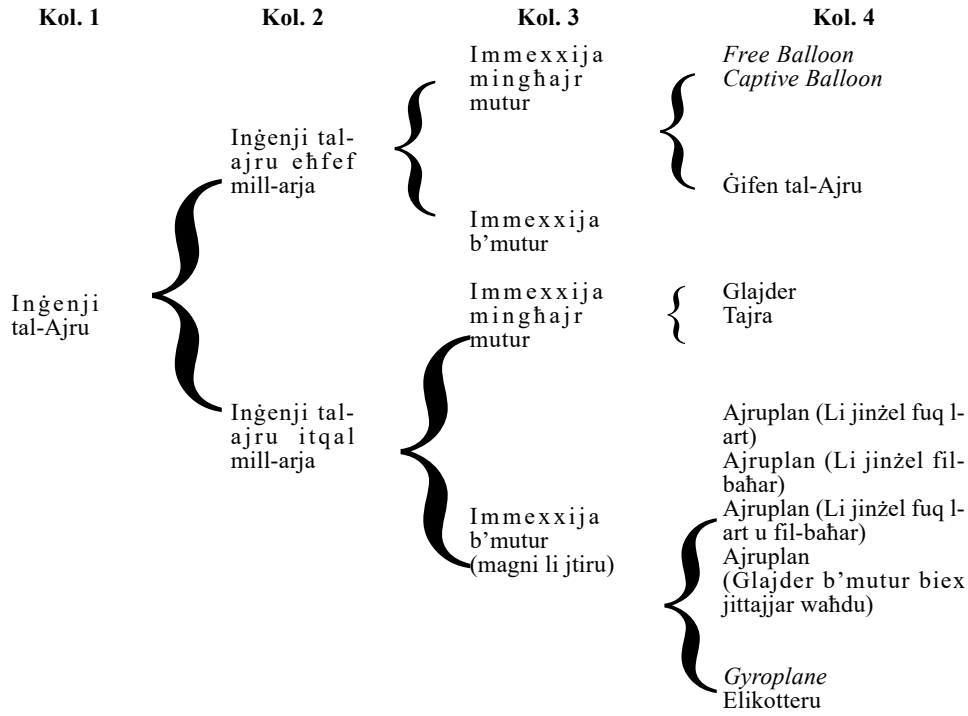
(iv) Materjali, karti, kummentarji u kull linja gwida maħruġa mill-Institut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tad-Dritt Privat ("UNIDROIT").

IR-RABA' SKEDA
(Artikolu 16)

Emendata: XXXVII.2021.33

Taqsima A

Tabella tal-Klassifikazzjoni Ġenerali ta' Inġenji tal-Ajru



Inġenju tal-ajru li huwa intiż li jiġi operat mingħajr bdot abbord għandu jitkompla jiġi ikklassifikat bħala mingħajr bdot.

Inġenju tal-ajru mingħajr bdot għandu jinkludi *free balloons* mingħajr bdot u inġenju tal-ajru kkontrollat minn bdot mill-bogħod.

Taqsima B

Marki Nazzjonali u ta' Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru Reġistrati f'Malta

1. Il-marka tan-nazzjonalità tal-inġenju tal-ajru għandha tkun in-numru 9 segwita mill-ittra kapitali "H" f'karattri Latini u l-marka tar-reġistrazzjoni għandha tkun grupp ta' bejn tliet u ħames karattri, liema karattri jistgħu jkunu taħlita ta' ittri kapitali f'karattri Latini u, jew numri Għarab assenjati mid-Direttur Ġenerali fir-reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mingħajr ornamentazzjoni u s-sing għandu jkun imqiegħed bejn il-marka tan-nazzjonalità u l-marka tar-reġistrazzjoni.

2. Il-marki nazzjonali u ta' reġistrazzjoni għandhom jinżebgħu fuq l-inġenji tal-ajru jew għandhom jitwaħħlu fuqu f'xi mezz ieħor li jiżgura li jkun hemm l-istess ammont ta' permanenza bil-mod li ġej:

I. *Pożizzjoni tal-Marki*

(*a*) Magni li jtiru u Glajders

(i) Ġwienah: Ħlief fuq inġenji tal-ajru li ma għandhomx superfiċi ta' ġwienah fissi, il-marki għandhom jidhru fuq is-superfiċi ta' taħt, u għandhom ikunu fuq in-nofs fin-naħa tax-xellug fuq is-superfiċi ta' taħt tal-istruttura tal-ġwienah sakemm ma humiex estiżi fuq is-superfiċi sħiħa taż-żewġ ġwienah. Safejn ikun possibbli il-marki għandhom jitqiegħdu b'mod li jkunu l-istess distanza mit-trufijiet tal-ġwienah ta' quddiem u ta' wara. In-naħa ta' fuq tal-ittri għandha tkun lejn it-tarf tal-ġewnah ta' quddiem.

(ii) *Fuselage* (jew struttura ekwivalenti) jew il-*Vertical Tail Surface*: Il-marki għandhom ikunu wkoll jew fuq kull naħa tal-*fuselage* (jew struttura ekwivalenti) bejn il-ġwienah u s-superfiċi tan-naħa ta' wara, jew fuq in-nofsijiet ta' fuq tal-*vertical tail surfaces*. Meta jkunu fuq *vertical tail surface* waħda għandhom ikunu fuq iż-żewġ naħat tal-biċċa ta' wara. Meta jkun hemm aktar minn *vertical tail surface* waħda l-marki għandhom ikunu fuq in-naħat ta' barra tal-partijiet ta' wara minn barra.

(*b*) Ġifen tal-Ajru u *Balloons*

(i) Ġifen tal-Ajru: Il-marki għandhom ikunu fuq kull naħa tal-ġifen tal-ajru u kif ukoll fuq is-superfiċi tan-naħa ta' fuq, fuq il-linja ta' simettrija. Għandhom jitqiegħdu għat-tul viċin l-ogħla *cross-section* tal-ġifen tal-ajru.

(ii) *Balloons* Sferiċi: Il-marki għandhom ikunu f'żewġ postijiet faċċata ta' xulxin dijametrikament. Għandhom jitqiegħdu ħdejn l-ogħla ċirkomferenza orizzontali tal-*balloon.*

(iii) *Balloons* mhux Sferiċi: Il-marki għandhom ikunu fuq kull naħa. Għandhom jitqiegħdu ħdejn l-ogħla *cross-section* tal-*balloon* minnufih fuq jew ir-*rigging band* jew il-punti fejn jiġu marbuta l-ħbula ta' sospensjoni tal-baskett.

(iv) Fil-każ ta' kull ġifen tal-ajru u *balloons* il-marki tal-ġenb għandhom jitqiegħdu hekk li jkunu viżibbli kemm miż-żewġ naħat kif ukoll mill-art.

II. *Daqs tal-Marki*

(*a*) Magni li jtiru u Glajders

(i) Ġwienah: L-ittri li jagħmlu kull grupp ta' marki għandhom ikunu tal-istess għoli. L-għoli tal-ittri għandu jkun għall-inqas 50 ċentimetru.

(ii) *Fuselage* (jew struttura ekwivalenti) jew *Vertical Tail Surfaces*: Il-Marki tal-*fuselage* (jew struttura ekwivalenti) ma għandhomx ixekklu l-profil viżibbli tal-*fuselage* (jew struttura ekwivalenti). Il-marki fuq il-*vertical tail surfaces* għandhom ikunu hekk li jħallu marġini ta' għall-inqas 5 ċentimetri matul kull naħa tal-*vertical tail surface*. L-ittri li jagħmlu kull grupp għandhom ikunu tal-istess għoli. L-għoli tal-marki għandu jkun għall-inqas 30 ċentimetru.

Iżda fejn minħabba fl-istruttura tal-inġenji tal-ajru ma jkunx raġonevolment prattikabbli li l-marki jkunu għoljin 30 ċentimetru, l-għoli tagħhom għandu jkun l-iktar għoli raġonevolment prattikabbli fiċ-ċirkostanzi, iżda mhux anqas minn 15-il ċentimetru.

(*b*) Ġifen tal-Ajru u *Balloons*

L-ittri li jagħmlu kull grupp ta' marki għandhom ikunu tal-istess għoli. L-għoli tal-ittri għandu jkun għall-inqas 75 ċentimetru.

III. *Wisgħa u Spazju bejn il-Marki*

(*a*) Il-wisgħa ta' kull ittra (ħlief l-ittra I) u t-tul tas-sink bejn il-marka nazzjonali u l-marka ta' reġistrazzjoni għandhom ikun ta' żewġ terzi tal-għoli ta' ittra.

(*b*) L-ittri u s-sink għandhom jiġu ffurmati b'linji solid u għandhom ikunu ta' kulur li b'mod ċar ikun ta' kuntrast mal-isfond li fuqu jidhru. Il-ħxuna tal-ittri għandha tkun daqs wieħed minn sitta tal-għoli ta' ittra.

(ċ) Kull ittra għandha tkun separata mill-ittra li minnufih tiġi qabilha jew warajha bi spazju li jkun daqs in-nofs tal-ħxuna ta' ittra. Sink għandu jitqies bħala ittra għal dan il-għan.

3. Il-marki nazzjonali u ta' reġistrazzjoni għandhom ikunu jidhru bl-aħjar vantaġġ possibbli meta jitqiesu l-karatteristiċi ta' kostruzzjoni tal-inġenji tal-ajru u għandhom dejjem jinżammu nodfa u viżibbli.

4. B'żieda għall-ħtiġiet qabel imsemmija ta' din l-Iskeda, pjanċa tal-metall li tirreżisti n-nar għandha tiġi mwaħħla f'post prominenti mal-fuselage jew mal-karozza jew mal-baskett, kif ikun il-każ, u ħdejn l-entratura prinċipali tal-inġenji tal-ajru u għandu jkun hemm skritti fuq il-pjanċa tal-metall li tirreżisti n-nar, tal-inqas, in-nazzjonalità u l-marki ta' reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru.

Miżjuda:
LII. 2016.27.

IL-ĦAMES SKEDA
(Artikolu 17)

Imħassra bl-Att XL tal-2023.

Miżjuda:
LII. 2016.26.

Is-Sitt Skeda
(Artikolu 61)

SANZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna
Dispożizzjoni	Penali
	€
Artikolu 11(1)(a)	2,000
Artikolu 11(1)(b)	2,000
Artikolu 11(1)(ċ)	2,000
Artikolu 11(1)(d)	2,000
Artikolu 13(1)(ċ)	5,000
Artikolu 13(1)(g)	5,000
Artikolu 13(1)(h)	5,000
Artikolu 16(1)	5,000
Artikolu 16(2)(a)	5,000
Artikolu 16(2)(b)	5,000
Artikolu 20(3)	2,500
Artikolu 20(4)	2,500

L-Awtorità tista' timponi fuq kull persuna li tkun kisret xi dispożizzjoni elenkata fl-Ewwel Kolonna ta' din l-Iskeda l-penali korrispondenti elenkata fit-Tieni Kolonna ta' din l-Iskeda.".